

2026

SÚMULAS E OJ's DO TST SEPARADAS POR ASSUNTO



@brenolenza
neiaps97@gmail.com

@meq.concursos

SUMÁRIO

DIREITO DO TRABALHO	6
ADICIONAL NOTURNO	6
ADICIONAIS ESPECÍFICOS – DE CARÁTER PESSOAL E DE PRODUTIVIDADE	6
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9
ADICIONAL DE RISCO – EMPREGADO PORTUÁRIO	12
ABONOS	13
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13
AVISO PRÉVIO	14
ACIDENTE DO TRABALHO	16
ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	18
ABANDONO DE EMPREGO	18
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	19
ANISTIA	22
APOSENTADORIA	22
ATESTADO MÉDICO	25
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	25
BANCÁRIO	25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30
BANCO DO BRASIL E BANESPA	31
CONVALIDAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	32
CONTROLE DE PONTO	32
CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL	33
CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ASSÉDIO	33
CLÁUSULA PENAL – MULTA	34
COMISSIONISTA / COMISSÃO	34
COMPENSAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADAS	35
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO	36
CONCURSO PÚBLICO	39
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO	40
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA	41
CONTRATO DE TRABALHO	41
CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO CIVIL	46
COOPERATIVAS	47
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47
DELEGADO SINDICAL	48
DENTISTA	48
DESCONTO SALARIAL	48
DESVIO DE FUNÇÃO	49
DIÁRIAS	50
DIGITADOR	50
DIRETOR ELEITO	50
DIRIGENTE SINDICAL	50
DISPENSA DE EMPREGADO	51
DIVISOR	53
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA	54
ESTÁGIO	54
ELETRICITÁRIOS	55
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55

neiaps97@gmail.com

EMPRESA PÚBLICA	56
ENGENHEIRO	57
EMPREGADO HORISTA	57
EQUIPARAÇÃO SALARIAL	58
ESTABILIDADE	60
FALTA AO SERVIÇO	65
FERIADOS	66
FÉRIAS	67
FERROVIÁRIO	68
FUNÇÃO DE CONFIANÇA	69
FGTS	70
GORJETAS	73
GRATIFICAÇÕES	73
GRUPO ECONÔMICO	75
HORAS EXTRAS	76
HORAS TRAJETO (<i>IN ITINERE</i>)	85
INDENIZAÇÕES	86
INTERVALOS	89
JUSTA CAUSA	91
MÉDICO	91
MULTAS	92
NORMA COLETIVA	94
NORMA REGULAMENTAR	96
NULIDADES	100
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	101
PENSÃO POR MORTE	102
PESSOAL DE OBRAS	102
PETROBRAS	102
PIS/PASEP	102
PISO SALARIAL	103
PLANOS ECONÔMICOS	103
PROFESSOR	105
REAJUSTE SALARIAL	106
REGIME JURÍDICO	108
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	109
RESCISÃO CONTRATUAL	110
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA	113
SALÁRIO	114
SALÁRIO-FAMÍLIA	117
SALÁRIO-HORA	118
SALÁRIO-MATERNIDADE	118
SALÁRIO MÍNIMO	118
SALÁRIO POR PRODUÇÃO	119
SALÁRIO-UTILIDADE	119
SERVIDOR PÚBLICO	119
SOBREAVISO	122
SUCCESSÃO TRABALHISTA	122
TELEFONISTA	123
TEMPO DE SERVIÇO	124
TERCEIRIZAÇÃO	125
TETO REMUNERATÓRIO	126

TRABALHADOR RURAL	126
TRABALHO NOTURNO	127
TRANSFERÊNCIA	128
TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO	129
VALE-TRANSPORTE	131
VERBAS RESCISÓRIAS	131
VIGILANTE E VIGIA	132
VÍNCULO DE EMPREGO	132
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO	135
ASSEMBLEIA DE TRABALHADORES	135
CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA	136
CLÁUSULAS NORMATIVAS	136
CUSTEIO DOS SINDICATOS	137
DESERÇÃO	137
DESCONTO SALARIAL	137
DISPENSA DE EMPREGO	138
DISSÍDIO COLETIVO	138
EMPREGADOS ASSOCIADOS	140
GREVE	140
ISONOMIA SALARIAL	140
LEGITIMIDADE	141
NORMA COLETIVA	142
SENTENÇA NORMATIVA	143
SINDICATO	144
RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO	147
ULTRATIVIDADE DE NORMAS COLETIVAS	148
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO	149
AÇÃO CAUTELAR	149
AÇÃO DE CUMPRIMENTO	149
AÇÃO RESCISÓRIA	151
ACORDO	167
ADMISSIBILIDADE RECURSAL	168
AGRAVO	177
AGRAVO DE INSTRUMENTO	178
AGRAVO DE PETIÇÃO	180
AGRAVO REGIMENTAL	180
ALÇADA	182
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO	183
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	183
COMPETÊNCIA	184
CONFISSÃO	188
CONFLITO DE COMPETÊNCIA	189
CONTESTAÇÃO	189
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	189
CORREÇÃO MONETÁRIA	192
CUSTAS PROCESSUAIS	193
DECADÊNCIA	195
DEDUÇÃO	197
DEPÓSITO PRÉVIO	197

DEPÓSITO RECURSAL.....	197
DISSÍDIO COLETIVO	199
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL	199
JUNTADA DE DOCUMENTOS	201
EFEITOS RECURSAIS.....	202
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.....	203
EMBARGOS DE TERCEIRO	204
EXECUÇÃO TRABALHISTA	205
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA	210
FUNGIBILIDADE RECURSAL.....	210
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO	212
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	212
HONORÁRIOS PERICIAIS	213
INTIMAÇÃO	214
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO	215
JUS POSTULANDI	215
JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE PEÇAS ESSENCIAIS AO PROCESSO	215
JUROS DE MORA.....	218
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS/CONDIÇÕES DA AÇÃO	219
LITISCONSÓRCIO	221
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	221
MANDADO DE SEGURANÇA	222
MASSA FALIDA.....	230
NOTIFICAÇÃO	230
NULIDADES.....	232
ÔNUS DA PROVA	232
PENHORA	235
PERÍCIA	236
PODER PÚBLICO EM JUÍZO	237
PRAZOS.....	240
PRECATÓRIO.....	242
PRECLUSÃO	242
PREPOSTO	242
PREQUESTIONAMENTO	243
PRESCRIÇÃO	244
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO	249
PROTESTO JUDICIAL	250
PROVAS	250
QUITAÇÃO	252
RECURSO ADESIVO	252
RECURSO ADMINISTRATIVO.....	253
RECURSO DE EMBARGOS	253
RECURSO ORDINÁRIO.....	256
RECURSO DE REVISTA	258
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.....	263
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA.....	265
REVELIA	265
SENTENÇA NORMATIVA	266
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL	267
TUTELA PROVISÓRIA	268
OUTROS.....	269

DIREITO DO TRABALHO

ADICIONAL NOTURNO

TST. Súmula 60. Adicional noturno. Integração no salário e prorrogação em horário diurno.

I - O adicional noturno, pago com **habitualidade**, **integra o salário** do empregado para **todos os efeitos**.

II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, **devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas**. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.

TST. Súmula 265. Adicional noturno. Alteração de turno de trabalho. Possibilidade de supressão.

A transferência para o período diurno de trabalho **implica a perda** do direito ao adicional noturno.

OJ-SDI1-60. Portuários. Hora noturna. Horas extras. Lei nº 4.860/65, arts. 4º E 7º, § 5º.

I - A hora noturna no regime de trabalho no porto, compreendida entre **dezenove horas e sete horas** do dia seguinte, é de **sessenta minutos**.

II - Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o **salário básico** percebido, **excluídos** os adicionais de risco e produtividade.

OJ-SDI1-97. Horas extras. Adicional noturno. Base de cálculo.

O adicional noturno **integra** a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.

OJ-SDI1-259. Adicional noturno. Base de cálculo. Adicional de periculosidade. Integração.

O adicional de periculosidade **deve compor a base de cálculo do adicional noturno**, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.

OJ-SDI1-388. Jornada 12x36. Jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno. Adicional noturno. Devido.

O empregado submetido à jornada de **12 horas de trabalho por 36 de descanso**, que compreenda a totalidade do período noturno, **tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã**.

ADICIONAIS ESPECÍFICOS – DE CARÁTER PESSOAL E DE PRODUTIVIDADE

TST. Súmula 225. Repouso semanal. Cálculo. Gratificação por tempo de serviço e produtividade.

As **gratificações por tempo de serviço e produtividade**, pagas mensalmente, **não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado**.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-16. Banco do Brasil. ACP. Adicional de caráter pessoal. Indevido.

A isonomia de vencimentos entre servidores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, decorrente de sentença normativa, alcançou **apenas** os vencimentos e vantagens de **caráter permanente**. Dado o **caráter personalíssimo** do **Adicional de Caráter Pessoal - ACP** e **não** integrando a remuneração dos funcionários do Banco do Brasil, não foi ele contemplado na decisão normativa para efeitos de equiparação à tabela de vencimentos do Banco Central do Brasil.

OJ-SDI2-4. Ação rescisória. Banco do Brasil. Adicional de caráter pessoal. ACP.

Procede, por **ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988**, o pedido de rescisão de julgado que acolheu Adicional de Caráter Pessoal em favor de empregado do Banco do Brasil S.A.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

TST. Súmula 47. Insalubridade.

O trabalho executado em condições insalubres, em **caráter intermitente**, **não afasta**, só por essa circunstância, **o direito à percepção do respectivo adicional**.

TST. Súmula 80. Insalubridade.

A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo **exclui a percepção do respectivo adicional**.

TST. Súmula 139. Adicional de insalubridade.

Enquanto percebido, o adicional de insalubridade **integra a remuneração** para todos os efeitos legais.

~~**TST. Súmula 228. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, **salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo**. (Súmula cuja eficácia está suspensa por decisão liminar Supremo Tribunal Federal).~~

TST. Súmula 248. Adicional de insalubridade. Direito adquirido.

A reclassificação ou a **descaracterização da insalubridade**, por ato da autoridade competente, **repercute na satisfação do respectivo adicional**, **sem ofensa** a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

TST. Súmula 289. Insalubridade. Adicional. Fornecimento do aparelho de proteção. Efeito.

O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador **não o exime do pagamento do adicional de insalubridade**. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à **diminuição** ou **eliminação da nocividade**, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

TST. Súmula 293. Adicional de insalubridade. Causa de pedir. Agente nocivo diverso do apontado na inicial.

A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, **não prejudica o pedido de adicional de insalubridade**.

TST. Súmula 448. Atividade insalubre. Caracterização. Previsão na norma regulamentadora nº 15 da Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78. Instalações sanitárias.

I – **Não basta** a constatação da insalubridade por meio de **laudo pericial** para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, **sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho**.

II – A higienização de instalações sanitárias de **uso público** ou **coletivo de grande circulação**, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade **em grau máximo**, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

OJ-SDI1-47. Hora extra. Adicional de insalubridade. Base de cálculo.

A base de cálculo da hora extra é o resultado da **soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade**.

OJ-SDI1-103. Adicional de insalubridade. Repouso semanal e feriados.

O adicional de insalubridade já remunera os **dias de repouso semanal** e **feriados**.

OJ-SDI1-121. Substituição processual. Diferença do adicional de insalubridade. Legitimidade.

O sindicato tem legitimidade para atuar na **qualidade de substituto processual** para pleitear **diferença de adicional de insalubridade**.

OJ-SDI1-165. Perícia. Engenheiro ou médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. Art. 195 da CLT.

O art. 195 da CLT **não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade**, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

OJ-SDI1-171. Adicional de insalubridade. Óleos minerais. Sentido do termo “manipulação”.

Para efeito de concessão de adicional de insalubridade **não há distinção entre fabricação e manuseio de óleos minerais** - Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, NR 15, Anexo XIII.

OJ-SDI1-172. Adicional de insalubridade ou periculosidade. Condenação. Inserção em folha de pagamento.

Condenada ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, **a empresa deverá inserir, mês a mês e enquanto o trabalho for executado sob essas condições**, o valor correspondente em folha de pagamento.

OJ-SDI1-173. Adicional de insalubridade. Atividade a céu aberto. Exposição ao sol e ao calor.

I – Ausente previsão legal, **indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar** (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE).

II – **Tem direito ao adicional de insalubridade** o trabalhador que exerce atividade **exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar**, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria nº 3214/78 do MTE.

OJ-SDI1-278. Adicional de insalubridade. Perícia. Local de trabalho desativado.

A realização de perícia é **obrigatória** para a verificação de insalubridade. Quando **não for possível sua realização**, como em caso de **fechamento da empresa**, **poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova**.

OJ-SDI1-345. Adicional de periculosidade. Radiação ionizante ou substância radioativa. Devido.

A exposição do empregado à **radiação ionizante ou à substância radioativa** **enseja a percepção do adicional de periculosidade**, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da CLT. **No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.**

OJ-SDI2-2. Ação rescisória. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Cabível.

Viola o art. 192 da CLT decisão que acolhe pedido de **adicional de insalubridade** com base na **remuneração do empregado**.

TST. Súmula 39. Periculosidade.

Os empregados que operam em **bomba de gasolina** **têm direito ao adicional de periculosidade** (Lei nº 2.573, de 15.08.1955).

TST. Súmula 70. Adicional de periculosidade.

O adicional de periculosidade **não incide** sobre os **triênios pagos pela Petrobras**.

TST. Súmula 132. Adicional de periculosidade. Integração.

I - O adicional de periculosidade, pago em **caráter permanente**, **integra o cálculo de indenização e de horas extras**.

II - Durante as horas de **sobreaviso**, o empregado **não se encontra em condições de risco**, razão pela qual é **incabível** a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.

TST. Súmula 191. Adicional de periculosidade. Incidência. Base de cálculo (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III)

I – O adicional de periculosidade **incide apenas sobre o salário básico** e não sobre este acrescido de outros adicionais.

II – O adicional de periculosidade do empregado **eletricitário, contratado sob a égide da Lei no 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade** das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III – A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei no 12.740/2012 **atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência**, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado **exclusivamente sobre o salário básico**, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT.

TST. Súmula 361. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Exposição intermitente.

O trabalho exercido em condições **perigosas**, embora de forma **intermitente**, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de **forma integral**, porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, **não estabeleceu nenhuma proporcionalidade** em relação ao seu pagamento.

TST. Súmula 364. Adicional de periculosidade. Exposição eventual, permanente e intermitente.

I – Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto **permanentemente** ou que, de forma **intermitente**, sujeita-se a condições de risco. **Indevido**, apenas, quando o contato dá-se de **forma eventual**, assim considerado o **fortuito**, ou o que, **sendo habitual**, dá-se por **tempo extremamente reduzido**.

II – **Não é válida** a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em **percentual inferior** ao estabelecido em lei e **proporcional** ao tempo de exposição ao risco, pois tal

neiaps97@gmail.com

parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CR e 193, § 1º, da CLT).

TST. Súmula 447. Adicional de periculosidade. Permanência a bordo durante o abastecimento da aeronave. Indevido.

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo **não têm direito ao adicional de periculosidade** a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, “c”, da NR 16 do MTE.

TST. Súmula 453. Adicional de periculosidade. Pagamento espontâneo. Caracterização de fato incontroverso. Desnecessária a perícia de que trata o art. 195 da CLT.

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por **mera liberalidade da empresa**, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, **dispensa a realização da prova técnica** exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna **incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas**.

OJ-SDI1-165. Perícia. Engenheiro ou médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. Art. 195 da CLT.

O art. 195 da CLT **não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade**, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

OJ-SDI1-172. Adicional de insalubridade ou periculosidade. Condenação. Inserção em folha de pagamento.

Condenada ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade, **a empresa deverá inserir**, mês a mês e enquanto o trabalho for executado sob essas condições, o valor correspondente em folha de pagamento.

OJ-SDI1-259. Adicional noturno. Base de cálculo. Adicional de periculosidade. Integração.

O adicional de periculosidade **deve compor a base de cálculo do adicional noturno**, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.

OJ-SDI1-324. Adicional de periculosidade. Sistema elétrico de potência. Decreto nº 93.412/86. Art. 2º, § 1º.

É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em **sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente**, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica.

OJ-SDI1-345. Adicional de periculosidade. Radiação ionizante ou substância radioativa. Devido.

A exposição do empregado à **radiação ionizante ou à substância radioativa** enseja a percepção do **adicional de periculosidade**, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da CLT. **No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.**

OJ-SDI1-347. Adicional de periculosidade. Sistema elétrico de potência. Lei nº 7.369, de 20.09.1985, regulamentada pelo Decreto nº 93.412, de 14.10.1986. Extensão do direito aos cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos em empresa de telefonia.

É devido o adicional de periculosidade aos empregados **cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia**, desde que, no exercício de suas funções, **fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.**

OJ-SDI1-385. Adicional de periculosidade. Devido. Armazenamento de líquido inflamável no prédio. Construção vertical.

É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em **pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical.**

ADICIONAL DE RISCO – EMPREGADO PORTUÁRIO

OJ-SDI1-60. Portuários. Hora noturna. Horas extras. Lei nº 4.860/65, arts. 4º E 7º, § 5º.

I - A hora noturna no regime de trabalho no porto, compreendida entre **dezenove horas e sete horas** do dia seguinte, é de **sessenta minutos**.

II - Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o **salário básico** percebido, **excluídos os adicionais de risco e produtividade.**

OJ-SDI1-316. Portuários. Adicional de risco. Lei nº 4.860/65.

O **adicional de risco** dos portuários, previsto no art. 14 da Lei nº 4.860/65, **deve ser proporcional ao tempo efetivo no serviço considerado sob risco** e apenas **concedido àqueles que prestam serviços na área portuária.**

OJ-SDI1-402. Adicional de risco. Portuário. Terminal privativo. Arts. 14 e 19 da Lei nº 4.860/65. Indevido.

O **adicional de risco** previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860, de 26.11.1965, aplica-se somente aos portuários que trabalham em **portos organizados**, não podendo ser conferido aos que operam **terminal privativo**.

ABONOS

TST. Súmula 282. Abono de faltas. Serviço médico da empresa.

Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última mediante convênio compete abonar os **primeiros 15 (quinze) dias de ausência ao trabalho**.

OJ-SDI1-346. Abono previsto em norma coletiva. Natureza indenizatória. Concessão apenas aos empregados em atividade. Extensão aos inativos. Impossibilidade.

A decisão que **estende aos inativos a concessão de abono de natureza jurídica indenizatória**, previsto em norma coletiva apenas para os empregados em atividade, a ser pago de uma única vez, e confere natureza salarial à parcela, **afronta o art. 7º, XXVI, da CF/88**.

OJ-SDI2-19. Ação rescisória. Desligamento incentivado. Imposto de renda. Abono pecuniário. Violação de lei.

Súmula 83 do TST. Aplicável.

Havendo **notória controvérsia jurisprudencial** acerca da incidência de imposto de renda sobre parcela paga pelo empregador (“abono pecuniário”) a título de “desligamento incentivado”, **improcede pedido de rescisão do julgado**. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Súmula 241. Salário-utilidade. Alimentação.

O **vale para refeição**, fornecido por força do contrato de trabalho, **tem caráter salarial**, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

Súmula 360. Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos intrajornada e semanal.

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, **não descaracteriza** o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

OJ-SDI1-123. Bancários. Ajuda alimentação.

A **ajuda alimentação prevista em norma coletiva** em decorrência de prestação de **horas extras tem natureza indenizatória** e, por isso, **não integra** o salário do empregado bancário.

OJ-SDI1-133. Ajuda alimentação. PAT. Lei nº 6.321/76. Não integração ao salário.

A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, **não tem caráter salarial**. Portanto, não integra o salário para **nenhum efeito legal**.

OJ-SDI1-413. Auxílio-alimentação. Alteração da natureza jurídica. Norma coletiva ou adesão ao PAT.

A pactuação em **norma coletiva** conferindo **caráter indenizatório** à verba “auxílio-alimentação” ou a **adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT —** **não altera a natureza salarial da parcela**, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, **habitualmente, já percebiam o benefício**, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST.

AVISO PRÉVIO

TST. Súmula 10. Professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares.

Aviso prévio.

O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, *caput* e § 3º, da CLT) **não exclui o direito ao aviso prévio**, na hipótese de **dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares**.

TST. Súmula 14. Culpa recíproca.

Reconhecida a **culpa recíproca** na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a **50% (cinquenta por cento)** do valor do **aviso prévio**, do **décimo terceiro salário** e das **férias proporcionais**.

TST. Súmula 44. Aviso Prévio.

A cessação da atividade da empresa, **com o pagamento da indenização, simples ou em dobro**, **não exclui**, por si só, **o direito do empregado ao aviso prévio**.

TST. Súmula 73. Despedida. Justa causa.

A ocorrência de **justa causa**, **salvo a de abandono de emprego**, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória**.

TST. Súmula 163. Aviso prévio. Contrato de experiência.

Cabe **aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência**, na forma do art. 481 da CLT.

TST. Súmula 182. Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

O tempo do aviso prévio, **mesmo indenizado**, conta-se para efeito da **indenização adicional** prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

TST. Súmula 230. Aviso prévio. Substituição pelo pagamento das horas reduzidas da jornada de trabalho.

É ilegal substituir o período que se **reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio**, pelo **pagamento** das horas correspondentes.

TST. Súmula 253. Gratificação semestral. Repercussões.

A **gratificação semestral não repercute** no cálculo das **horas extras**, das **férias** e do **aviso prévio**, ainda que indenizados. **Repercute**, contudo, pelo seu duodécimo na **indenização por antiguidade** e na **gratificação natalina**.

TST. Súmula 276. Aviso prévio. Renúncia pelo empregado.

O direito ao aviso prévio é **irrenunciável pelo empregado**. O pedido de dispensa de cumprimento **não exige o empregador de pagar o respectivo valor**, **salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego**.

TST. Súmula 305. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Incidência sobre o aviso prévio.

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio, trabalhado ou não**, **está sujeito** a contribuição para o FGTS.

TST. Súmula 348. Aviso prévio. Concessão na fluência da garantia de emprego. Invalidez.

É **inválida** a concessão do aviso prévio na **fluência da garantia de emprego**, ante a **incompatibilidade dos dois institutos**.

TST. Súmula 371. Aviso prévio indenizado. Efeitos. Superveniência de auxílio-doença no curso deste.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos **limitados às vantagens econômicas** obtidas no período de pré-aviso, ou seja, **salários, reflexos e verbas rescisórias**. No caso de concessão de **auxílio-doença** no curso do aviso prévio, todavia, **só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário**.

TST. Súmula 380. Aviso prévio. Início da contagem. Art. 132 do Código Civil de 2002.

Aplica-se a regra prevista no "caput" do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, **excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento**.

TST. Súmula 441. Aviso prévio. Proporcionalidade.

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

~~OJ-SDI1-14. Aviso prévio cumprido em casa. Verbas rescisórias. Prazo para pagamento. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida.~~

OJ-SDI1-82. Aviso prévio. Baixa na CTPS.

A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.

OJ-SDI1-83. Aviso prévio. Indenizado. Prescrição.

A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. Art. 487, § 1º, CLT.

OJ-SDI1-268. Indenização adicional. Leis nºs 6.708/79 e 7.238/84. Aviso prévio. Projeção. Estabilidade provisória.

Somente após o término do período estável é que se inicia a contagem do prazo do aviso prévio para efeito das indenizações previstas nos artigos 9º da Lei nº 6.708/79 e 9º da Lei nº 7.238/84.

OJ-SDI1-367. Aviso prévio de 60 dias. Elastecimento por norma coletiva. Projeção. Reflexos nas parcelas trabalhistas.

O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva que silencia sobre alcance de seus efeitos jurídicos, computa-se integralmente como tempo de serviço, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, repercutindo nas verbas rescisórias.

OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósito do FGTS.

I. A majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração das horas extras habituais deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

II. O item I será aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.03.2023.

TST. Súmula 46. Acidente de Trabalho.

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho **não são** consideradas para os efeitos de **duração de férias e cálculo da gratificação natalina**.

TST. Súmula 378. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Art. 118 da Lei nº 8.213/1991.

I - **É constitucional** o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de **12 meses após a cessação do auxílio-doença** ao empregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o **afastamento superior a 15 dias** e a consequente **percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.**

III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

TST. Súmula 392. Dano moral e material. Relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho.

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é **competente** para processar e julgar **ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive** as oriundas de **acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas**, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

TST. Súmula 454. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Contribuição social referente ao seguro de acidente de trabalho (SAT). Arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da Constituição da República.

Compete à Justiça do Trabalho a execução, **de ofício**, da contribuição referente ao **Seguro de Acidente de Trabalho (SAT)**, que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

OJ-SDI1-41. Estabilidade. Instrumento normativo. Vigência. Eficácia.

Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, **goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.**

OJ-SDC-31. Estabilidade do acidentado. Acordo homologado. Prevalência. Impossibilidade. Violação do art. 118 da Lei nº 8.213/91

Não é possível a prevalência de acordo sobre legislação vigente, quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porquanto o caráter imperativo dessa última restringe o campo de atuação da vontade das partes.

neiaps97@gmail.com

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TST. Súmula 51. Norma regulamentar. Vantagens e opção pelo novo regulamento. Art. 468 da CLT.

I - As cláusulas regulamentares, que **revoguem** ou **alterem** vantagens deferidas anteriormente, **só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.**

II - Havendo a **coexistência de dois regulamentos da empresa**, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de **renúncia às regras do sistema do outro.**

TST. Súmula 265. Adicional noturno. Alteração de turno de trabalho. Possibilidade de supressão.

A transferência para o período diurno de trabalho **implica a perda** do direito ao adicional noturno.

~~**TST. Súmula 294.** Prescrição. Alteração contratual. Trabalhador urbano. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Tratando-se de ação que envolva pedido de **prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado**, a **prescrição é total**, **exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.**~~

OJ-SDI1-76. Substituição dos avanços trienais por quinquênios. Alteração do contrato de trabalho. Prescrição total. CEEE.

A alteração contratual consubstanciada na substituição dos avanços trienais por quinquênios decorre de **ato único do empregador**, momento em que começa a fluir o prazo fatal de prescrição.

OJ-SDI1-175. Comissões. Alteração ou supressão. Prescrição Total.

A **supressão** das comissões, ou a **alteração** quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a **prescrição total** da ação, nos termos da Súmula nº 294 do TST, em virtude de cuidar-se de **parcela não assegurada por preceito de lei.**

OJ-SDI1-244. Professor. Redução da carga horária. Possibilidade.

A **redução da carga horária** do professor, em virtude da **diminuição do número de alunos**, **não constitui alteração contratual**, uma vez que **não implica redução do valor da hora-aula.**

OJ-SDI1-308. Jornada de trabalho. Alteração. Retorno à jornada inicialmente contratada. Servidor público.

O retorno do **servidor público** (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada **inicialmente contratada** não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada **definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.**

ABANDONO DE EMPREGO

Súmula 32. Abandono de emprego.

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador **não retornar ao serviço** no prazo de **30 (trinta) dias** após a **cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer**.

Súmula 62. Abandono de emprego.

O prazo de **decadência** do direito do empregador de **ajuizar inquérito** em face do empregado que incorre em **abandono de emprego** é contado **a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço**.

Súmula 73. Despedida. Justa causa.

A ocorrência de **justa causa**, **salvo a de abandono de emprego**, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória**.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**TST. Súmula 331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade.**

~~I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, **salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974)**. CANCELADO~~

30.06.2025

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, **não gera vínculo de emprego** com os órgãos da **Administração Pública direta, indireta ou fundacional** (art. 37, II, da CF/1988).

III – **Não forma vínculo de emprego** com o tomador a contratação de serviços de **vigilância** (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de **conservação e limpeza**, bem como a de **serviços especializados ligados à atividade-meio** do tomador, **desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta**.

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a **responsabilidade subsidiária** do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, **desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial**.

V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem **subsidiariamente**, nas mesmas condições do **item IV**, **caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais** da prestadora de serviço como empregadora. **A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada**.

VI – A responsabilidade **subsidiária** do tomador de serviços **abrange todas as verbas** decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

TST. Súmula 430. Administração Pública Indireta. Contratação. Ausência de concurso público. Nulidade. Ulterior privatização. Convalidação. Insustentação do vício.

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, **continua a existir após a sua privatização.**

OJ-SDI1-13. APPA. Decreto-Lei nº 779/69. Depósito recursal e custas. Não isenção.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, vinculada à Administração Pública indireta, **não é isenta** do recolhimento do depósito recursal e do pagamento das custas processuais por **não ser beneficiária dos privilégios previstos no Decreto-Lei n.º 779, de 21.08.1969**, ante o fato de **explorar atividade econômica com fins lucrativos**, o que descaracteriza sua natureza jurídica, **igualando-a às empresas privadas.**

OJ-SDI1-100. Salário. Reajuste. Entes públicos.

Os reajustes salariais previstos em **legislação federal** **devem** ser observados pelos Estados-membros, suas Autarquias e Fundações Públicas nas relações contratuais trabalhistas que mantiverem com seus empregados.

OJ-SDI1-158. Custas. Comprovação de recolhimento. DARF eletrônico. Validade.

O denominado “**DARF eletrônico**” é **válido** para comprovar o recolhimento de custas por entidades da administração pública federal, emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.88.

OJ-SDI1-238. Multa. Art. 477 da CLT. Pessoa jurídica de direito público. Aplicável.

Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que **não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias**, pois **nivela-se a qualquer particular**, em direitos e obrigações, despojando-se do “jus imperii” ao celebrar um contrato de emprego.

OJ-SDI1-318. Autarquia. Fundação pública. Legitimidade para recorrer. Representação processual. (incluído o item II e alterada em decorrência do cpc de 2015) – res. 220/2017, dejt divulgado em 21, 22 e 25.09.2017

I – Os **Estados** e os **Municípios** não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II – Os procuradores estaduais e municipais **podem** representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

OJ-SDI1-321. Vínculo empregatício com a Administração Pública. Período anterior à CR/88.

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03.01.74, e 7.102, de 20.06.83, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, inclusive ente público, em relação ao período anterior à vigência da CF/88.

OJ-SDI1-335. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Conhecimento do recurso por violação do art. 37, II e § 2º da CR/88.

A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI1-358. Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Possibilidade. (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.2.2016) – Res. 202/2016, DEJT divulgado em 19, 22 e 23.02.2016.

I – Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (RE 565.621)

OJ-SDI1-366. Estagiário. Desvirtuamento do contrato de estágio. Reconhecimento do vínculo empregatício com a Administração Pública direta ou indireta. Período posterior à Constituição Federal de 1988. Impossibilidade.

Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se requeridas.

~~**OJ-SDI1-383. Terceirização. Empregados da empresa prestadora de serviços e da tomadora. Isonomia. Art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/74. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.~~

OJ-SDI2-10. Ação rescisória. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Art. 37, II, e § 2º, da CR/88.

Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, **procede** o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/1988.

ANISTIA

OJ-SDI1-12. Anistia. Emenda Constitucional nº 26/1985. Efeitos financeiros da promulgação.

Os efeitos financeiros decorrentes da anistia concedida pela Emenda Constitucional nº 26/1985 contam-se **desde a data da sua promulgação**.

OJ-SDI1-91. Anistia. Art. 8º, § 1º, ADCT. Efeitos financeiros. ECT.

Em 19.05.1997, a SDI-Plena decidiu, pelo voto prevalente do Exmo. Sr. Presidente, que os efeitos financeiros da readmissão do empregado anistiado serão contados a partir do momento em que este manifestou o desejo de retornar ao trabalho e, na ausência de prova, da data do ajuizamento da ação.

APOSENTADORIA

TST. Súmula 52. Tempo de serviço.

O adicional de tempo de serviço (quinqüênio) é devido, nas condições estabelecidas no art. 19 da Lei nº 4.345, de 26.06.1964, aos **contratados sob o regime da CLT**, pela empresa a que se refere a mencionada lei, **inclusive** para o fim de **complementação de aposentadoria**.

TST. Súmula 72. Aposentadoria.

O prêmio-aposentadoria instituído por norma regulamentar da empresa não está condicionado ao disposto no § 2º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11.05.1990.

TST. Súmula 92. Aposentadoria.

O direito à complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, **não se altera** pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial.

TST. Súmula 97. Aposentadoria. Complementação.

Instituída complementação de aposentadoria por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma.

TST. Súmula 160. Aposentadoria por invalidez.

Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador **terá direito** de retornar ao emprego, **facultado**, porém, ao empregador, **indenizá-lo na forma da lei**.

TST. Súmula 288. Complementação dos proventos da aposentadoria. (nova redação para o Item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016).

- I – A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga **diretamente pelo empregador**, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas **normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT)**;
- II – Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, **instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro**;
- III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares n.ºs 108 e 109 de 29/5/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na **data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos**.
- IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em **12/4/2016**, **ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções**.

TST. Súmula 313. Complementação de aposentadoria. Proporcionalidade. Banespa.

A complementação de aposentadoria, prevista no art. 106, e seus parágrafos, do regulamento de pessoal editado em 1965, **só é integral** para os empregados que tenham **30 (trinta) ou mais anos** de serviços prestados **exclusivamente** ao banco.

TST. Súmula 326. Complementação de aposentadoria. Prescrição total.

A pretensão à complementação de aposentadoria **jamais recebida** prescreve em **2 (dois) anos** contados da **cessação do contrato de trabalho**.

TST. Súmula 327. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial.

A pretensão a **diferenças de complementação de aposentadoria** sujeita-se à **prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretendo direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação**.

TST. Súmula 332. Complementação de aposentadoria. Petrobrás. Manual de pessoal. Norma programática.

As normas relativas à complementação de aposentadoria, inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras, têm caráter meramente **programático**, delas não resultando direito à referida complementação.

TST. Súmula 440. Auxílio-doença acidentário. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito à manutenção de plano de saúde ou assistência médica.

Assegura-se o direito à **manutenção de plano de saúde ou de assistência médica** oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de **auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez**.

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

I – O valor das horas extras **integra a remuneração do empregado** para o cálculo da complementação de aposentadoria, **desde que** sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.

II – Os adicionais AP e ADI **não integram** o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;

III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a **média trienal**;

IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;

V – O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 **não** assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI1-224. Complementação de aposentadoria. Reajuste. Lei nº 9.069, de 29.06.1995.

I – A partir da vigência da Medida Provisória nº 542, de 30.06.1994, convalidada pela Lei nº 9.069, de 29.06.1995, o critério de reajuste da complementação de aposentadoria **passou a ser anual e não semestral**, aplicando-se o princípio “**rebus sic stantibus**” diante da nova ordem econômica.

II – A alteração da periodicidade do reajuste da complementação de aposentadoria – de semestral para anual –, **não afeta o direito ao resíduo inflacionário** apurado nos meses de abril, maio e junho de 1994, que deverá incidir sobre a correção realizada no mês de julho de 1995.

OJ-SDI1-276. Ação declaratória. Complementação de aposentadoria.

É incabível ação declaratória visando a **declarar direito à complementação de aposentadoria**, se ainda não atendidos os requisitos necessários à aquisição do direito, seja por via regulamentar, ou por acordo coletivo.

OJ-SDI1-375. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Prescrição. Contagem.

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

OJ-SDI2-8. Ação rescisória. Complementação de aposentadoria. Banespa. Súmula nº 83 do TST.

Não se rescinde julgado que acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado do BANESPA, antes da Súmula nº 313 do TST, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

ATESTADO MÉDICO

TST. Súmula 15. Atestado médico.

A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, **deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei.**

TST. Súmula 122. Revelia. Atestado médico.

A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é **revel**, ainda que presente seu advogado munido de procuração, **podendo** ser ilidida a revelia mediante a **apresentação de atestado médico**, que **deverá** declarar, **expressamente**, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

TST. Súmula 301. Auxiliar de laboratório. Ausência de diploma. Efeitos.

O fato de o empregado não possuir diploma de profissionalização de **auxiliar de laboratório** não afasta a observância das normas da Lei nº 3.999, de 15.12.1961, uma vez **comprovada** a prestação de serviços na atividade.

BANCÁRIO

TST. Súmula 55. Financeiras.

As empresas de **crédito, financiamento** ou **investimento**, também denominadas **financeiras**, **equiparam-se aos estabelecimentos bancários** para os efeitos do art. 224 da CLT.

TST. Súmula 93. Bancário.

Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na **venda de papéis ou valores mobiliários** de empresas pertencentes **ao mesmo grupo econômico**, se exercida essa atividade **no horário e no local de trabalho e com o consentimento**, tácito ou expresso, do banco empregador.

TST. Súmula 102. Bancário. Cargo de confiança.

I – A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, **dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos.**

II – O bancário que exerce a função a que se refere o § 2º do art. 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a um terço de seu salário **já tem remuneradas as duas horas extraordinárias excedentes de seis.**

III – Ao **bancário exercente de cargo de confiança** previsto no artigo 224, § 2º, da CLT **são devidas as 7ª e 8ª horas**, como extras, no período em que se verificar o **pagamento a menor da gratificação de 1/3.**

IV – O bancário **sujeito à regra do art. 224, § 2º, da CLT** **cumprir jornada de trabalho de 8 (oito) horas**, sendo extraordinárias as trabalhadas **além da oitava.**

V – O **advogado empregado de banco**, pelo simples exercício da advocacia, **não exerce cargo de confiança**, não se enquadrando, portanto, na hipótese do § 2º do art. 224 da CLT.

VI – O **caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança.** Se perceber gratificação igual ou superior a um terço do salário do posto efetivo, **essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as duas horas extraordinárias além da sexta.**

VII – O bancário exercente de função de confiança, que **percebe a gratificação não inferior ao terço legal**, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, **não tem direito às sétima e oitava horas como extras**, mas **tão somente às diferenças de gratificação de função, se postuladas.**

TST. Súmula 109. Gratificação de função.

O bancário **não enquadrado** no § 2º do art. 224 da CLT, que **receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem.**

TST. Súmula 113. Bancário. Sábado. Dia útil.

O **sábado** do bancário é **dia útil não trabalhado**, não dia de repouso remunerado. **Não cabe** a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração.

TST. Súmula 117. Bancário. Categoria diferenciada.

Não se beneficiam do regime legal relativo aos bancários os empregados de estabelecimento de crédito pertencentes a **categorias profissionais diferenciadas**.

TST. Súmula 119. Jornada de trabalho.

Os empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores mobiliários **não têm** direito à jornada especial dos bancários.

TST. Súmula 124. Bancário. Salário-hora. Divisor. (O verbete foi ALTERADO, em 26.6.2017, em razão do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre a matéria – processo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138)

I – o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:

a) **180**, para os empregados submetidos à jornada de **seis horas** prevista no caput do art. 224 da CLT;

b) **220**, para os empregados submetidos à jornada de **oito horas**, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.

II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, **no período de 27/09/2012 até 21/11/2016**, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016.

TST. Súmula 199. Bancário. Pré-contratação de horas extras.

I – A contratação do serviço suplementar, **quando da admissão do trabalhador bancário, é nula**. Os valores assim ajustados **apenas remuneram a jornada normal**, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

II – Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a **prescrição total** se a ação não for ajuizada no prazo de **cinco anos**, **a partir da data em que foram suprimidas**.

TST. Súmula 226. Bancário. Gratificação por tempo de serviço.

A gratificação por tempo de serviço **integra** o cálculo das **horas extras**.

TST. Súmula 239. Bancário. Empregado de empresa de processamento de dados.

É bancário o empregado de **empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico**, **exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros**.

TST. Súmula 240. Bancário. Gratificação de função e adicional por tempo de serviço.

O adicional por tempo de serviço **integra** o cálculo da gratificação prevista no art. 224, § 2º, da CLT.

neiaps97@gmail.com

TST. Súmula 247. Quebra de caixa. Natureza jurídica.

A parcela paga aos bancários sob a denominação “quebra de caixa” possui **natureza salarial**, **integrando o salário do prestador de serviços**, para todos os efeitos legais.

TST. Súmula 257. Vigilante.

O **vigilante**, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, **não é bancário**.

TST. Súmula 287. Jornada de trabalho. Gerente bancário.

A jornada de trabalho do empregado de banco **gerente de agência** é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao **gerente-geral** de agência bancária, **presume-se o exercício de encargo de gestão**, **aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT**.

TST. Súmula 313. Complementação de aposentadoria. Proporcionalidade. Banespa.

A complementação de aposentadoria, prevista no art. 106, e seus parágrafos, do regulamento de pessoal editado em 1965, **só é integral** para os empregados que tenham **30 (trinta) ou mais anos** de serviços prestados **exclusivamente** ao banco.

TST. Súmula 345. BANDEPE. Regulamento interno de pessoal não confere estabilidade aos empregados.

O Regulamento Interno de Pessoal (RIP) do Banco do Estado de Pernambuco – BANDEPE, na parte que trata de seu regime disciplinar, **não confere estabilidade aos seus empregados**.

OJ-SDI1-17. Banco do Brasil. AP e ADI.

Os adicionais AP, ADI ou AFR, somados ou considerados isoladamente, **sendo equivalentes a 1/3 do salário do cargo efetivo (art. 224, § 2º, da CLT)**, **excluem o empregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil da jornada de 6 horas**.

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

I – O valor das horas extras **integra a remuneração do empregado** para o cálculo da complementação de aposentadoria, **desde que** sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.

II – Os adicionais AP e ADI **não integram** o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;

III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a **média trienal**;

IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;

V – O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 **não** assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI1-56. Nossa Caixa Nosso Banco (Caixa Econômica do Estado de São Paulo). Regulamento. Gratificação especial e/ou anuênios.

Direito reconhecido apenas àqueles empregados que tinham 25 anos de efetivo exercício prestados exclusivamente à Caixa.

OJ-SDI1-123. Bancários. Ajuda alimentação.

A **ajuda alimentação prevista em norma coletiva** em decorrência de prestação de **horas extras tem natureza indenizatória** e, por isso, **não integra** o salário do empregado bancário.

OJ-SDI1-178. Bancário. Intervalo de 15 minutos. Não computável na jornada de trabalho.

Não se computa, na jornada do bancário sujeito a 6 (seis) horas diárias de trabalho, **o intervalo de quinze minutos para lanche ou descanso.**

OJ-SDI1-224. Complementação de aposentadoria. Reajuste. Lei nº 9.069, de 29.06.1995.

I – A partir da vigência da Medida Provisória nº 542, de 30.06.1994, convalidada pela Lei nº 9.069, de 29.06.1995, o critério de reajuste da complementação de aposentadoria **passou a ser anual e não semestral**, aplicando-se o princípio “**rebus sic stantibus**” diante da nova ordem econômica.

II – A alteração da periodicidade do reajuste da complementação de aposentadoria – de semestral para anual –, **não afeta o direito ao resíduo inflacionário** apurado nos meses de abril, maio e junho de 1994, que deverá incidir sobre a correção realizada no mês de julho de 1995.

OJ-SDI1-379. Empregado de cooperativa de crédito. Bancário. Equiparação. Impossibilidade.

Os **empregados de cooperativas de crédito não se equiparam** a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da CLT, **em razão da inexistência de expressa previsão legal**, considerando, ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito. Inteligência das Leis nºs 4.594, de 29.12.1964, e 5.764, de 16.12.1971.

OJ-SDI2-8. Ação rescisória. Complementação de aposentadoria. Banespa. Súmula nº 83 do TST.

Não se rescinde julgado que acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado do BANESPA, antes da Súmula nº 313 do TST, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

TST. Súmula 87. Previdência privada.

Se o empregado, ou seu beneficiário, já recebeu da instituição previdenciária privada, criada pela empresa, vantagem equivalente, **é cabível a dedução** de seu valor do benefício a que faz jus por norma regulamentar anterior.

TST. Súmula 92. Aposentadoria.

O direito à complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, **não se altera** pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial.

TST. Súmula 282. Abono de faltas. Serviço médico da empresa.

Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última mediante convênio compete abonar os **primeiros 15 (quinze) dias de ausência ao trabalho**.

~~**TST. Súmula 311. Benefício previdenciário a dependente de ex-empregado. Correção monetária. Legislação aplicável.**~~ **CANCELADA 30.06.2025**

~~O cálculo da correção monetária incidente sobre débitos relativos a **benefícios previdenciários** devidos a **dependentes de ex-empregado** pelo empregador, ou por entidade de previdência privada a ele vinculada, será o previsto na Lei nº 6.899, de 08.04.1981.~~

TST. Súmula 371. Aviso prévio indenizado. Efeitos. Superveniência de auxílio-doença no curso deste.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos **limitados às vantagens econômicas** obtidas no período de pré-aviso, ou seja, **salários, reflexos e verbas rescisórias**. No caso de concessão de **auxílio-doença** no curso do aviso prévio, todavia, **só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário**.

TST. Súmula 378. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Art. 118 da Lei nº 8.213/1991.

I – **É constitucional** o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de **12 meses após a cessação do auxílio-doença** ao empregado acidentado.

II – São pressupostos para a concessão da estabilidade o **afastamento superior a 15 dias** e a consequente **percepção do auxílio-doença acidentário**, **salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego**.

III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** **goza da garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

TST. Súmula 440. Auxílio-doença acidentário. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito à manutenção de plano de saúde ou assistência médica.

Assegura-se o direito à **manutenção de plano de saúde ou de assistência médica** oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de **auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez**.

OJ-SDI1-375. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Prescrição. Contagem.

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

BANCO DO BRASIL E BANESPA

Súmula 313. Complementação de aposentadoria. Proporcionalidade. Banespa.

A complementação de aposentadoria, prevista no art. 106, e seus parágrafos, do regulamento de pessoal editado em 1965, **só é integral** para os empregados que tenham **30 (trinta) ou mais anos** de serviços prestados **exclusivamente** ao banco.

OJ-SDI1-16. Banco do Brasil. ACP. Adicional de caráter pessoal. Indevido.

A isonomia de vencimentos entre servidores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, decorrente de sentença normativa, alcançou **apenas** os vencimentos e vantagens de **caráter permanente**. Dado o **caráter personalíssimo** do **Adicional de Caráter Pessoal – ACP** e **não** integrando a remuneração dos funcionários do Banco do Brasil, não foi ele contemplado na decisão normativa para efeitos de equiparação à tabela de vencimentos do Banco Central do Brasil.

OJ-SDI1-17. Banco do Brasil. AP e ADI.

Os adicionais AP, ADI ou AFR, somados ou considerados isoladamente, **sendo equivalentes a 1/3 do salário do cargo efetivo** (art. 224, § 2º, da CLT), **excluem o empregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil da jornada de 6 horas**.

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

I – O valor das horas extras **integra a remuneração do empregado** para o cálculo da complementação de aposentadoria, **desde que** sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.

II – Os adicionais AP e ADI **não integram** o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;

III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a **média trienal**;

IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;

V – O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 **não** assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI2-4. Ação rescisória. Banco do Brasil. Adicional de caráter pessoal. ACP.

Procede, por **ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988**, o pedido de rescisão de julgado que acolheu Adicional de Caráter Pessoal em favor de empregado do Banco do Brasil S.A.

OJ-SDI2-5. Ação rescisória. Banco do Brasil. AP e ADI. Horas extras. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se acolhe pedido de rescisão de julgado que deferiu a empregado do Banco do Brasil S.A. **horas extras após a sexta**, não obstante o pagamento dos adicionais AP e ADI, ou AFR quando a decisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial nº 17, da Seção de Dissídios Individuais do TST (07.11.94). Incidência das Súmulas nº 83 do TST e 343 do STF.

OJ-SDI2-8. Ação rescisória. Complementação de aposentadoria. Banespa. Súmula nº 83 do TST.

Não se rescinde julgado que **acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado do BANESPA, antes da Súmula nº 313 do TST**, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

CONVALIDAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

TST. Súmula 430. Administração Pública Indireta. Contratação. Ausência de concurso público. Nulidade. Ulterior privatização. Convalidação. Insubsistência do vício.

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, **continua a existir após a sua privatização**.

CONTROLE DE PONTO

TST. Súmula 338. Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova.

I – É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de frequência gera **presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho**, a qual **pode ser elidida por prova em contrário**.

II – A presunção de veracidade da jornada de trabalho, **ainda que prevista em instrumento normativo**, **pode ser elidida por prova em contrário**.

III – Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes **são inválidos como meio de prova**, **invertendo-se o ônus da prova**, relativo às horas extras, **que passa a ser do empregador**, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

~~**TST. Súmula 366. Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto **não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários**. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, **não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).**~~

CTPS – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

TST. Súmula 12. Carteira profissional.

As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado **não geram presunção “juris et de jure”**, mas **apenas “juris tantum”**.

OJ-SDI1-82. Aviso prévio. Baixa na CTPS.

A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do **término do prazo do aviso prévio**, ainda que indenizado.

CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E ASSÉDIO

TST. Súmula 339. CIPA. Suplente. Garantia de emprego. CR/88.

I – O **suplente** da CIPA **goza da garantia de emprego** prevista no art. 10, II, “a”, do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II – A estabilidade provisória do cipeiro **não constitui vantagem pessoal**, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. **Extinto o**

estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo **impossível** a reintegração e indevida a indenização do período estável.

OJ-SDI2-6. Ação rescisória. Cipeiro suplente. Estabilidade. ADCT da CR/88, art. 10, II, “a”. Súmula nº 83 do TST.

Rescindem-se o julgado que **nega estabilidade a membro suplente de CIPA**, representante de **empregado**, por ofensa ao art. 10, II, “a”, do ADCT da CF/88, ainda que se cuide de decisão anterior à Súmula nº 339 do TST. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

CLÁUSULA PENAL – MULTA

OJ-SDI1-54. Multa. Cláusula penal. Valor superior ao principal.

O valor da multa estipulada em cláusula penal, **ainda que diária**, **não poderá ser superior à obrigação principal corrigida**, em virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002 (art. 920 do Código Civil de 1916).

COMISSIONISTA / COMISSÃO

TST. Súmula 27. Comissionista.

É **devida** a remuneração do **repouso semanal** e dos **dias feriados** ao empregado comissionista, **ainda que praticista**.

TST. Súmula 340. Comissionista. Horas Extras.

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, **tem direito ao adicional** de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em **horas extras**, **calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês**, considerando-se como divisor o **número de horas efetivamente trabalhadas**.

OJ-SDI1-175. Comissões. Alteração ou supressão. Prescrição Total.

A **supressão** das comissões, ou a **alteração** quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a **prescrição total** da ação, nos termos da Súmula nº 294 do TST, em virtude de cuidar-se de **parcela não assegurada por preceito de lei**.

OJ-SDI1-181. Comissões. Correção monetária. Cálculo.

O valor das comissões **deve ser corrigido monetariamente** para em seguida obter-se a média para efeito de cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias.

OJ-SDI1-397. Comissionista misto. Horas extras. Base de cálculo. Aplicação da súmula nº 340 do TST.

O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se à hipótese o disposto na Súmula nº 340 do TST.

COMPENSAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADAS

TST. Súmula 18. Compensação.

A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.

TST. Súmula 48. Compensação.

A compensação só poderá ser arguida com a contestação.

TST. Súmula 85. Compensação de jornada.

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva.

II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário.

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional.

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário.

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.

VI. Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.

TST. Súmula 146. Trabalho em domingos e feriados, não compensado.

O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

TST. Súmula 202. Gratificação por tempo de serviço. Compensação.

Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, **o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.**

OJ-SDI1-323. Acordo de compensação de jornada. “Semana espanhola”. Validade.

É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada “**semana espanhola**”, que alterna a prestação de **48 horas em uma semana** e **40 horas em outra**, não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/1988 o seu **ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.**

OJ-SDI1-325. Aumento salarial concedido pela empresa. Compensação no ano seguinte em antecipação sem a participação do sindicato profissional. Impossibilidade.

O aumento real, concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode ser reduzido mediante a **participação efetiva do sindicato profissional no ajuste**, nos termos do art. 7º, VI, da CF/1988.

OJ-SDI1-356. Programa de incentivo à demissão voluntária (PDV). Créditos trabalhistas reconhecidos em juízo. Compensação. Impossibilidade.

Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo **não são suscetíveis de compensação com a indenização paga em decorrência de adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV).**

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO**TST. Súmula 52. Tempo de serviço.**

O **adicional de tempo de serviço (quinqüênio)** é devido, nas condições estabelecidas no art. 19 da Lei nº 4.345, de 26.06.1964, aos **contratados sob o regime da CLT**, pela empresa a que se refere a mencionada lei, **inclusive para o fim de complementação de aposentadoria.**

TST. Súmula 92. Aposentadoria.

O direito à complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, **não se altera** pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial.

TST. Súmula 97. Aposentadoria. Complementação.

Instituída complementação de aposentadoria por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, **as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma.**

TST. Súmula 288. Complementação dos proventos da aposentadoria. (nova redação para o Item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016).

- I – A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga **diretamente pelo empregador**, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas **normas em vigor na data de admissão do empregado**, **ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT)**;
- II – Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, **instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada**, a **opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro**;
- III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares n.ºs 108 e 109 de 29/5/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na **data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício**, **ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos**.
- IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em **12/4/2016**, **ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções**.

TST. Súmula 313. Complementação de aposentadoria. Proporcionalidade. Banespa.

A complementação de aposentadoria, prevista no art. 106, e seus parágrafos, do regulamento de pessoal editado em 1965, **só é integral** para os empregados que tenham **30 (trinta) ou mais anos** de serviços prestados **exclusivamente** ao banco.

TST. Súmula 326. Complementação de aposentadoria. Prescrição total.

A pretensão à complementação de aposentadoria **jamais recebida** prescreve em **2 (dois) anos** contados da **cessação do contrato de trabalho**.

TST. Súmula 327. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial.

A pretensão a **diferenças de complementação de aposentadoria** sujeita-se à **prescrição parcial e quinquenal**, **salvo se o pretense direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação**.

TST. Súmula 332. Complementação de aposentadoria. Petrobrás. Manual de pessoal. Norma programática.

As normas relativas à complementação de aposentadoria, inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras, têm caráter meramente **programático**, delas não resultando direito à referida complementação.

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

- I – O valor das horas extras **integra a remuneração do empregado** para o cálculo da complementação de aposentadoria, **desde que** sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.
- II – Os adicionais AP e ADI **não integram** o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;
- III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a **média trienal**;
- IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;
- V – O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 **não** assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI1-224. Complementação de aposentadoria. Reajuste. Lei nº 9.069, de 29.06.1995.

- I – A partir da vigência da Medida Provisória nº 542, de 30.06.1994, convalidada pela Lei nº 9.069, de 29.06.1995, o critério de reajuste da complementação de aposentadoria **passou a ser anual e não semestral**, aplicando-se o princípio “**rebus sic stantibus**” diante da nova ordem econômica.
- II – A alteração da periodicidade do reajuste da complementação de aposentadoria – de semestral para anual –, **não afeta o direito ao resíduo inflacionário** apurado nos meses de abril, maio e junho de 1994, que deverá incidir sobre a correção realizada no mês de julho de 1995.

OJ-SDI1-276. Ação declaratória. Complementação de aposentadoria.

É incabível ação declaratória visando a **declarar direito à complementação de aposentadoria**, se ainda não atendidos os requisitos necessários à aquisição do direito, seja por via regulamentar, ou por acordo coletivo.

OJ-SDI2-8. Ação rescisória. Complementação de aposentadoria. Banespa. Súmula nº 83 do TST.

Não se rescinde julgado que **acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado do BANESPA, antes da Súmula nº 313 do TST**, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI1-26. Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de pensão requerida por viúva de ex-empregado.

A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de **complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado**, por se tratar de **pedido que deriva do contrato de trabalho**.

OJ-SDI1-129. Prescrição. Complementação da pensão e auxílio funeral.

A prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da **complementação de pensão** e do **auxílio-funeral** é de **2 anos**, contados a partir do **óbito do empregado**.

CONCURSO PÚBLICO

TST. Súmula 390. Estabilidade. Art. 41 da CF/1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional.

Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Inaplicável.

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional **é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.**

II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, **não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.**

TST. Súmula 430. Administração Pública Indireta. Contratação. Ausência de concurso público. Nulidade.

Ulterior privatização. Convalidação. Insubistência do vício.

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, **continua a existir após a sua privatização.**

OJ-SDI1-65. Professor adjunto. Ingresso no cargo de professor titular. Exigência de concurso público não afastada pela Constituição Federal de 1988. (CF/1988, ARTS. 37, II E 206, V)

O acesso de professor adjunto ao cargo de professor titular **só pode ser efetivado por meio de concurso público**, conforme dispõem os arts. 37, inciso II, e 206, inciso V, da CF/88.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista.

Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública**, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

OJ-SDI1-247. Servidor público. Celetista concursado. Despedida imotivada. Empresa pública e sociedade de economia mista. Possibilidade.

I – A despedida de empregados de **empresa pública e de sociedade de economia mista**, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade; **(este entendimento está superado: TEMA 1022)**

TEMA 1022)

II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) **está condicionada à motivação**, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em

neiaps97@gmail.com

relação à **imunidade tributária** e à **execução por precatório**, além das **prerrogativas de foro, prazos e custas processuais**.

OJ-SDI1-335. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Conhecimento do recurso por violação do art. 37, II e § 2º da CR/88.

A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI2-10. Ação rescisória. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Art. 37, II, e § 2º, da CR/88.

Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, **procede** o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/1988.

OJ-SDI2-38. Ação rescisória. Professor-Adjunto. Ingresso no cargo de professor titular. Exigência de concurso público (Lei nº 7.596/87, Decreto nº 94.664/87 e art. 206, V, CR/88).

A assunção do professor-adjunto ao cargo de professor titular de universidade pública, **sem prévia aprovação em concurso público**, **viola o art. 206, inciso V, da Constituição Federal**. Procedência do pedido de rescisão do julgado.

OJ-SDI2-128. Ação rescisória. Concurso público anulado posteriormente. Aplicação da súmula nº 363 do TST.

O certame público **posteriormente anulado** equivale à contratação realizada sem a observância da exigência contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Assim sendo, **aplicam-se à hipótese os efeitos previstos na Súmula nº 363 do TST**.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

OJ-SDI1-225. Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade trabalhista.

Celebrado contrato de **concessão de serviço público** em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a **título transitório**, bens de sua propriedade:

I – em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da **responsabilidade subsidiária** da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos **até a concessão**;

II – no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será **exclusivamente** da antecessora.

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

TST. Súmula 163. Aviso prévio. Contrato de experiência.

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

TST. Súmula 188. Contrato de trabalho. Experiência. Prorrogação.

O contrato de experiência **pode** ser prorrogado, respeitado o **limite máximo de 90 dias**.

TST. Súmula 244. Gestante. Estabilidade provisória.

I – O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não afasta** o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT).

II – A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia **restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade**.

III – A empregada gestante **tem direito à estabilidade** provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, **mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado**.

OJ-SDC-25. Salário normativo. Contrato de experiência. Limitação. Tempo de serviço. Possibilidade.

Não fere o princípio da isonomia salarial (art. 7º, XXX, da CF/88) a previsão de salário normativo tendo em vista o **fator tempo de serviço**.

CONTRATO DE TRABALHO

TST. Súmula 14. Culpa recíproca.

Reconhecida a **culpa recíproca** na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a **50% (cinquenta por cento)** do valor do **aviso prévio**, do **décimo terceiro salário** e das **férias proporcionais**.

ST. Súmula 69. Rescisão do contrato.

A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo **revel** e **confesso** quanto à matéria de fato, **deve** ser o empregador condenado ao **pagamento das verbas rescisórias**, **não quitadas na primeira audiência**, com acréscimo de **50% (cinquenta por cento)**.

TST. Súmula 125. Contrato de trabalho. Art. 479 da CLT.

O art. 479 da CLT **aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS** admitido mediante contrato por **prazo determinado**, nos termos do art. 30, § 3º, do Decreto nº 59.820, de 20.12.1966.

TST. Súmula 129. Contrato de trabalho. Grupo econômico.

A prestação de serviços a mais de uma empresa **do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.**

TST. Súmula 156. Prescrição. Prazo.

Da extinção do **último contrato** começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva **a soma de períodos descontínuos de trabalho.**

TST. Súmula 171. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção.

Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, **ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses** (art. 147 da CLT).

TST. Súmula 188. Contrato de trabalho. Experiência. Prorrogação.

O contrato de experiência **pode ser prorrogado**, respeitado o **limite máximo de 90 dias.**

TST. Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova.

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, **quando negados a prestação de serviço e o despedimento**, é do **empregador**, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

TST. Súmula 269. Diretor eleito. Cômputo do período como tempo de serviço.

O **empregado eleito** para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho **suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.**

TST. Súmula 326. Complementação de aposentadoria. Prescrição total.

A pretensão à complementação de aposentadoria **jamais recebida** prescreve em **2 (dois) anos** contados da **cessação do contrato de trabalho.**

TST. Súmula 363. Contrato nulo. Efeitos.

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, **encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º**, somente lhe conferindo direito ao pagamento da **contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas**, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos **valores referentes aos depósitos do FGTS**.

TST. Súmula 371. Aviso prévio indenizado. Efeitos. Superveniência de auxílio-doença no curso deste.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos **limitados às vantagens econômicas** obtidas no período de pré-aviso, ou seja, **salários, reflexos e verbas rescisórias**. No caso de concessão de **auxílio-doença** no curso do aviso prévio, todavia, **só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário**.

TST. Súmula 378. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Art. 118 da Lei nº 8.213/1991.

- I – **É constitucional** o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de **12 meses após a cessação do auxílio-doença** ao empregado acidentado.
- II – São pressupostos para a concessão da estabilidade o **afastamento superior a 15 dias** e a consequente **percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego**.
- III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

TST. Súmula 382. Mudança de regime celetista para estatutário. Extinção do contrato. Prescrição bienal.

A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica **extinção do contrato de trabalho**, fluindo o prazo da **prescrição bienal** a partir da mudança de regime.

TST. Súmula 430. Administração Pública Indireta. Contratação. Ausência de concurso público. Nulidade. Ulterior privatização. Convalidação. Insubsistência do vício.

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, **continua a existir após a sua privatização**.

TST. Súmula 440. Auxílio-doença acidentário. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito à manutenção de plano de saúde ou assistência médica.

Assegura-se o direito à **manutenção de plano de saúde ou de assistência médica** oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de **auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez**.

TST. Súmula 441. Aviso prévio. Proporcionalidade.

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas **rescisões** de contrato de trabalho ocorridas **a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.**

OJ-SDI1-76. Substituição dos avanços trienais por quinquênios. Alteração do contrato de trabalho. Prescrição total. CEEE.

A alteração contratual consubstanciada na substituição dos avanços trienais por quinquênios decorre de **ato único do empregador**, momento em que começa a fluir o prazo fatal de prescrição.

OJ-SDI1-113. Adicional de transferência. Cargo de confiança ou previsão contratual de transferência. Devido. Desde que a transferência seja provisória.

O fato de o empregado exercer **cargo de confiança** ou a **existência de previsão de transferência** no contrato de trabalho **não exclui o direito ao adicional**. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a **transferência provisória**.

OJ-SDI1-185. Contrato de trabalho com a associação de pais e mestres – APM. Inexistência de responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado.

O Estado-Membro não é responsável subsidiária ou solidariamente com a Associação de Pais e Mestres pelos encargos trabalhistas dos empregados contratados por esta última, que deverão ser suportados integral e exclusivamente pelo real empregador.

OJ-SDI1-199. Jogo do bicho. Contrato de trabalho. Nulidade. Objeto ilícito.

É **nulo** o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente **à prática do jogo do bicho**, ante a **ilicitude de seu objeto**, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

OJ-SDI1-225. Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade trabalhista.

Celebrado contrato de **concessão de serviço público** em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a **título transitório**, bens de sua propriedade:

I – em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da **responsabilidade subsidiária** da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos **até a concessão**;

II – no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será **exclusivamente** da antecessora.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista. Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública**, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

~~**OJ-SDI1-270. Programa de incentivo à demissão voluntária. Transação extrajudicial. Parcelas oriundas do extinto contrato de trabalho. Efeitos. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~A transação extrajudicial que importa **rescisão** do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação **exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo**.~~

OJ-SDI1-335. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Conhecimento do recurso por violação do art. 37, II e § 2º da CR/88.

A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI1-350. Ministério Público do Trabalho. Nulidade do contrato de trabalho não suscitada pelo ente público no momento da defesa. Arguição em parecer. Possibilidade.

O Ministério Público do Trabalho pode arguir, **em parecer**, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, **a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público**, **ainda que a parte não a tenha suscitado**, a qual será apreciada, **sendo vedada**, no entanto, **qualquer dilação probatória**.

OJ-SDI1-362. Contrato nulo. Efeitos. FGTS. Medida Provisória 2.164-41, de 24.08.2001, e art. 19-A da Lei nº 8.036, de 11.05.1990. Irretroatividade.

Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036¹, de 11.05.1990, aos contratos declarados nulos celebrados **antes da vigência** da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.08.2001.

¹ **Art. 19-A.** É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. **Parágrafo único.** O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do *caput*, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

OJ-SDI1-375. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Prescrição. Contagem.

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

OJ-SDI1-401. Prescrição. Marco inicial. Ação condenatória. Trânsito em julgado da ação declaratória com mesma causa de pedir remota ajuizada antes da extinção do contrato de trabalho.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o **ajuizamento de ação condenatória**, quando advém a **dispensa do empregado no curso de ação declaratória que possua a mesma causa de pedir remota**, é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória e não a data da extinção do contrato de trabalho.

OJ-SDI1-415. Horas extras. Reconhecimento em juízo. Critério de dedução/abatimento dos valores comprovadamente pagos no curso do contrato de trabalho.

A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo **não pode ser limitada ao mês de apuração**, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho.

OJ-SDI1-417. Prescrição. Rurícola. Emenda Constitucional nº 28 de 26.05.2000. Contrato de trabalho em curso.

Não há **prescrição total ou parcial** da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 28, de 26.05.2000, desde que ajuizada a demanda no prazo de cinco anos de sua publicação, observada a prescrição bienal.

OJ-SDI2-132. Ação Rescisória. Acordo Homologado. Alcance. Ofensa à coisa julgada.

Acordo celebrado – homologado judicialmente – em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, **alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho**, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista.

OJ-SDI2-10. Ação rescisória. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Art. 37, II, e § 2º, da CR/88.

Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, **procede** o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/1988.

OJ-SDI1-191. Contrato de empreitada. Dono da obra e construção civil. Responsabilidade.

Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o **dono da obra** e o **empreiteiro não enseja** **responsabilidade solidária ou subsidiária** nas obrigações *trabalhistas* contraídas pelo empreiteiro, **salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora.**

COOPERATIVAS

OJ-SDI1-253. Estabilidade provisória. Cooperativa. Lei nº 5.764/71. Conselho Fiscal. Suplente. Não assegurada.

O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego **apenas aos empregados eleitos diretores** de Cooperativas, **não abrangendo os membros suplentes.**

OJ-SDI1-379. Empregado de cooperativa de crédito. Bancário. Equiparação. Impossibilidade.

Os **empregados de cooperativas de crédito não se equiparam** a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da CLT, **em razão da inexistência de expressa previsão legal**, considerando, ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito. Inteligência das Leis nºs 4.594, de 29.12.1964, e 5.764, de 16.12.1971.

OJ-SDI2-53. Mandado de segurança. Cooperativa em liquidação extrajudicial. Lei nº 5.764/71, art. 76.

Inaplicável. Não suspende a execução.

A **liquidação extrajudicial** de **sociedade cooperativa não suspende** a execução dos créditos trabalhistas existentes contra ela.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

TST. Súmula 45. Serviço suplementar.

A remuneração do serviço suplementar, **habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina** prevista na Lei nº 4.090, de 13.07.1962.

TST. Súmula 46. Acidente de Trabalho.

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho **não são** consideradas para os efeitos de **duração de férias e cálculo da gratificação natalina.**

TST. Súmula 50. Gratificação natalina.

A gratificação natalina, instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, **é devida** pela **empresa cessionária** ao servidor público cedido **enquanto durar a cessão.**

TST. Súmula 148. Gratificação natalina.

É computável a gratificação de Natal para efeito de cálculo de indenização.

TST. Súmula 157. Gratificação.

A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, **é devida** na rescisão contratual de iniciativa do empregado.

TST. Súmula 242. Indenização adicional. Valor.

A indenização adicional, prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979 e no art. 9º da Lei nº 7.238 de 28.10.1984, corresponde ao salário mensal, no valor devido na data da comunicação do despedimento, integrado pelos adicionais legais ou convencionados, ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a gratificação natalina.

OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósito do FGTS.

- I. A majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração das horas extras habituais **deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário**, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.
- II. **O item I será aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.03.2023.**

DELEGADO SINDICAL

OJ-SDI1-369. Estabilidade provisória. Delegado sindical. Inaplicável.

O **delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória** prevista no art. 8º, VIII, da CF/1988, a qual é dirigida, **exclusivamente**, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de **direção** nos sindicatos, **submetidos a processo eletivo**.

DENTISTA

TST. Súmula 143. Salário profissional.

O salário profissional dos **médicos e dentistas** guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o **mínimo de 50 (cinquenta) horas**.

DESCONTO SALARIAL

TST. Súmula 155. Ausência ao serviço.

As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, **como parte**, à Justiça do Trabalho **não serão descontadas de seus salários**.

TST. Súmula 342. Descontos salariais. Art. 462 da CLT².

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a **autorização prévia e por escrito do empregado**, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, **não afrontam o disposto no art. 462 da CLT**, **salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico**.

OJ-SDI1-160. Descontos salariais. Autorização no ato da admissão. Validade.

É **inválida** a **presunção de vício** de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir **demonstração concreta** do vício de vontade.

OJ-SDI1-251. Descontos. Frentista. Cheques sem fundos.

É **lícito** o desconto salarial referente à **devolução de cheques sem fundos**, quando o frentista **não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo**.

OJ-SDC-18. Descontos autorizados no salário pelo trabalhador. Limitação máxima de 70% do salário base.

Os descontos efetuados com base em cláusula de acordo firmado entre as partes **não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado**, pois deve-se assegurar um mínimo de salário em espécie ao trabalhador.

DESVIO DE FUNÇÃO

TST. Súmula 275. Prescrição. Desvio de função e reenquadramento.

I – Na ação que objetive corrigir **desvio funcional**, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de **5 (cinco) anos** que precedeu o ajuizamento.

II – Em se tratando de pedido de **reenquadramento**, a **prescrição é total**, contada da **data do enquadramento** do empregado. → **“ReenquadramenTO = Total”**.

² **Art. 462** - Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo.

OJ-SDI1-125. Desvio de função. Quadro de carreira.

O simples desvio funcional do empregado **não gera direito a novo enquadramento**, mas apenas às diferenças salariais respectivas, mesmo que o desvio de função haja iniciado antes da vigência da CF/1988.

DIÁRIAS

TST. Súmula 101. Diárias de viagem. Salário.

Integram o salário, pelo seu **valor total** e **para efeitos indenizatórios**, as diárias de viagem que **excedam a 50%** (cinquenta por cento) do salário do empregado, **enquanto perdurarem as viagens**.

TST. Súmula 318. Diárias. Base de cálculo para sua integração ao salário.

Tratando-se de **empregado mensalista**, a integração das diárias ao salário **deve** ser feita tomando-se por base o **salário mensal por ele percebido**, e não o salário dia, **somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias, no mês, for superior à metade do salário mensal**.

DIGITADOR

TST. Súmula 346. Digitador. Intervalos intrajornada. Aplicação analógica do art. 72 da CLT.

Os digitadores, por **aplicação analógica** do art. 72 da CLT, **equiparam-se** aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a **intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo**.

DIRETOR ELEITO

TST. Súmula 269. Diretor eleito. Cômputo do período como tempo de serviço.

O **empregado eleito** para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho **suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período**, **salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego**.

OJ-SDI1-253. Estabilidade provisória. Cooperativa. Lei nº 5.764/71. Conselho Fiscal. Suplente. Não assegurada.

O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego **apenas aos empregados eleitos diretores** de Cooperativas, **não abrangendo os membros suplentes**.

DIRIGENTE SINDICAL

TST. Súmula 369. Dirigente sindical. Estabilidade provisória.

I – É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, **ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho.**

II – O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica **limitada**, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a **sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes.**

III – O **empregado de categoria diferenciada** eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa **atividade pertinente à categoria** profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

IV – Havendo **extinção da atividade empresarial** no âmbito da base territorial do sindicato, **não há razão para subsistir a estabilidade.**

V – O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical **durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade**, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

TST. Súmula 379. Dirigente sindical. Despedida. Falta grave. Inquérito judicial. Necessidade.

O dirigente sindical somente **poderá** ser dispensado por falta grave mediante a **apuração em inquérito judicial**, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

OJ-SDI2-65. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida. Dirigente sindical.

Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT, não fere direito líquido e certo a determinação liminar de **reintegração no emprego de dirigente sindical**, em face da previsão do inciso X do art. 659 da CLT.

OJ-SDI2-137. Mandado de segurança. Dirigente sindical. Art. 494 da CLT. Aplicável.

Constitui direito líquido e certo do empregador **a suspensão do empregado**, ainda que detentor de estabilidade sindical, **até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada**, na forma do art. 494, “caput” e parágrafo único, da CLT.

DISPENSA DE EMPREGADO

TST. Súmula 10. Professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares.

Aviso prévio.

O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, *caput* e § 3º, da CLT) **não exclui o direito ao aviso prévio**, na hipótese de **dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares.**

TST. Súmula 54. Optante.

Rescindindo por acordo seu contrato de trabalho, o empregado estável optante tem direito ao **mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da indenização em dobro**, calculada sobre o **maior salário** percebido no emprego. Se houver recebido menos do que esse total, qualquer que tenha sido a forma de transação, **assegura-se-lhe a complementação até aquele limite.**

TST. Súmula 73. Despedida. Justa causa.

A ocorrência de **justa causa, salvo a de abandono de emprego**, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.**

TST. Súmula 171. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção.

Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, **ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses** (art. 147 da CLT).

TST. Súmula 182. Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

O tempo do aviso prévio, **mesmo indenizado**, conta-se para efeito da **indenização adicional** prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

TST. Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova.

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, **quando negados a prestação de serviço e o despedimento**, é do **empregador**, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

TST. Súmula 314. Indenização adicional. Verbas rescisórias. Salário corrigido.

Se ocorrer a rescisão contratual no período de **30 (trinta) dias** que antecede à data-base, observado a Súmula nº 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido **não afasta o direito à indenização adicional** prevista nas Leis nºs 6.708, de 30.10.1979 e 7.238, de 28.10.1984.

TST. Súmula 348. Aviso prévio. Concessão na fluência da garantia de emprego. Invalidez.

É inválida a concessão do aviso prévio na **fluência da garantia de emprego**, ante a **incompatibilidade dos dois institutos.**

TST. Súmula 443. Dispensa discriminatória. Presunção. Empregado portador de doença grave. Estigma ou preconceito. Direito à reintegração.

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do **vírus HIV** ou **de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito**. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

OJ-SDI1-148. Lei nº 8.880/94, art. 31. Constitucionalidade.

É **constitucional** o art. 31 da Lei nº 8.880/94, que prevê **a indenização por demissão sem justa causa**.

OJ-SDI1-247. Servidor público. Celetista concursado. Despedida imotivada. Empresa pública e sociedade de economia mista. Possibilidade.

I – A despedida de empregados de **empresa pública e de sociedade de economia mista**, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade; **(este entendimento está superado: TEMA 1022)**

II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) **está condicionada à motivação**, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à **imunidade tributária** e à **execução por precatório**, além das **prerrogativas de foro, prazos e custas processuais**.

DIVISOR

TST. Súmula 124. Bancário. Salário-hora. Divisor. (O verbete foi ALTERADO, em 26.6.2017, em razão do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre a matéria – processo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138)

I – o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:

- a) **180**, para os empregados submetidos à jornada de **seis horas** prevista no caput do art. 224 da CLT;
- b) **220**, para os empregados submetidos à jornada de **oito horas**, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.

II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, **no período de 27/09/2012 até 21/11/2016**, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016.

TST. Súmula 347. Horas extras habituais. Apuração. Média física.

O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de **horas efetivamente prestadas** e a ele **aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas**.

TST. Súmula 431. Salário-hora. Empregado sujeito ao regime geral de trabalho (art. 58, caput, da CLT). 40 horas semanais. Cálculo. Aplicação do divisor 200.

Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a **40 horas semanais** de trabalho, aplica-se o **divisor 200 (duzentos)** para o cálculo do valor do salário-hora.

OJ-SDI1-396. Turnos ininterruptos de revezamento. Alteração da jornada de 8 (oito) para 6 (seis) horas diárias. Empregado horista. Aplicação do divisor 180.

Para o cálculo do salário hora do empregado horista, **submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se o divisor 180**, em observância ao disposto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade salarial.

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

TST. Súmula 443. Dispensa discriminatória. Presunção. Empregado portador de doença grave. Estigma ou preconceito. Direito à reintegração.

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do **vírus HIV** ou **de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito**. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

OJ-SDI2-142. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida.

Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Juiz que, **antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material**, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador de vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva.

ESTÁGIO

OJ-SDI1-366. Estagiário. Desvirtuamento do contrato de estágio. Reconhecimento do vínculo empregatício com a Administração Pública direta ou indireta. Período posterior à Constituição Federal de 1988. Impossibilidade.

Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, **é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta**, por força do art. 37, II, da CF/1988, **bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se requeridas.**

OJ-SDI1-341. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Responsabilidade pelo pagamento.

É de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos expurgos inflacionários.

OJ-SDI1-344. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Prescrição. Termo inicial.

O termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada.

ELETRICITÁRIOS

TST. Súmula 191. Adicional de periculosidade. Incidência. Base de cálculo (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III)

I – O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais.

II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei no 7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III – A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei no 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT.

TST. Súmula 229. Sobreaviso. Eletricitários.

Por aplicação analógica do art. 244, § 2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

TST. Súmula 361. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Exposição intermitente.

O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento.

TST. Súmula 239. Bancário. Empregado de empresa de processamento de dados.

É **bancário** o empregado de **empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico**, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.

OJ-SDC-36. Empregados de empresa de processamento de dados. Reconhecimento como categoria diferenciada. Impossibilidade.

É por lei e não por decisão judicial, que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações, de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador.

EMPRESA PÚBLICA

TST. Súmula 355. CONAB. Estabilidade. Aviso DIREH nº 2 de 12.12.1984

O aviso DIREH nº 2, de 12.12.1984, que concedia estabilidade aos empregados da CONAB, não tem eficácia, porque não aprovado pelo Ministério ao qual a empresa se subordina.

TST. Súmula 390. Estabilidade. Art. 41 da CF/1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional.

Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Inaplicável.

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é **beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988**.

II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, **não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988**.

OJ-SDI1-51. Legislação Eleitoral. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista regidos pela CLT aplicam-se as vedações dispostas no art. 15 da Lei n.º 7.773, de 08.06.1989.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista.

Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício** com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

OJ-SDI1-247. Servidor público. Celetista concursado. Despedida imotivada. Empresa pública e sociedade de economia mista. Possibilidade.

I – A despedida de empregados de **empresa pública e de sociedade de economia mista**, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade; **(este entendimento está superado: TEMA 1022)**

II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) **está condicionada à motivação**, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à **imunidade tributária** e à **execução por precatório**, além das **prerrogativas de foro, prazos e custas processuais**.

OJ-SDI1-339. Teto remuneratório. Empresa pública e sociedade de economia mista. Art. 37, XI, da CR/88.

As **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista** **estão submetidas à observância do teto remuneratório** previsto no inciso XI do art. 37 da CF/1988, sendo aplicável, **inclusive**, ao **período anterior** à alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/1998.

ENGENHEIRO

TST. Súmula 370. Médico e engenheiro. Jornada de trabalho. Lei nºs 3.999/1961 e 4.950-A/1966.

Tendo em vista que as Leis nº 3.999/1961 e 4.950-A/1966 **não estipulam a jornada reduzida**, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, **não há que se falar em horas extras**, **salvo as excedentes à oitava**, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias.

OJ-SDI1-165. Perícia. Engenheiro ou médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. Art. 195 da CLT.

O art. 195 da CLT **não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade**, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

EMPREGADO HORISTA

OJ-SDI1-275. Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Horas extras e adicional.

Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento **faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional**.

OJ-SDI1-396. Turnos ininterruptos de revezamento. Alteração da jornada de 8 (oito) para 6 (seis) horas diárias.

Empregado horista. Aplicação do divisor 180.

Para o cálculo do salário hora do empregado horista, submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se o divisor 180, em observância ao disposto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade salarial.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

TST. Súmula 06. Equiparação salarial. Art. 461 da CLT.

~~I – Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente.~~ **CANCELADO 30.06.2025**

~~II – Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego.~~ **CANCELADO 30.06.2025**

III – A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação.

IV – É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita.

V – A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante.

VI – Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto:

~~a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior;
b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a dois anos entre o reclamante e todos os demais empregados paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato.~~ (item alterado em 09.06.2015)

CANCELADO 30.06.2025

VII – Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos.

VIII – É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial.

IX – Na ação de equiparação salarial, **a prescrição é parcial** e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de **5 (cinco) anos** que precedeu o ajuizamento.

~~X – O conceito de “mesma localidade” de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.~~

CANCELADO 30.06.2025

TST. Súmula 127. Quadro de carreira.

Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a hipótese de equiparação salarial, **não obsta** reclamação fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação.

TST. Súmula 455. Equiparação salarial. Sociedade de economia mista. Art. 37, XIII, da CR/88. Possibilidade.

À sociedade de economia mista **não se aplica a vedação** à equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados **sob o regime da CLT**, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.

OJ-SDI1-296. Equiparação salarial. Atendente e auxiliar de enfermagem. Impossibilidade.

Sendo regulamentada a profissão de **auxiliar de enfermagem**, cujo exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, **impossível a equiparação salarial** do simples atendente com o **auxiliar de enfermagem**.

OJ-SDI1-297. Equiparação salarial. Servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Art. 37, XIII, da CR/88.

O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, **veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público**, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia **equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT**.

OJ-SDI1-379. Empregado de cooperativa de crédito. Bancário. Equiparação. Impossibilidade.

Os **empregados de cooperativas de crédito não se equiparam** a bancário, para efeito de aplicação do art. 224 da CLT, **em razão da inexistência de expressa previsão legal**, considerando, ainda, as diferenças estruturais e operacionais entre as instituições financeiras e as cooperativas de crédito. Inteligência das Leis nºs 4.594, de 29.12.1964, e 5.764, de 16.12.1971.

~~OJ SDI1-418. Equiparação salarial. Plano de cargos e salários. Aprovação por instrumento coletivo. Ausência de alternância de critérios de promoção por antiguidade e merecimento. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, referendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, § 2º, da CLT.~~

ESTABILIDADE

TST. Súmula 54. Optante.

Rescindindo por acordo seu contrato de trabalho, o empregado estável optante tem direito ao **mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da indenização em dobro**, calculada sobre o **maior salário** percebido no emprego. Se houver recebido menos do que esse total, qualquer que tenha sido a forma de transação, **assegura-se-lhe a complementação até aquele limite.**

TST. Súmula 98. FGTS. Indenização. Equivalência. Compatibilidade.

I – A equivalência entre os regimes do **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço** e da **estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica**, sendo **indevidos** valores a título de reposição de diferenças.

II – A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa **são compatíveis com o regime do FGTS**. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS.

TST. Súmula 244. Gestante. Estabilidade provisória.

I – O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não afasta** o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT).

II – A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia **restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.**

III – A empregada gestante **tem direito à estabilidade** provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, **mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.**

TST. Súmula 339. CIPA. Suplente. Garantia de emprego. CR/88.

I – O **suplente** da CIPA **goza da garantia de emprego** prevista no art. 10, II, “a”, do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II – A estabilidade provisória do cipeiro **não constitui vantagem pessoal**, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. **Extinto o**

neiaps97@gmail.com

estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo **impossível** a reintegração e indevida a indenização do período estável.

TST. Súmula 345. BANDEPE. Regulamento interno de pessoal não confere estabilidade aos empregados.

O Regulamento Interno de Pessoal (RIP) do Banco do Estado de Pernambuco – BANDEPE, na parte que trata de seu regime disciplinar, **não confere estabilidade aos seus empregados**.

Súmula 355. CONAB. Estabilidade. Aviso DIREH nº 2 de 12.12.1984

O aviso DIREH nº 2, de 12.12.1984, que concedia estabilidade aos empregados da CONAB, **não tem eficácia**, porque não aprovado pelo Ministério ao qual a empresa se subordina.

TST. Súmula 369. Dirigente sindical. Estabilidade provisória.

I – É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, **ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho**.

II – O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica **limitada**, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3º, da CLT a **sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes**.

III – O **empregado de categoria diferenciada** eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa **atividade pertinente à categoria** profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente.

IV – Havendo **extinção da atividade empresarial** no âmbito da base territorial do sindicato, **não há razão para subsistir a estabilidade**.

V – O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical **durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade**, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

TST. Súmula 371. Aviso prévio indenizado. Efeitos. Superveniência de auxílio-doença no curso deste.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos **limitados às vantagens econômicas** obtidas no período de pré-aviso, ou seja, **salários, reflexos e verbas rescisórias**. No caso de concessão de **auxílio-doença** no curso do aviso prévio, todavia, **só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário**.

TST. Súmula 378. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Art. 118 da Lei nº 8.213/1991.

I – **É constitucional** o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de **12 meses após a cessação do auxílio-doença** ao empregado acidentado.

II – São pressupostos para a concessão da estabilidade o **afastamento superior a 15 dias** e a consequente **percepção do auxílio-doença acidentário**, **salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.**

III – O empregado submetido a contrato de trabalho **por tempo determinado** **goza da garantia provisória de emprego** decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

TST. Súmula 379. Dirigente sindical. Despedida. Falta grave. Inquérito judicial. Necessidade.

O dirigente sindical somente **poderá** ser dispensado por falta grave mediante a **apuração em inquérito judicial**, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

TST. Súmula 390. Estabilidade. Art. 41 da CF/1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional. Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Inaplicável.

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional **é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.**

II – Ao **empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista**, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, **não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.**

TST. Súmula 396. Estabilidade provisória. Pedido de reintegração. Concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Inexistência de julgamento “extra petita”.

I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os **salários** do período compreendido **entre a data da despedida e o final do período de estabilidade**, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego.

II – **Não há nulidade** por julgamento “extra petita” da **decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração**, dados os termos do art. 496 da CLT.

OJ-SDI1-41. Estabilidade. Instrumento normativo. Vigência. Eficácia.

Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, **goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.**

OJ-SDI1-51. Legislação Eleitoral. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista regidos pela CLT aplicam-se as vedações dispostas no art. 15 da Lei n.º 7.773, de 08.06.1989.

OJ-SDI1-247. Servidor público. Celetista concursado. Despedida imotivada. Empresa pública e sociedade de economia mista. Possibilidade.

I – A despedida de empregados de **empresa pública e de sociedade de economia mista**, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade; **(este entendimento está superado: TEMA 1022)**

II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) **está condicionada à motivação**, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à **imunidade tributária** e à **execução por precatório**, além das **prerrogativas de foro, prazos e custas processuais**.

OJ-SDI1-253. Estabilidade provisória. Cooperativa. Lei nº 5.764/71. Conselho Fiscal. Suplente. Não assegurada.

O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego **apenas aos empregados eleitos diretores** de Cooperativas, **não abrangendo os membros suplentes**.

OJ-SDI1-268. Indenização adicional. Leis nºs 6.708/79 e 7.238/84. Aviso prévio. Projeção. Estabilidade provisória.

Somente **após o término do período estábilitário** é que se **inicia a contagem do prazo do aviso prévio** para efeito das indenizações previstas nos artigos 9º da Lei nº 6.708/79 e 9º da Lei nº 7.238/84.

OJ-SDI1-364. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Servidor público de fundação regido pela CLT.

Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, **ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado**, ostenta natureza de **fundação pública**. Assim, **seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT**.

OJ-SDI1-365. Estabilidade provisória. Membro de conselho fiscal de sindicato. Inexistência.

Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto **não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato** (art. 522, § 2º, da CLT).

OJ-SDI1-369. Estabilidade provisória. Delegado sindical. Inaplicável.

O **delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória** prevista no art. 8º, VIII, da CF/1988, a qual é dirigida, **exclusivamente**, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de **direção** nos sindicatos, **submetidos a processo eletivo**.

OJ-SDI1-399. Estabilidade provisória. Ação trabalhista ajuizada após o término do período de garantia de emprego. Abuso do exercício do direito de ação. Não configuração. Indenização devida.

O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável.

OJ-SDI2-6. Ação rescisória. Cipeiro suplente. Estabilidade. ADCT da CR/88, art. 10, II, “a”. Súmula nº 83 do TST.

Rescindir-se o julgado que **nega estabilidade a membro suplente de CIPA**, representante de **empregado**, por ofensa ao art. 10, II, “a”, do ADCT da CF/88, ainda que se cuide de decisão anterior à Súmula nº 339 do TST. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-23. Ação rescisória. Estabilidade. Período pré-eleitoral. Violação de lei. Súmula nº 83 do TST.

Aplicável.

Não procede pedido de rescisão de sentença de mérito que **assegura** ou **nega** estabilidade pré-eleitoral, quando a decisão rescindenda for **anterior à Orientação Jurisprudencial nº 51**, da Seção de Dissídios Individuais do TST (25.11.96). Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-24. Ação rescisória. Estabilidade provisória. Reintegração em período posterior. Direito limitado aos salários e consectários do período de estabilidade.

Rescindir-se o julgado que **reconhece estabilidade provisória e determina a reintegração de empregado**, quando já exaurido o respectivo período de estabilidade. Em juízo rescisório, restringe-se a condenação quanto aos salários e consectários **até o termo final da estabilidade**.

OJ-SDI2-64. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida.

Não fere direito líquido e certo a concessão de **tutela antecipada** para **reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva**.

OJ-SDI2-65. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida. Dirigente sindical.

Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT, **não fere direito líquido e certo** a determinação liminar de **reintegração no emprego de dirigente sindical**, em face da previsão do inciso X do art. 659 da CLT.

OJ-SDI2-137. Mandado de segurança. Dirigente sindical. Art. 494 da CLT. Aplicável.

Constitui direito líquido e certo do empregador **a suspensão do empregado**, ainda que detentor de estabilidade sindical, **até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada**, na forma do art. 494, “caput” e parágrafo único, da CLT.

OJ-SDI2-142. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida.

Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Juiz que, **antecipando a tutela jurisdicional**, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a **razoabilidade do direito subjetivo material**, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador de vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva.

OJ-SDC-30. Estabilidade da gestante. Renúncia ou transação de direitos constitucionais. Impossibilidade.

Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, **torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.**

OJ-SDC-31. Estabilidade do acidentado. Acordo homologado. Prevalência. Impossibilidade. Violação do art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Não é possível a prevalência de acordo sobre legislação vigente, quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porquanto o caráter imperativo dessa última restringe o campo de atuação da vontade das partes.

FALTA AO SERVIÇO

TST. Súmula 15. Atestado médico.

A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, **deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei.**

TST. Súmula 32. Abandono de emprego.

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador **não retornar ao serviço** no prazo de **30 (trinta) dias** após a **cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.**

TST. Súmula 46. Acidente de Trabalho.

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho **não são** consideradas para os efeitos de **duração de férias e cálculo da gratificação natalina.**

TST. Súmula 89. Falta ao serviço.

Se as faltas já são justificadas pela lei, **consideram-se como ausências legais e não serão descontadas** para o cálculo do período de férias.

TST. Súmula 155. Ausência ao serviço.

As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, **como parte**, à Justiça do Trabalho **não serão descontadas de seus salários**.

TST. Súmula 282. Abono de faltas. Serviço médico da empresa.

Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última mediante convênio compete abonar os **primeiros 15 (quinze) dias de ausência ao trabalho**.

FERIADOS**TST. Súmula 27. Comissionista.**

É **devida** a remuneração do **repouso semanal** e dos **dias feriados** ao empregado comissionista, **ainda que** **praticista**.

TST. Súmula 146. Trabalho em domingos e feriados, não compensado.

O trabalho prestado em domingos e feriados, **não compensado**, **deve ser pago em dobro**, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

TST. Súmula 385. Feriado local ou forense. Ausência de expediente forense. Prazo recursal. Prorrogação. Comprovação. Necessidade.

I – **Incumbe à parte** o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de **feriado local** que autorize a prorrogação do prazo recursal. No caso de o recorrente alegar a existência de **feriado local** e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de **5 (cinco) dias para que seja sanado o vício** (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), **sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal**;

II – Na hipótese de **feriado forense**, **incumbirá à autoridade** que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos.

III – **Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso**, mediante **prova documental superveniente**, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, **desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense**.

OJ-SDI1-103. Adicional de insalubridade. Repouso semanal e feriados.

O adicional de insalubridade já remunera os **dias de repouso semanal** e **feriados**.

FÉRIAS

TST. Súmula 07. Férias.

A indenização pelo não deferimento das férias **no tempo oportuno** será calculada com base na **remuneração devida ao empregado na época da reclamação** ou, se for o caso, **na da extinção do contrato**.

TST. Súmula 10. Professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares.

Aviso prévio.

O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, *caput* e § 3º, da CLT) **não exclui o direito ao aviso prévio**, na hipótese de **dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares**.

TST. Súmula 46. Acidente de Trabalho.

As faltas ou ausências decorrentes de acidente do trabalho **não são** consideradas para os efeitos de **duração de férias e cálculo da gratificação natalina**.

TST. Súmula 81. Férias.

Os dias de férias **gozados após o período legal de concessão** **deverão** ser remunerados **em dobro**.

TST. Súmula 89. Falta ao serviço.

Se as faltas já são justificadas pela lei, **consideram-se como ausências legais** e **não serão descontadas** para o cálculo do período de férias.

TST. Súmula 149. Tarefeiro. Férias.

A remuneração das férias do **tarefeiro** deve ser calculada **com base na média da produção do período aquisitivo**, aplicando-se-lhe a tarifa **da data da concessão**.

TST. Súmula 159. Substituição de caráter eventual e vacância do cargo.

I – Enquanto perdurar a substituição que **não tenha caráter meramente eventual**, **inclusive** nas férias, o empregado substituto **fará jus** ao salário contratual do substituído.

II – Vago o cargo **em definitivo**, o empregado que passa a 67ª cupa-lo **não tem** direito a salário igual ao do antecessor.

TST. Súmula 171. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção.

Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, **ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses** (art. 147 da CLT).

TST. Súmula 261. Férias proporcionais. Pedido de demissão. Contrato vigente há menos de um ano.

O empregado que se demite **antes de complementar 12 (doze) meses** de serviço **tem direito** a férias proporcionais.

TST. Súmula 328. Férias. Terço constitucional.

O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, **gozadas ou não**, na vigência da CF/1988, **sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.**

~~**TST. Súmula 450. Férias. Gozo na época própria. Pagamento por fora. Dobra devida. Arts. 137 e 145 da CLT.**~~
CANCELADA 30.06.2025

~~É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, **incluído o terço constitucional**, com base no art. 137 da CLT, quando, **ainda que gozadas na época própria**, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.~~ **SÚMULA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF!**

OJ-SDI1-195. Férias indenizadas. FGTS. Não incidência.

Não incide a contribuição para o **FGTS** sobre as **férias indenizadas**.

OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósito do FGTS.

I. A majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração das horas extras habituais **deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário**, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

II. O item I será aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.03.2023.

FERROVIÁRIO

TST. Súmula 61. Ferroviário.

Aos ferroviários que trabalham em **estação do interior**, assim **classificada por autoridade competente**, **não são devidas horas extras** (art. 243 da CLT).

TST. Súmula 67. Gratificação. Ferroviário.

Chefe de trem, regido pelo estatuto dos ferroviários (Decreto nº 35.530, de 19.09.1959), **não tem direito à gratificação** prevista no respectivo art. 110.

TST. Súmula 446. Maquinista ferroviário. Intervalo intrajornada. Supressão parcial ou total. Horas extras devidas. Compatibilidade entre os arts. 71, § 4º e 238, § 5º da CLT.

A garantia ao intervalo intrajornada, prevista no art. 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria “c” (equipagem de trem em geral), não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos arts. 71, § 4º, e 238, § 5º, da CLT.

OJ-SDI1-274. Turno ininterrupto de revezamento. Ferroviário. Horas extras. Devidas.

O ferroviário submetido a **escalas variadas, com alternância de turnos**, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988.

FUNÇÃO DE CONFIANÇA**TST. Súmula 102. Bancário. Cargo de confiança.**

I – A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, **dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos.**

II – O bancário que exerce a função a que se refere o § 2º do art. 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a um terço de seu salário **já tem remuneradas as duas horas extraordinárias excedentes de seis.**

III – Ao **bancário exercente de cargo de confiança** previsto no artigo 224, § 2º, da CLT **são devidas as 7ª e 8ª horas**, como extras, no período em que se verificar o **pagamento a menor da gratificação de 1/3.**

IV – O bancário **sujeito à regra do art. 224, § 2º, da CLT** **cumprir jornada de trabalho de 8 (oito) horas**, sendo extraordinárias as trabalhadas **além da oitava.**

V – O **advogado empregado de banco**, pelo simples exercício da advocacia, **não exerce cargo de confiança**, não se enquadrando, portanto, na hipótese do § 2º do art. 224 da CLT.

VI – O **caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança.** Se perceber gratificação igual ou superior a um terço do salário do posto efetivo, **essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as duas horas extraordinárias além da sexta.**

VII – O bancário exercente de função de confiança, que **percebe a gratificação não inferior ao terço legal**, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, **não tem direito às sétima e oitava horas como extras**, mas **tão somente às diferenças de gratificação de função, se postuladas.**

TST. Súmula 287. Jornada de trabalho. Gerente bancário.

A jornada de trabalho do empregado de banco **gerente de agência** é regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao **gerente-geral** de agência bancária, **presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.**

TST. Súmula 372. Gratificação de função. Supressão ou redução. Limites.

~~I – Percebida a gratificação de função por 10 (dez) ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira.~~ **CANCELADO 30.06.2025**

II – Mantido o empregado no exercício da função comissionada, **não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.**

OJ-SDI1-17. Banco do Brasil. AP e ADI.

Os adicionais AP, ADI ou AFR, somados ou considerados isoladamente, **sendo equivalentes a 1/3 do salário do cargo efetivo (art. 224, § 2º, da CLT), excluem o empregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil da jornada de 6 horas.**

OJ-SDI1-113. Adicional de transferência. Cargo de confiança ou previsão contratual de transferência. Devido. Desde que a transferência seja provisória.

O fato de o empregado exercer **cargo de confiança** ou a **existência de previsão de transferência** no contrato de trabalho **não exclui o direito ao adicional.** O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a **transferência provisória.**

FGTS

TST. Súmula 63. Fundo de garantia.

A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **incide sobre a remuneração mensal** devida ao empregado, **inclusive horas extras e adicionais eventuais.**

TST. Súmula 98. FGTS. Indenização. Equivalência. Compatibilidade.

I – A equivalência entre os regimes do **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço** e da **estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica**, sendo **indevidos** valores a título de reposição de diferenças.

II – A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa **são compatíveis com o regime do FGTS.** Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS.

TST. Súmula 305. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Incidência sobre o aviso prévio.

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito** a contribuição para o FGTS.

TST. Súmula 362. FGTS. Prescrição.

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu **a partir de 13.11.2014**, é **quinquenal a prescrição** do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, **observado o prazo de dois anos após o término do contrato**;

II – Para os casos em que o prazo prescricional **já estava em curso em 13.11.2014**, aplica-se o **prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos**, contados do termo inicial, ou **cinco anos**, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

~~**TST. Súmula 426. Depósito recursal. Utilização da guia GFIP. Obrigatoriedade. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Nos dissídios individuais o depósito recursal será efetivado mediante a utilização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, admitido o depósito judicial, realizado na sede do juízo e à disposição deste, na hipótese de relação de trabalho **não submetida** ao regime do FGTS.~~

TST. Súmula 461. FGTS. Diferenças. Recolhimento. Ônus da prova.

É do **empregador** o ônus da prova em relação à **regularidade dos depósitos do FGTS**, pois o pagamento é **fato extintivo** do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).

OJ-SDI1-42. FGTS. Multa de 40%.

I – É **devida a multa do FGTS** sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90.

II – O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, **desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado**, por ausência de previsão legal.

OJ-SDI1-195. Férias indenizadas. FGTS. Não incidência.

Não incide a contribuição para o **FGTS** sobre as **férias indenizadas**.

OJ-SDI1-232. FGTS. Incidência. Empregado transferido para o exterior. Remuneração.

O **FGTS** incide sobre **todas as parcelas de natureza salarial** pagas ao empregado em virtude de **prestação de serviços no exterior**.

OJ-SDI1-302. FGTS. Índice de correção. Débitos trabalhistas.

Os créditos referentes ao FGTS, decorrentes de condenação judicial, serão corrigidos pelos **mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas**.

OJ-SDI1-341. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Responsabilidade pelo pagamento.

É de responsabilidade do empregador o pagamento da **diferença da multa de 40%** sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos **expurgos inflacionários**.

OJ-SDI1-344. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Prescrição. Termo inicial.

O termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, **deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal**, que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada.

OJ-SDI1-362. Contrato nulo. Efeitos. FGTS. Medida Provisória 2.164-41, de 24.08.2001, e art. 19-A da Lei nº 8.036, de 11.05.1990. Irretroatividade.

Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036³, de 11.05.1990, aos contratos declarados nulos celebrados **antes da vigência** da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.08.2001.

OJ-SDI1-370. FGTS. Multa de 40%. Diferenças dos expurgos inflacionários. Prescrição. Interrupção decorrente de protestos judiciais.

O ajuizamento de protesto judicial dentro do biênio posterior à Lei Complementar nº 110, de 29.06.2001, **interrompe a prescrição**, sendo irrelevante o transcurso de mais de dois anos da propositura de outra medida acautelatória, com o mesmo objetivo, ocorrida antes da vigência da referida lei, **pois ainda não iniciado o prazo prescricional**, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1.

OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósito do FGTS.

³ **Art. 19-A.** É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. **Parágrafo único.** O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do *caput*, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

- I. A majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração das horas extras habituais **deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário**, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.
- II. O item I será aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.03.2023.

GORJETAS

TST. Súmula 354. Gorjetas. Natureza jurídica. Repercussões.

As gorjetas, **cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram** a remuneração do empregado, **não servindo** de base de cálculo para as parcelas de **aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado**.

GRATIFICAÇÕES

TST. Súmula 50. Gratificação natalina.

A gratificação natalina, instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é **devida** pela **empresa cessionária** ao servidor público cedido **enquanto durar a cessão**.

TST. Súmula 67. Gratificação. Ferroviário.

Chefe de trem, regido pelo estatuto dos ferroviários (Decreto nº 35.530, de 19.09.1959), **não tem direito à gratificação** prevista no respectivo art. 110.

TST. Súmula 109. Gratificação de função.

O bancário **não enquadrado** no § 2º do art. 224 da CLT, que **receba gratificação de função**, **não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem**.

TST. Súmula 115. Horas extras. Gratificações semestrais.

O valor das **horas extras habituais integra** a remuneração do trabalhador para o cálculo das **gratificações semestrais**.

TST. Súmula 148. Gratificação natalina.

É computável a **gratificação de Natal** para efeito de **cálculo de indenização**.

~~TST. Súmula 152. Gratificação. Ajuste tácito. CANCELADA 30.06.2025~~

O fato de constar do recibo de pagamento de gratificação o caráter de liberalidade **não basta, por si só, para excluir a existência de ajuste tácito.**

TST. Súmula 157. Gratificação.

A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, **é devida** na rescisão contratual de iniciativa do empregado.

TST. Súmula 202. Gratificação por tempo de serviço. Compensação.

Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, **o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.**

TST. Súmula 203. Gratificação por tempo de serviço. Natureza salarial.

A gratificação por tempo de serviço **integra** o salário para todos os efeitos legais.

TST. Súmula 225. Repouso semanal. Cálculo. Gratificação por tempo de serviço e produtividade.

As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, **não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado.**

TST. Súmula 226. Bancário. Gratificação por tempo de serviço.

A gratificação por tempo de serviço **integra** o cálculo das **horas extras.**

TST. Súmula 240. Bancário. Gratificação de função e adicional por tempo de serviço.

O adicional por tempo de serviço **integra** o cálculo da gratificação prevista no art. 224, § 2º, da CLT.

TST. Súmula 253. Gratificação semestral. Repercussões.

A gratificação semestral **não repercute** no cálculo das **horas extras**, das **férias** e do **aviso prévio**, ainda que indenizados. **Repercute**, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina.

~~TST. Súmula 372. Gratificação de função. Supressão ou redução. Limites. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Percebida a gratificação de função por 10 (dez) ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira.~~

~~II — Mantido o empregado no exercício da função comissionada, **não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.**~~

TST. Súmula 373. Gratificação semestral. Congelamento. Prescrição parcial.

Tratando-se de pedido de **diferença de gratificação semestral** que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a **parcial**.

OJ-SDI1-56. Nossa Caixa Nosso Banco (Caixa Econômica do Estado de São Paulo). Regulamento. Gratificação especial e/ou anuênios.

Direito reconhecido apenas àqueles empregados que tinham 25 anos de efetivo exercício prestados exclusivamente à Caixa.

OJ-SDI1-208. Radiologista. Gratificação de raios “X”. Redução. Lei nº 7.923/89.

A alteração da gratificação por trabalho com raios “X”, de quarenta para dez por cento, na forma da Lei nº 7.923/89, **não causou prejuízo ao trabalhador** porque passou a incidir sobre o salário incorporado com todas as demais vantagens.

OJ-SDI2-26. Ação rescisória. Gratificação de nível superior. Suframa.

A extensão da gratificação instituída pela SUFRAMA aos servidores celetistas exercentes de atividade de nível superior **não ofende as disposições contidas nos arts. 37, XIII e 39, § 1º, da CF/1988.**

GRUPO ECONÔMICO

TST. Súmula 93. Bancário.

Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na **venda de papéis ou valores mobiliários** de empresas pertencentes **ao mesmo grupo econômico**, se exercida essa atividade **no horário e no local de trabalho** e **com o consentimento**, tácito ou expresso, do banco empregador.

TST. Súmula 129. Contrato de trabalho. Grupo econômico.

A prestação de serviços a mais de uma empresa **do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.**

TST. Súmula 239. Bancário. Empregado de empresa de processamento de dados.

É **bancário** o empregado de **empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico**, exceto quando a empresa de processamento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.

OJ-SDI1-411. Sucessão trabalhista. Aquisição de empresa pertencente a grupo econômico. Responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. Inexistência.

O sucessor **não responde** solidariamente por débitos trabalhistas de empresa **não adquirida**, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, **ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão**.

HORAS EXTRAS

TST. Súmula 24. Serviço extraordinário.

Inserir-se no cálculo da indenização **por antiguidade** o salário relativo a **serviço extraordinário**, → **desde que** → **habitualmente prestado**.

TST. Súmula 45. Serviço suplementar.

A remuneração do serviço suplementar, **habitualmente prestado**, **integra o cálculo da gratificação natalina** prevista na Lei nº 4.090, de 13.07.1962.

TST. Súmula 61. Ferroviário.

Aos ferroviários que trabalham em **estação do interior**, assim classificada por autoridade competente, **não são devidas horas extras** (art. 243 da CLT).

TST. Súmula 96. Marítimo.

A permanência do tripulante a bordo do navio, **no período de repouso**, além da jornada, **não importa presunção** de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, **circunstâncias que devem resultar provadas**, dada a natureza do serviço.

TST. Súmula 110. Jornada de trabalho. Intervalo.

No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, **devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional**.

TST. Súmula 113. Bancário. Sábado. Dia útil.

O **sábado** do bancário é **dia útil não trabalhado**, não dia de repouso remunerado. **Não cabe** a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração.

TST. Súmula 115. Horas extras. Gratificações semestrais.

O valor das **horas extras habituais integra** a remuneração do trabalhador para o cálculo das **gratificações semestrais**.

TST. Súmula 118. Jornada de trabalho. Horas extras.

Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, **não previstos em lei**, representam **tempo à disposição da empresa**, **remunerados como serviço extraordinário**, se acrescidos ao final da jornada.

TST. Súmula 124. Bancário. Salário-hora. Divisor. (O verbete foi ALTERADO, em 26.6.2017, em razão do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre a matéria – processo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138)

I – o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:

a) **180**, para os empregados submetidos à jornada de **seis horas** prevista no caput do art. 224 da CLT;

b) **220**, para os empregados submetidos à jornada de **oito horas**, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.

II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, **no período de 27/09/2012 até 21/11/2016**, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016.

TST. Súmula 132. Adicional de periculosidade. Integração.

I – O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, **integra o cálculo de indenização e de horas extras**.

TST. Súmula 172. Repouso remunerado. Horas extras. Cálculo.

Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras **habitualmente prestadas**.

TST. Súmula 199. Bancário. Pré-contratação de horas extras.

I – A contratação do serviço suplementar, **quando da admissão do trabalhador bancário, é nula**. Os valores assim ajustados **apenas remuneram a jornada normal**, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

II – Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a **prescrição total** se a ação não for ajuizada no prazo de **cinco anos**, **a partir da data em que foram suprimidas**.

neiaps97@gmail.com

TST. Súmula 226. Bancário. Gratificação por tempo de serviço.

A gratificação por tempo de serviço **integra** o cálculo das **horas extras**.

TST. Súmula 253. Gratificação semestral. Repercussões.

A gratificação semestral **não repercute** no cálculo das **horas extras**, das **férias** e do **aviso prévio**, ainda que indenizados. **Repercute**, contudo, pelo seu duodécimo na **indenização por antiguidade** e na **gratificação natalina**.

TST. Súmula 264. Hora suplementar. Cálculo.

A remuneração do serviço suplementar é composta do **valor da hora normal**, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa.

TST. Súmula 291. Horas extras. Habitualidade. Supressão. Indenização.

A **supressão** total ou parcial, pelo empregador, de **serviço suplementar prestado com habitualidade**, durante **pelo menos 1 (um) ano**, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de **1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente**, para cada ano ou fração **igual ou superior a seis meses** de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a **média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança**, multiplicada pelo valor da hora extra **do dia da supressão**.

TST. Súmula 338. Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova.

I – É ônus do **empregador** que conta com mais de **10 (dez) empregados** **o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT**. A não-apresentação **injustificada** dos controles de frequência gera **presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho**, a qual **pode ser elidida por prova em contrário**.

II – A presunção de veracidade da jornada de trabalho, **ainda que prevista em instrumento normativo**, **pode ser elidida por prova em contrário**.

III – Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes **são inválidos como meio de prova**, **invertendo-se o ônus da prova**, relativo às **horas extras**, **que passa a ser do empregador**, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

TST. Súmula 340. Comissionista. Horas Extras.

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, **tem direito ao adicional de**, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em **horas extras**, **calculado sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês**, considerando-se como divisor o **número de horas efetivamente trabalhadas**.

neiaps97@gmail.com

TST. Súmula 347. Horas extras habituais. Apuração. Média física.

O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de **horas efetivamente prestadas** e a ele **aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento** daquelas verbas.

~~**TST. Súmula 366. Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto **não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários**. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, **não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).**~~

TST. Súmula 370. Médico e engenheiro. Jornada de trabalho. Lei nºs 3.999/1961 e 4.950-A/1966.

Tendo em vista que as Leis nº 3.999/1961 e 4.950-A/1966 **não estipulam a jornada reduzida**, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros, **não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava**, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias.

TST. Súmula 376. Horas extras. Limitação. Art. 59 da CLT. Reflexos.

- I – A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias **não exime** o empregador de pagar todas as horas trabalhadas.
- II – O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, **independentemente** da limitação prevista no “caput” do art. 59 da CLT.

TST. Súmula 391. Petroleiros. Lei nº 5.811/1972. Turno ininterrupto de revezamento. Horas extras e alteração da jornada para horário fixo.

- I – A Lei nº 5.811/1972 foi recepcionada pela CF/88 no que se refere à duração da jornada de trabalho em **regime de revezamento dos petroleiros**.
- II – A previsão contida no art. 10 da Lei nº 5.811/1972⁴, possibilitando a mudança do regime de revezamento para horário fixo, **constitui alteração lícita**, não violando os arts. 468 da CLT e 7º, VI, da CF/1988.

TST. Súmula 423. Turno ininterrupto de revezamento. Fixação de jornada de trabalho mediante negociação coletiva. Validade. CANCELADA 30.06.2025

Estabelecida **jornada superior a seis horas e limitada a oito horas** por meio de regular **negociação coletiva**, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento **não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.**

TST. Súmula 429. Tempo à disposição do empregador. Art. 4º da CLT. Período de deslocamento entre a portaria e o local de trabalho. CANCELADA 30.06.2025

Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador **entre a portaria da empresa e o local de trabalho**, desde que **supere o limite de 10 (dez) minutos diários.**

TST. Súmula 431. Salário-hora. Empregado sujeito ao regime geral de trabalho (art. 58, caput, da CLT). 40 horas semanais. Cálculo. Aplicação do divisor 200.

Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a **40 horas semanais** de trabalho, aplica-se o **divisor 200 (duzentos)** para o cálculo do valor do salário-hora.

TST. Súmula 437. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do art. 71 da CLT. CANCELADA 30.06.2025

I — Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o **pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50%** sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

II — É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a **supressão ou redução do intervalo intrajornada** porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), **indeferido à negociação coletiva.**

III — Possui **natureza salarial** a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o **intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação**, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.

IV — Ultrapassada **habitualmente** a jornada de seis horas de trabalho, **é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora**, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, **acrescido do respectivo adicional**, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.

TST. Súmula 438. Intervalo para recuperação térmica do empregado. Ambiente artificialmente frio. Horas extras. Art. 253 da CLT. Aplicação analógica.

O empregado submetido a trabalho **contínuo** em ambiente artificialmente **frio**, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, **ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.**

TST. Súmula 446. Maquinista ferroviário. Intervalo intrajornada. Supressão parcial ou total. Horas extras devidas. Compatibilidade entre os arts. 71, § 4º e 238, § 5º da CLT.

A garantia ao intervalo intrajornada, prevista no art. 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria “c” (equipagem de trem em geral), não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos arts. 71, § 4º, e 238, § 5º, da CLT.

~~**TST. Súmula 449.** Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei nº 10.243, de 19.06.2001. Norma coletiva. Flexibilização. Impossibilidade. CANCELADA 30.06.2025~~

~~A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, **não mais prevalece** cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que **estabelece o limite de 5 (cinco) minutos** que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras.~~

OJ-SDI1-17. Banco do Brasil. AP e ADI.

Os adicionais AP, ADI ou AFR, somados ou considerados isoladamente, **sendo equivalentes a 1/3 do salário do cargo efetivo (art. 224, § 2º, da CLT), excluem o empregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil da jornada de 6 horas.**

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

I – O valor das horas extras **integra a remuneração do empregado** para o cálculo da complementação de aposentadoria, **desde que** sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.

II – Os adicionais AP e ADI **não integram** o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;

III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a **média trienal**;

IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;

V – O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 **não** assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI1-47. Hora extra. Adicional de insalubridade. Base de cálculo.

A base de cálculo da hora extra é o resultado da **soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade.**

OJ-SDI1-60. Portuários. Hora noturna. Horas extras. Lei nº 4.860/65, arts. 4º E 7º, § 5º.

I – A hora noturna no regime de trabalho no porto, compreendida entre **dezenove horas e sete horas** do dia seguinte, é de **sessenta minutos.**

II – Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o **salário básico** percebido, **excluídos** os adicionais de risco e produtividade.

OJ-SDI1-97. Horas extras. Adicional noturno. Base de cálculo.

O adicional **noturno** **integra** a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.

OJ-SDI1-123. Bancários. Ajuda alimentação.

A **ajuda alimentação prevista em norma coletiva** em decorrência de prestação de **horas extras tem natureza indenizatória** e, por isso, **não integra** o salário do empregado bancário.

OJ-SDI1-206. Professor. Horas extras. Adicional de 50%.

Excedida a **jornada máxima** (art. 318 da CLT), as horas excedentes devem ser remuneradas com o **adicional de, no mínimo, 50%** (art. 7º, XVI, CF/1988).

OJ-SDI1-213. Telex. Operadores. Art. 227 da CLT. Inaplicável.

O **operador de telex de empresa, cuja atividade econômica não se identifica** com qualquer uma das previstas no art. 227 da CLT, **não se beneficia de jornada reduzida.**

OJ-SDI1-233. Horas extras. Comprovação de parte do período alegado.

A decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental **não ficará limitada ao tempo por ela abrangido**, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período.

OJ-SDI1-235. Horas Extras. Salário por produção.

O empregado que **recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada** tem direito à percepção **apenas do adicional de horas extras**, **exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo.**

OJ-SDI1-242. Prescrição total. Horas extras. Adicional. Incorporação.

Embora haja previsão legal para o direito à hora extra, **inexiste previsão para a incorporação ao salário do respectivo adicional**, razão pela qual deve incidir a **prescrição total**.

OJ-SDI1-274. Turno ininterrupto de revezamento. Ferroviário. Horas extras. Devidas.

O ferroviário submetido a **escalas variadas, com alternância de turnos**, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988.

OJ-SDI1-275. Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Horas extras e adicional.

Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento **faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional**.

OJ-SDI1-308. Jornada de trabalho. Alteração. Retorno à jornada inicialmente contratada. Servidor público.

O retorno do **servidor público** (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada **inicialmente contratada** não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada **definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes**.

OJ-SDI1-323. Acordo de compensação de jornada. “Semana espanhola”. Validade.

É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada “**semana espanhola**”, que alterna a prestação de **48 horas em uma semana** e **40 horas em outra**, não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/1988 o seu **ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho**.

OJ-SDI1-332. Motorista. Horas extras. Atividade externa. Controle de jornada por tacógrafo. Resolução nº 816/1986 do CONTRAN.

O tacógrafo, **por si só**, sem a existência de outros elementos, **não serve para controlar a jornada de trabalho de empregado que exerce atividade externa**.

~~OJ-SDI1-355. Intervalo interjornadas. Inobservância. Horas extras. Período pago como sobrejornada. Art. 66 da CLT. Aplicação analógica do § 4º do art. 71 da CLT. CANCELADA 30.06.2025~~

O desrespeito ao intervalo mínimo **interjornadas** previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, **devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional**.

OJ-SDI1-358. Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Possibilidade. (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.2.2016) – Res. 202/2016, DEJT divulgado em 19, 22 e 23.02.2016.

I – Havendo contratação para cumprimento de **jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais**, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo **proporcional ao tempo trabalhado**.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional **não é válida** remuneração de empregado público **inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida**. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (RE 565.621)

OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósito do FGTS.

I. A majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração das horas extras habituais **deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário**, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

II. **O item I será aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.03.2023.**

OJ-SDI1-396. Turnos ininterruptos de revezamento. Alteração da jornada de 8 (oito) para 6 (seis) horas diárias. Empregado horista. Aplicação do divisor 180.

Para o cálculo do salário hora do **empregado horista, submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se o divisor 180**, em observância ao disposto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade salarial.

OJ-SDI1-397. Comissionista misto. Horas extras. Base de cálculo. Aplicação da súmula nº 340 do TST.

O empregado que recebe **remuneração mista**, ou seja, **uma parte fixa e outra variável**, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. **Em relação à parte fixa, são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido somente o adicional de horas extras**, aplicando-se à hipótese o disposto na **Súmula nº 340 do TST**.

OJ-SDI1-403. Advogado empregado. Contratação anterior à Lei nº 8.906/94. Jornada de trabalho mantida com o advento da lei. Dedicção exclusiva. Caracterização.

O advogado empregado contratado para **jornada de 40 horas semanais**, antes da edição da Lei nº 8.906, de 04.07.1994, **está sujeito ao regime de dedicação exclusiva** disposto no art. 20 da referida lei, pelo que **não tem direito à jornada de 20 horas semanais ou 4 diárias**.

OJ-SDI1-407. Jornalista. Empresa não jornalística. Jornada de trabalho reduzida. Arts. 302 a 303 da CLT.

O jornalista que exerce funções típicas de sua profissão, **independentemente do ramo de atividade do empregador**, tem direito à jornada reduzida prevista no artigo 303 da CLT.

OJ-SDI1-415. Horas extras. Reconhecimento em juízo. Critério de dedução/abatimento dos valores comprovadamente pagos no curso do contrato de trabalho.

A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo **não pode ser limitada ao mês de apuração**, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho.

OJ-SDI1-420. Turnos ininterruptos de revezamento. Elastecimento da jornada de trabalho. Norma coletiva com eficácia retroativa. Invalidez.

É **inválido** o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de **8 (oito) horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento**.

OJ-SDI2-5. Ação rescisória. Banco do Brasil. AP e ADI. Horas extras. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se acolhe pedido de rescisão de julgado que deferiu a empregado do Banco do Brasil S.A. horas extras após a sexta, não obstante o pagamento dos adicionais AP e ADI, ou AFR quando a decisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial nº 17, da Seção de Dissídios Individuais do TST (07.11.94). Incidência das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF.

HORAS TRAJETO (IN ITINERE)

~~**TST, Súmula 90. Horas “in itinere”. Tempo de serviço. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~I — O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno **é computável na jornada de trabalho**.~~

~~II — A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do transporte público regular é circunstância que **também gera o direito às horas “in itinere”**.~~

~~III — A mera insuficiência de transporte público **não enseja** o pagamento de horas “in itinere”.~~

~~IV — Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas “in itinere” remuneradas **limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público**.~~

~~V — Considerando que as horas “in itinere” são **computáveis** na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal **é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo**.~~

~~TST. Súmula 320. Horas in itinere. Obrigatoriedade de cômputo na jornada de trabalho. CANCELADA~~

30.06.2025

~~O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percepção das horas "in itinere".~~

INDENIZAÇÕES

TST. Súmula 24. Serviço extraordinário.

Inserir-se no cálculo da indenização por antiguidade o salário relativo a serviço extraordinário, → desde que habitualmente prestado.

TST. Súmula 28. Indenização.

No caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão.

TST. Súmula 44. Aviso Prévio.

A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio.

TST. Súmula 54. Optante.

Rescindindo por acordo seu contrato de trabalho, o empregado estável optante tem direito ao mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da indenização em dobro, calculada sobre o maior salário percebido no emprego. Se houver recebido menos do que esse total, qualquer que tenha sido a forma de transação, assegura-se-lhe a complementação até aquele limite.

TST. Súmula 98. FGTS. Indenização. Equivalência. Compatibilidade.

I – A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da estabilidade prevista na CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos valores a título de reposição de diferenças.
II – A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa são compatíveis com o regime do FGTS. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS.

TST. Súmula 148. Gratificação natalina.

É computável a gratificação de Natal para efeito de cálculo de indenização.

TST. Súmula 182. Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

O tempo do aviso prévio, **mesmo indenizado**, conta-se para efeito da **indenização adicional** prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

TST. Súmula 242. Indenização adicional. Valor.

A indenização adicional, prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979 e no art. 9º da Lei nº 7.238 de 28.10.1984, corresponde ao salário mensal, no valor devido na data da comunicação do despedimento, integrado pelos adicionais legais ou convencionados, ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a gratificação natalina.

TST. Súmula 291. Horas extras. Habitualidade. Supressão. Indenização.

A **supressão** total ou parcial, pelo empregador, de **serviço suplementar prestado com habitualidade**, durante **pelo menos 1 (um) ano**, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de **1 (um) mês das horas suprimidas**, **total ou parcialmente**, para cada ano ou fração **igual ou superior a seis meses** de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a **média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança**, multiplicada pelo valor da hora extra **do dia da supressão**.

TST. Súmula 314. Indenização adicional. Verbas rescisórias. Salário corrigido.

Se ocorrer a rescisão contratual no período de **30 (trinta) dias** que antecede à data-base, observado a Súmula nº 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido **não afasta o direito à indenização adicional** prevista nas Leis nºs 6.708, de 30.10.1979 e 7.238, de 28.10.1984.

TST. Súmula 339. CIPA. Suplente. Garantia de emprego. CR/88.

I – O **suplente** da CIPA **goza da garantia de emprego** prevista no art. 10, II, “a”, do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II – A estabilidade provisória do cipeiro **não constitui vantagem pessoal**, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. **Extinto o estabelecimento**, não se verifica a despedida arbitrária, sendo **impossível** a reintegração e indevida a indenização do período estável.

TST. Súmula 389. Seguro-desemprego. Competência da Justiça do Trabalho. Direito à indenização por não liberação de guias.

I – Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador tendo por **objeto indenização pelo não-fornecimento das guias do seguro-desemprego**.

II – O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego **dá origem ao direito à indenização.**

TST. Súmula 392. Dano moral e material. Relação de trabalho. Competência da Justiça do Trabalho.

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é **competente** para processar e julgar **ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive** as oriundas de **acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas**, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

~~**TST. Súmula 439. Danos morais. Juros de mora e atualização monetária. Termo inicial. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da **data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor.** Os juros incidem desde o **ajuizamento da ação**, nos termos do art. 883 da CLT.~~

TST. Súmula 445. Inadimplemento de verbas trabalhistas. Frutos. Posse de má-fé. Art. 1.216 do Código Civil. Inaplicabilidade ao Direito do Trabalho.

A indenização por frutos percebidos pela posse de má-fé, prevista no art. 1.216 do Código Civil, por tratar-se de regra afeta a direitos reais, mostra-se **incompatível com o Direito do Trabalho**, não sendo devida no caso de inadimplemento de verbas trabalhistas.

OJ-SDI1-148. Lei nº 8.880/94, art. 31. Constitucionalidade.

É **constitucional** o art. 31 da Lei nº 8.880/94, que prevê **a indenização por demissão sem justa causa.**

OJ-SDI1-207. Programa de incentivo à demissão voluntária. Indenização. Imposto de renda. Não incidência.

A indenização paga em virtude de adesão a programa de incentivo à demissão voluntária **não está sujeita à incidência do imposto de renda.**

OJ-SDI1-268. Indenização adicional. Leis nºs 6.708/79 e 7.238/84. Aviso prévio. Projeção. Estabilidade provisória.

Somente **após o término do período estável** é que se **inicia a contagem do prazo do aviso prévio** para efeito das indenizações previstas nos artigos 9º da Lei nº 6.708/79 e 9º da Lei nº 7.238/84.

OJ-SDI1-399. Estabilidade provisória. Ação trabalhista ajuizada após o término do período de garantia de emprego. Abuso do exercício do direito de ação. Não configuração. Indenização devida.

O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estável.

OJ-SDI1-421. Honorários advocatícios. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho ou de doença profissional. Ajuizamento perante a Justiça Comum antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004. Posterior remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Art. 85 do CPC de 2015. Art. 20 do CPC de 1973. Incidência.

A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Justiça comum, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, **decorre da mera sucumbência**, nos termos do art. 85 do CPC de 2015 (art. 20 do CPC de 1973), não se sujeitando aos requisitos da Lei nº 5.584/1970.

INTERVALOS

TST. Súmula 110. Jornada de trabalho. Intervalo.

No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, **devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional**.

TST. Súmula 118. Jornada de trabalho. Horas extras.

Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, **não previstos em lei**, representam **tempo à disposição da empresa**, **remunerados como serviço extraordinário**, se acrescidos ao final da jornada.

TST. Súmula 346. Digitador. Intervalos intrajornada. Aplicação analógica do art. 72 da CLT.

Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, **equiparam-se** aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a **intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo**.

TST. Súmula 360. Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos intrajornada e semanal.

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, **não descaracteriza** o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

TST. Súmula 437. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do art. 71 da CLT. CANCELADA

30.06.2025

~~I — Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.~~

~~II — É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.~~

~~III — Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais.~~

~~IV — Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.~~

TST. Súmula 438. Intervalo para recuperação térmica do empregado. Ambiente artificialmente frio. Horas extras. Art. 253 da CLT. Aplicação analógica.

O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.

TST. Súmula 446. Maquinista ferroviário. Intervalo intrajornada. Supressão parcial ou total. Horas extras devidas. Compatibilidade entre os arts. 71, § 4º e 238, § 5º da CLT.

A garantia ao intervalo intrajornada, prevista no art. 71 da CLT, por constituir-se em medida de higiene, saúde e segurança do empregado, é aplicável também ao ferroviário maquinista integrante da categoria “c” (equipagem de trem em geral), não havendo incompatibilidade entre as regras inscritas nos arts. 71, § 4º, e 238, § 5º, da CLT.

OJ-SDI1-178. Bancário. Intervalo de 15 minutos. Não computável na jornada de trabalho.

Não se computa, na jornada do bancário sujeito a 6 (seis) horas diárias de trabalho, o intervalo de quinze minutos para lanche ou descanso.

~~OJ-SDI1-355. Intervalo interjornadas. Inobservância. Horas extras. Período pago como sobrejornada. Art. 66 da CLT. Aplicação analógica do § 4º do art. 71 da CLT. CANCELADA 30.06.2025~~

O desrespeito ao intervalo mínimo ~~interjornadas~~ previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, **devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, acrescidas do respectivo adicional.**

JUSTA CAUSA

TST. Súmula 32. Abandono de emprego.

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador **não retornar ao serviço** no prazo de **30 (trinta) dias** após a **cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.**

TST. Súmula 62. Abandono de emprego.

O prazo de **decadência** do direito do empregador de **ajuizar inquérito** em face do empregado que incorre em **abandono de emprego** é contado **a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço.**

TST. Súmula 73. Despedida. Justa causa.

A ocorrência de **justa causa**, **salvo a de abandono de emprego**, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.**

TST. Súmula 379. Dirigente sindical. Despedida. Falta grave. Inquérito judicial. Necessidade.

O dirigente sindical somente **poderá** ser dispensado por falta grave mediante a **apuração em inquérito judicial**, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

MÉDICO

TST. Súmula 143. Salário profissional.

O salário profissional dos **médicos** e **dentistas** guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o **mínimo de 50 (cinquenta) horas.**

TST. Súmula 370. Médico e engenheiro. Jornada de trabalho. Lei nºs 3.999/1961 e 4.950-A/1966.

Tendo em vista que as Leis nº 3.999/1961 e 4.950-A/1966 **não estipulam a jornada reduzida**, mas **apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros**, **não há que se falar em horas extras**, **salvo as excedentes à oitava**, desde que seja respeitado o salário mínimo/horário das categorias.

OJ-SDI1-165. Perícia. Engenheiro ou médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. Art. 195 da CLT.

O art. 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

MULTAS

TST. Súmula 384. Multa convencional. Cobrança.

I – O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas.

II – É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal.

TST. Súmula 424. Recurso administrativo. Pressuposto de admissibilidade. Depósito prévio da multa administrativa. Não recepção pela Constituição Federal do § 1º do art. 636 da CLT.

O §1º do art. 636 da CLT, que estabelece a exigência de prova do depósito prévio do valor da multa cominada em razão de autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, ante a sua incompatibilidade com o inciso LV do art. 5º.

TST. Súmula 462. Multa do art. 477, § 8º, da CLT. Incidência. Reconhecimento judicial da relação de emprego.

A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.

OJ-SDI1-42. FGTS. Multa de 40%.

I – É devida a multa do FGTS sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90.

II – O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado, por ausência de previsão legal.

OJ-SDI1-54. Multa. Cláusula penal. Valor superior ao principal.

O valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002 (art. 920 do Código Civil de 1916).

OJ-SDI1-162. Multa. Art. 477. Contagem do prazo. Aplicável o art. 132 do Código Civil de 2002.

A contagem do prazo para quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual prevista no artigo 477 da CLT exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do vencimento, em obediência ao disposto no artigo 132 do Código Civil de 2002 (artigo 125 do Código Civil de 1916).

OJ-SDI1-238. Multa. Art. 477 da CLT. Pessoa jurídica de direito público. Aplicável.

Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e obrigações, despojando-se do “jus imperii” ao celebrar um contrato de emprego.

OJ-SDI1-341. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Responsabilidade pelo pagamento.

É de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos expurgos inflacionários.

OJ-SDI1-344. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Prescrição. Termo inicial.

O termo inicial do prazo prescricional para o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal, que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada.

OJ-SDI1-370. FGTS. Multa de 40%. Diferenças dos expurgos inflacionários. Prescrição. Interrupção decorrente de protestos judiciais.

O ajuizamento de protesto judicial dentro do biênio posterior à Lei Complementar nº 110, de 29.06.2001, interrompe a prescrição, sendo irrelevante o transcurso de mais de dois anos da propositura de outra medida acautelatória, com o mesmo objetivo, ocorrida antes da vigência da referida lei, pois ainda não iniciado o prazo prescricional, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1.

OJ-SDI1-389. Multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC de 2015. Art. 557, §2º, do CPC de 1973.

Recolhimento. Pressuposto recursal. Beneficiário da justiça gratuita e fazenda pública. Pagamento ao final.

Constitui ônus da **parte recorrente**, sob pena de deserção, **depositar previamente a multa aplicada com fundamento nos §§ 4º e 5º, do art. 1.021, do CPC de 2015** (§ 2º do art. 557 do CPC de 1973), **à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.**

OJ-SDI1-409. Multa por litigância de má-fé. Recolhimento. Pressuposto recursal. Inexigibilidade.

O recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé (art. 81 do CPC de 2015 – art. 18 do CPC de 1973) **não é pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista.**

OJ-SDI2-30. Ação rescisória. Multa. Art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil de 2002)

Não se acolhe, por violação do art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil de 2002), pedido de rescisão de julgado que:

- a) em processo de conhecimento, impôs condenação ao pagamento de multa, quando a decisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial nº 54 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST (30.05.94), incidindo o óbice da Súmula nº 83 do TST;**
- b) em execução, rejeita-se limitação da condenação ao pagamento de multa, por inexistência de violação literal.**

OJ-SDI2-158. Ação rescisória. Declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo em razão de colusão (art. 485, III, do CPC). Multa por litigância de má-fé. Impossibilidade.

A declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo, em razão da **colusão** entre as partes (art. 485, III, do CPC), é **sanção suficiente** em relação ao procedimento adotado, **não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé.**

NORMA COLETIVA

TST. Súmula 374. Norma coletiva. Categoria diferenciada. Abrangência.

Empregado integrante de categoria profissional diferenciada **não tem o direito** de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa **não foi representada por órgão de classe de sua categoria.**

~~**TST. Súmula 375.** Reajustes salariais previstos em norma coletiva. Prevalência da legislação de política salarial.~~

CANCELADA 30.06.2025

Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho **não prevalecem** frente à **legislação superveniente de política salarial.**

TST. Súmula 444. Jornada de trabalho. Norma coletiva. Lei. Escala 12 por 36. Validade. CANCELADA 30.06.2025

É válida, em **caráter excepcional**, a jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso, prevista **em lei** ou ajustada **exclusivamente** mediante **acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho**, assegurada a remuneração **em dobro dos feriados trabalhados**. O empregado **não tem direito** ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na **décima primeira e décima segunda horas**.

TST. Súmula 449. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Lei nº 10.243, de 19.06.2001. Norma coletiva. Flexibilização. Impossibilidade. CANCELADA 30.06.2025

A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, **não mais prevalece** cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que **elastice o limite de 5 (cinco) minutos** que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras.

TST. Súmula 451. Participação nos lucros e resultados. Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia.

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma **proporcional aos meses trabalhados**, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

OJ-SDI1-147. Lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar. Conhecimento indevido do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial.

I – É inadmissível o recurso de revista **fundado tão-somente em divergência jurisprudencial**, se a parte não comprovar que a **lei estadual**, a **norma coletiva** ou o regulamento da empresa **extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida**. (ex-OJ nº 309 da SBDI-1 – inserida em 11.08.2003)

II – É **imprescindível a arguição de afronta ao art. 896 da CLT** para o conhecimento de embargos interpostos em face de **acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista**, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por **lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão**.

OJ-SDI1-346. Abono previsto em norma coletiva. Natureza indenizatória. Concessão apenas aos empregados em atividade. Extensão aos inativos. Impossibilidade.

A decisão que **estende aos inativos a concessão de abono de natureza jurídica indenizatória**, previsto em norma coletiva apenas para os empregados em atividade, a ser pago de uma única vez, e confere natureza salarial à parcela, **afronta o art. 7º, XXVI, da CF/88**

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-367. Aviso prévio de 60 dias. Elastecimento por norma coletiva. Projeção. Reflexos nas parcelas trabalhistas.

O prazo de aviso prévio de 60 dias, concedido por meio de norma coletiva **que silencia sobre alcance de seus efeitos jurídicos**, **computa-se integralmente como tempo de serviço**, nos termos do § 1º do art. 487 da CLT, repercutindo nas verbas rescisórias.

OJ-SDI1-413. Auxílio-alimentação. Alteração da natureza jurídica. Norma coletiva ou adesão ao PAT.

A pactuação em **norma coletiva** conferindo **caráter indenizatório** à verba “auxílio-alimentação” ou a **adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT —** **não altera a natureza salarial da parcela**, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, **habitualmente, já percebiam o benefício**, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST.

OJ-SDI1-420. Turnos ininterruptos de revezamento. Elastecimento da jornada de trabalho. Norma coletiva com eficácia retroativa. Invalidez.

É **inválido** o instrumento normativo que, **regularizando situações pretéritas**, estabelece jornada de **8 (oito) horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento**.

OJ-SDI2-64. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida.

Não fere direito líquido e certo a concessão de **tutela antecipada** para **reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva**.

NORMA REGULAMENTAR

TST. Súmula 51. Norma regulamentar. Vantagens e opção pelo novo regulamento. Art. 468 da CLT.

I – As cláusulas regulamentares, que **revoguem** ou **alterem** vantagens deferidas anteriormente, **só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento**.

II – Havendo a **coexistência de dois regulamentos da empresa**, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de **renúncia às regras do sistema do outro**.

TST. Súmula 72. Aposentadoria.

O prêmio-aposentadoria instituído por norma regulamentar da empresa não está condicionado ao disposto no § 2º do art. 14 da Lei nº 8.036, de 11.05.1990.

TST. Súmula 77. Punição.

Nula é a punição de empregado **se não precedida** de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por **norma regulamentar**.

TST. Súmula 87. Previdência privada.

Se o empregado, ou seu beneficiário, já recebeu da instituição previdenciária privada, criada pela empresa, vantagem equivalente, **é cabível a dedução** de seu valor do benefício a que faz jus por norma regulamentar anterior.

TST. Súmula 97. Aposentadoria. Complementação.

Instituída complementação de aposentadoria por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, **as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma**.

TST. Súmula 98. FGTS. Indenização. Equivalência. Compatibilidade.

I – A equivalência entre os regimes do **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço** e da **estabilidade prevista na CLT** **é meramente jurídica e não econômica**, sendo **indevidos** valores a título de reposição de diferenças.

II – A estabilidade contratual ou a derivada de regulamento de empresa **são compatíveis com o regime do FGTS**. Diversamente ocorre com a estabilidade legal (decenal, art. 492 da CLT), que é renunciada com a opção pelo FGTS.

TST. Súmula 186. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Regulamento da empresa.

A licença-prêmio, na vigência do contrato de trabalho, **não pode ser convertida em pecúnia**, **salvo se expressamente admitida a conversão no regulamento da empresa**.

TST. Súmula 288. Complementação dos proventos da aposentadoria. (nova redação para o Item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016).

I – A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga **diretamente pelo empregador**, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas **normas em vigor na data de admissão do empregado**, **ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT)**;

II – Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, **instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada**, a **opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro**;

III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares n.ºs 108 e 109 de 29/5/2001, rege-se a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na **data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício**, **ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente**

neiaps97@gmail.com

implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.

IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/4/2016, **ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções**.

TST. Súmula 313. Complementação de aposentadoria. Proporcionalidade. Banespa.

A complementação de aposentadoria, prevista no art. 106, e seus parágrafos, do regulamento de pessoal editado em 1965, só é integral para os empregados que tenham **30 (trinta) ou mais anos** de serviços prestados **exclusivamente** ao banco.

TST. Súmula 332. Complementação de aposentadoria. Petrobrás. Manual de pessoal. Norma programática.

As normas relativas à complementação de aposentadoria, inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras, têm caráter meramente **programático**, delas não resultando direito à referida complementação.

TST. Súmula 345. BANDEPE. Regulamento interno de pessoal não confere estabilidade aos empregados.

O Regulamento Interno de Pessoal (RIP) do Banco do Estado de Pernambuco – BANDEPE, na parte que trata de seu regime disciplinar, **não confere estabilidade aos seus empregados**.

TST. Súmula 448. Atividade insalubre. Caracterização. Previsão na norma regulamentadora nº 15 da Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78. Instalações sanitárias.

I – **Não basta** a constatação da insalubridade por meio de **laudo pericial** para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, **sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho**.

II – A higienização de instalações sanitárias de **uso público** ou **coletivo de grande circulação**, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade **em grau máximo**, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do TEM nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

TST. Súmula 451. Participação nos lucros e resultados. Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia.

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a **percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros**. Assim, **inclusive na rescisão contratual antecipada**, é devido o pagamento da parcela de forma **proporcional aos meses trabalhados**, pois o empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

- I – O valor das horas extras **integra a remuneração do empregado** para o cálculo da complementação de aposentadoria, **desde que** sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.
- II – Os adicionais AP e ADI **não integram** o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;
- III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a **média trienal**;
- IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;
- V – O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 **não** assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI1-56. Nossa Caixa Nosso Banco (Caixa Econômica do Estado de São Paulo). Regulamento. Gratificação especial e/ou anuênios.

Direito reconhecido apenas àqueles empregados que tinham 25 anos de efetivo exercício prestados exclusivamente à Caixa.

OJ-SDI1-147. Lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar. Conhecimento indevido do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial.

- I – É **inadmissível** o recurso de revista **fundado tão-somente em divergência jurisprudencial**, se a parte não comprovar que a **lei estadual**, a **norma coletiva** ou o regulamento da empresa **extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida**. (ex-OJ nº 309 da SBDI-1 – inserida em 11.08.2003)
- II – É **imprescindível** a arguição de afronta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de acórdão de Turma **que conhece indevidamente de recurso de revista**, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por **lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão**.

OJ-SDI1-276. Ação declaratória. Complementação de aposentadoria.

É **incabível ação declaratória** visando a **declarar direito à complementação de aposentadoria**, se ainda não atendidos os requisitos necessários à aquisição do direito, seja por via regulamentar, ou por acordo coletivo.

OJ-SDI2-9. Ação rescisória. CONAB. Aviso Direh 2/84. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se rescinde julgado que **reconheceu garantia de emprego com base no Aviso DIREH 02/84 da CONAB, antes da Súmula nº 355 do TST**, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

NULIDADES

TST. Súmula 363. Contrato nulo. Efeitos.

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, **encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º**, somente lhe conferindo direito ao pagamento da **contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas**, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos **valores referentes aos depósitos do FGTS**.

TST. Súmula 396. Estabilidade provisória. Pedido de reintegração. Concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Inexistência de julgamento “extra petita”.

I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os **salários** do período compreendido **entre a data da despedida e o final do período de estabilidade**, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego.

II – **Não há nulidade** por julgamento “extra petita” da **decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração**, dados os termos do art. 496 da CLT.

TST. Súmula 427. Intimação. Pluralidade de advogados. Publicação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado. Nulidade.

Havendo **pedido expresso** de que as intimações e publicações sejam realizadas **exclusivamente** em nome de determinado advogado, a **comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo**.

TST. Súmula 430. Administração Pública Indireta. Contratação. Ausência de concurso público. Nulidade. Ulterior privatização. Convalidação. Insustentabilidade do vício.

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, **continua a existir após a sua privatização**.

TST. Súmula 459. Recurso de Revista. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. (ATUALIZADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC/2015)

O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, **supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 CPC/73) ou do art. 93, IX, da CF/1988**.

OJ-SDI1-7. Advogado. Atuação fora da seção da OAB onde está inscrito. Ausência de comunicação. (Lei nº 4.215/1963, § 2º, art. 56). Infração disciplinar. Não importa nulidade.

A despeito da norma então prevista no artigo 56, § 2º, da Lei nº 4.215/63, **a falta de comunicação** do advogado à OAB para o exercício profissional em seção diversa daquela na qual tem inscrição **não importa nulidade dos atos praticados**, constituindo apenas **infração disciplinar**, que cabe àquela instituição analisar.

OJ-SDI1-142. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Vista à parte contrária.

É passível de **nulidade** decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo **sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária**.

OJ-SDI1-199. Jogo do bicho. Contrato de trabalho. Nulidade. Objeto ilícito.

É **nulo** o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente **à prática do jogo do bicho**, ante a **ilicitude de seu objeto**, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.

OJ-SDI1-350. Ministério Público do Trabalho. Nulidade do contrato de trabalho não suscitada pelo ente público no momento da defesa. Arguição em parecer. Possibilidade.

O Ministério Público do Trabalho pode arguir, **em parecer**, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, **a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público**, **ainda que a parte não a tenha suscitado**, a qual será apreciada, **sendo vedada**, no entanto, **qualquer dilação probatória**.

OJ-SDI2-158. Ação rescisória. Declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo em razão de colusão (art. 485, III, do CPC). Multa por litigância de má-fé. Impossibilidade.

A declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo, em razão da **colusão** entre as partes (art. 485, III, do CPC), é **sanção suficiente** em relação ao procedimento adotado, **não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé**.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

TST. Súmula 451. Participação nos lucros e resultados. Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia.

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a **percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros**. Assim, **inclusive na rescisão contratual antecipada**, é devido o pagamento da parcela de forma **proporcional aos meses trabalhados**, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

PENSÃO POR MORTE

TST. Súmula 148. Gratificação natalina.

É computável a **gratificação de Natal** para efeito de **cálculo de indenização**.

OJ-SDI1-26. Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de pensão requerida por viúva de ex-empregado.

A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de **complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado**, por se tratar de **pedido que deriva do contrato de trabalho**.

OJ-SDI1-129. Prescrição. Complementação da pensão e auxílio funeral.

A prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da **complementação de pensão** e do **auxílio-funeral** é de **2 anos**, contados a partir do **óbito do empregado**.

PESSOAL DE OBRAS

TST. Súmula 58. Pessoal de obras.

Ao empregado admitido como pessoal de obras, em **caráter permanente e não amparado pelo regime estatutário**, **aplica-se a legislação trabalhista**.

PETROBRAS

TST. Súmula 70. Adicional de periculosidade.

O adicional de periculosidade **não incide** sobre os **triênios pagos pela Petrobras**.

TST. Súmula 84. Adicional regional.

O **adicional regional**, instituído pela Petrobrás, **não contraria** o art. 7º, XXXII, da CF/1988.

TST. Súmula 332. Complementação de aposentadoria. Petrobrás. Manual de pessoal. Norma programática.

As normas relativas à complementação de aposentadoria, inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras, têm caráter meramente **programático**, delas não resultando direito à referida complementação.

PIS/PASEP

TST. Súmula 300. Competência da Justiça do Trabalho. Cadastramento no PIS.

Compete à **Justiça do Trabalho** processar e julgar ações ajuizadas por **empregados em face de empregadores** relativas ao **cadastro no Programa de Integração Social (PIS)**.

OJ-SDI1-264. Depósito recursal. PIS/PASEP. Ausência de indicação na guia de depósito recursal. Validade.

Não é essencial para a validade da comprovação do depósito recursal a indicação do número do PIS/PASEP na guia respectiva.

PISO SALARIAL

OJ-SDI1-358. Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Possibilidade. (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.2.2016) – Res. 202/2016, DEJT divulgado em 19, 22 e 23.02.2016.

I – Havendo contratação para cumprimento de **jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais**, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo **proporcional ao tempo trabalhado**.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional **não é válida** remuneração de empregado público **inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida**. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (RE 565.621)

PLANOS ECONÔMICOS

TST. Súmula 315. IPC de março/1990. Lei nº 8.030, de 12.04.1990 (Plano Collor). Inexistência de direito adquirido.

A partir da vigência da Medida Provisória nº 154, de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.030, de 12.04.1990, não se aplica o IPC de março de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), para a correção dos salários, porque o direito ainda não se havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexistindo ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988.

TST. Súmula 319. Reajustes salariais (“gatilhos”). Aplicação aos servidores públicos contratados sob a égide da legislação trabalhista.

Aplicam-se aos servidores públicos, contratados sob o regime da CLT, os reajustes decorrentes da correção automática dos salários pelo mecanismo denominado “gatilho”, de que tratam os Decretos-Leis nºs 2.284/1986 e 2.302/1986.

TST. Súmula 322. Diferenças salariais. Planos Econômicos. Limite.

Os reajustes salariais decorrentes dos chamados “gatilhos” e URPs, previstos legalmente como antecipação, **são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria**.

TST-Súmula 375. Reajustes salariais previstos em norma coletiva. Prevalência da legislação de política salarial.
CANCELADA 30.06.2025

Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho **não prevalecem** frente à **legislação superveniente de política salarial**.

OJ-SDI1-43. Conversão de salários de cruzeiros para cruzados. Decreto-Lei nº 2.284/86.

A conversão de salários de cruzeiros para cruzados, nos termos do Decreto-Lei nº 2.284/86, **não afronta** direito adquirido dos empregados.

OJ-SDI1-58. Plano Bresser. IPC jun/1987. Inexistência de direito adquirido.

Inexiste direito adquirido ao IPC de junho de 1987 (Plano Bresser), em face da edição do Decreto-Lei nº 2.335/87.

OJ-SDI1-59. Plano verão. URP de fevereiro de 1989. Inexistência de direito adquirido.

Inexiste direito adquirido à URP de fevereiro de 1989 (Plano Verão), em face da edição da Lei nº 7.730/89.

OJ-SDI1-79. URP de abril e maio de 1988. Decreto-Lei nº 2.425/1988.

Existência de direito apenas ao reajuste de 7/30 de 16,19% a ser calculado sobre o salário de março e incidente sobre o salário dos meses de abril e maio, não cumulativamente e corrigidos desde a época própria até a data do efetivo pagamento.

OJ-SDI1-243. Prescrição total. Planos econômicos.

Aplicável a **prescrição total** sobre o direito de reclamar diferenças salariais resultantes de planos econômicos.

OJ-SDI1-262. Coisa julgada. Planos econômicos. Limitação à data-base na fase de execução.

Não ofende a coisa julgada a **limitação à data-base da categoria**, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, **quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação**, uma vez que **a limitação decorre de norma cogente**. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.

OJ-SDI1-341. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Responsabilidade pelo pagamento.

É de responsabilidade do empregador o pagamento da **diferença da multa de 40%** sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos **expurgos inflacionários**.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI2-34. Ação rescisória. Planos econômicos.

I. O acolhimento de pedido em ação rescisória de plano econômico, fundada no art. 485, inciso V, do CPC de 1973, pressupõe, necessariamente, expressa invocação na petição inicial de afronta ao art. **5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988**. A indicação de ofensa literal a preceito de lei ordinária atrai a incidência da Súmula nº 83 do TST e Súmula nº 343 do STF.

II. Se a decisão rescindenda é **posterior à Súmula nº 315 do TST** (Res. 07, DJ 22.09.93), inaplicável a Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-35. Ação rescisória. Planos econômicos. Coisa julgada. Limitação à data-base na fase de execução.

Não ofende a coisa julgada a limitação à data-base da categoria, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, **quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação**, uma vez que a limitação decorre de norma cogente. **Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.**

OJ-SDI2-39. Ação rescisória. Reajustes bimestrais e quadrimestrais. Lei nº 8.222/1991. Súmula nº 83 do TST.

Aplicável.

Havendo controvérsia jurisprudencial à época, **não se rescinde** decisão que **aprecia a possibilidade de cumulação das antecipações bimestrais e reajustes quadrimestrais de salário** previstos na Lei nº 8.222/91. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

PROFESSOR**TST. Súmula 10. Professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares.**

Aviso prévio.

O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, *caput* e § 3º, da CLT) **não exclui o direito ao aviso prévio**, na hipótese de **dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares.**

TST. Súmula 351. Professor. Repouso semanal remunerado. Art. 7º, § 2º, da Lei nº 605, de 05.01.1949 e art. 320 DA CLT.

O professor que recebe salário mensal à base de **hora-aula** tem direito ao acréscimo de **1/6** a título de **repouso semanal remunerado**, considerando-se para esse fim o mês de **quatro semanas e meia.**

OJ-SDI1-65. Professor adjunto. Ingresso no cargo de professor titular. Exigência de concurso público não afastada pela Constituição Federal de 1988. (CF/1988, ARTS. 37, II E 206, V)

O acesso de professor adjunto ao cargo de professor titular **só pode ser efetivado por meio de concurso público**, conforme dispõem os arts. 37, inciso II, e 206, inciso V, da CF/88.

OJ-SDI1-206. Professor. Horas extras. Adicional de 50%.

Excedida a jornada máxima (art. 318 da CLT), as horas excedentes devem ser remuneradas com o **adicional de, no mínimo, 50%** (art. 7º, XVI, CF/1988).

OJ-SDI1-244. Professor. Redução da carga horária. Possibilidade.

A **redução da carga horária** do professor, em virtude da **diminuição do número de alunos**, **não constitui alteração contratual**, uma vez que **não implica redução do valor da hora-aula**.

OJ-SDI1-393. Professor. Jornada de trabalho especial. Art. 318 da CLT. Salário mínimo. Proporcionalidade.

A contraprestação mensal devida ao professor, que trabalha no limite máximo da jornada prevista no art. 318 da CLT, **é de um salário mínimo integral**, não se cogitando do pagamento proporcional em relação a jornada prevista no art. 7º, XIII, da Constituição Federal.

OJ-SDI2-38. Ação rescisória. Professor-Adjunto. Ingresso no cargo de professor titular. Exigência de concurso público (Lei nº 7.596/87, Decreto nº 94.664/87 e art. 206, V, CR/88).

A assunção do professor-adjunto ao cargo de professor titular de universidade pública, **sem prévia aprovação em concurso público**, **viola o art. 206, inciso V, da Constituição Federal**. Procedência do pedido de rescisão do julgado.

REAJUSTE SALARIAL

TST. Súmula 315. IPC de março/1990. Lei nº 8.030, de 12.04.1990 (Plano Collor). Inexistência de direito adquirido.

A partir da vigência da Medida Provisória nº 154, de 15.03.1990, convertida na Lei nº 8.030, de 12.04.1990, não se aplica o IPC de março de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), para a correção dos salários, porque o direito ainda não se havia incorporado ao patrimônio jurídico dos trabalhadores, inexistindo ofensa ao inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988.

TST. Súmula 319. Reajustes salariais (“gatilhos”). Aplicação aos servidores públicos contratados sob a égide da legislação trabalhista.

Aplicam-se aos servidores públicos, contratados sob o regime da CLT, os reajustes decorrentes da correção automática dos salários pelo mecanismo denominado “gatilho”, de que tratam os Decretos-Leis nºs 2.284/1986 e 2.302/1986.

TST. Súmula 322. Diferenças salariais. Planos Econômicos. Limite.

Os reajustes salariais decorrentes dos chamados “gatilhos” e URPs, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria.

~~TST. Súmula 375. Reajustes salariais previstos em norma coletiva. Prevalência da legislação de política salarial. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial.~~

OJ-SDI1-57. PCCS. Devido o reajuste do adiantamento Lei nº 7.686/88, art. 1º.

É devido o reajuste da parcela denominada “adiantamento do PCCS”, conforme a redação do art. 1º da Lei nº 7.686/88.

OJ-SDI1-59. Plano verão. URP de fevereiro de 1989. Inexistência de direito adquirido.

Inexiste direito adquirido à URP de fevereiro de 1989 (Plano Verão), em face da edição da Lei nº 7.730/89.

OJ-SDI1-79. URP de abril e maio de 1988. Decreto-Lei nº 2.425/1988.

Existência de direito apenas ao reajuste de 7/30 de 16,19% a ser calculado sobre o salário de março e incidente sobre o salário dos meses de abril e maio, não cumulativamente e corrigidos desde a época própria até a data do efetivo pagamento.

OJ-SDI1-100. Salário. Reajuste. Entes públicos.

Os reajustes salariais previstos em **legislação federal** **devem** ser observados pelos Estados-membros, suas Autarquias e Fundações Públicas nas relações contratuais trabalhistas que mantiverem com seus empregados.

OJ-SDI1-325. Aumento salarial concedido pela empresa. Compensação no ano seguinte em antecipação sem a participação do sindicato profissional. Impossibilidade.

O aumento real, concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode ser reduzido mediante a **participação efetiva do sindicato profissional no ajuste**, nos termos do art. 7º, VI, da CF/1988.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI2-39. Ação rescisória. Reajustes bimestrais e quadrimestrais. Lei nº 8.222/1991. Súmula nº 83 do TST.

Aplicável.

Havendo controvérsia jurisprudencial à época, **não se rescinde** decisão que **aprecia a possibilidade de cumulação das antecipações bimestrais e reajustes quadrimestrais de salário** previstos na Lei nº 8.222/91.

Incidência da Súmula nº 83 do TST.

REGIME JURÍDICO

TST. Súmula 243. Opção pelo regime trabalhista. Supressão das vantagens estatutárias.

Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a **renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário**.

TST. Súmula 319. Reajustes salariais (“gatilhos”). Aplicação aos servidores públicos contratados sob a égide da legislação trabalhista.

Aplicam-se aos servidores públicos, contratados sob o regime da CLT, os reajustes decorrentes da correção automática dos salários pelo mecanismo denominado “gatilho”, de que tratam os Decretos-Leis nºs 2.284/1986 e 2.302/1986.

TST. Súmula 382. Mudança de regime celetista para estatutário. Extinção do contrato. Prescrição bienal.

A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica **extinção do contrato de trabalho**, fluindo o prazo da **prescrição bienal** a partir da mudança de regime.

OJ-SDI1-138. Competência residual. Regime jurídico único. Limitação da execução.

Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de **direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90**, **mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei**. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, **mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista**.

OJ-SDI1-297. Equiparação salarial. Servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Art. 37, XIII, da CR/88.

O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, **veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público**, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia **equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT**.

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

TST. Súmula 15. Atestado médico.

A justificação da ausência do empregado motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, **deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecida em lei.**

TST. Súmula 27. Comissionista.

É **devida** a remuneração do **repouso semanal** e dos **dias feriados** ao empregado comissionista, **ainda que praticista.**

TST. Súmula 110. Jornada de trabalho. Intervalo.

No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre jornadas, **devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.**

TST. Súmula 113. Bancário. Sábado. Dia útil.

O **sábado** do bancário é **dia útil não trabalhado**, não dia de repouso remunerado. **Não cabe** a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração.

TST. Súmula 124. Bancário. Salário-hora. Divisor. (O verbete foi ALTERADO, em 26.6.2017, em razão do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre a matéria – processo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138)

I – o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:

- a) **180**, para os empregados submetidos à jornada de **seis horas** prevista no caput do art. 224 da CLT;
- b) **220**, para os empregados submetidos à jornada de **oito horas**, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.

II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, **no período de 27/09/2012 até 21/11/2016**, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente

TST. Súmula 146. Trabalho em domingos e feriados, não compensado.

O trabalho prestado em domingos e feriados, **não compensado**, **deve ser pago em dobro**, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

TST. Súmula 172. Repouso remunerado. Horas extras. Cálculo.

Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras **habitualmente prestadas.**

TST. Súmula 225. Repouso semanal. Cálculo. Gratificação por tempo de serviço e produtividade.

As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, **não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado.**

TST. Súmula 351. Professor. Repouso semanal remunerado. Art. 7º, § 2º, da Lei nº 605, de 05.01.1949 e art. 320 DA CLT.

O professor que recebe salário mensal à base de **hora-aula** tem direito ao acréscimo de **1/6** a título de **repouso semanal remunerado**, considerando-se para esse fim o mês de **quatro semanas e meia.**

TST. Súmula 360. Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos intrajornada e semanal.

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o intervalo para repouso semanal, **não descaracteriza** o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

OJ-SDI1-394. Repouso semanal remunerado. Integração das horas extras. Repercussão no cálculo das férias, décimo terceiro salário, aviso prévio e depósito do FGTS.

I. A majoração do valor do repouso semanal remunerado decorrente da integração das horas extras habituais **deve repercutir no cálculo, efetuado pelo empregador, das demais parcelas que têm como base de cálculo o salário**, não se cogitando de bis in idem por sua incidência no cálculo das férias, da gratificação natalina, do aviso prévio e do FGTS.

II. **O item I será aplicado às horas extras trabalhadas a partir de 20.03.2023.**

OJ-SDI1-410. Repouso semanal remunerado. Concessão após o sétimo dia consecutivo de trabalho. Art. 7º, XV, da CR/88. Violação.

Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado **após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.**

RESCISÃO CONTRATUAL

TST. Súmula 10. Professor. Dispensa sem justa causa. Término do ano letivo ou no curso de férias escolares. Aviso prévio.

O direito aos salários do período de férias escolares assegurado aos professores (art. 322, *caput* e § 3º, da CLT) **não exclui o direito ao aviso prévio**, na hipótese de **dispensa sem justa causa ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares.**

TST. Súmula 13. Mora.

O só **pagamento dos salários atrasados em audiência** **não ilide** a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho.

TST. Súmula 14. Culpa recíproca.

Reconhecida a **culpa recíproca** na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empregado tem direito a **50% (cinquenta por cento)** do valor do **aviso prévio**, do **décimo terceiro salário** e das **férias proporcionais**.

TST. Súmula 44. Aviso Prévio.

A cessação da atividade da empresa, **com o pagamento da indenização, simples ou em dobro**, **não exclui**, por si só, **o direito do empregado ao aviso prévio**.

TST. Súmula 54. Optante.

Rescindindo por acordo seu contrato de trabalho, o empregado estável optante tem direito ao **mínimo de 60% (sessenta por cento) do total da indenização em dobro**, calculada sobre o **maior salário** percebido no emprego. Se houver recebido menos do que esse total, qualquer que tenha sido a forma de transação, **assegura-se-lhe a complementação até aquele limite**.

TST. Súmula 69. Rescisão do contrato.

A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo **revel e confesso** quanto à matéria de fato, **deve** ser o empregador condenado ao **pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência**, com acréscimo de **50% (cinquenta por cento)**.

TST. Súmula 73. Despedida. Justa causa.

A ocorrência de **justa causa, salvo a de abandono de emprego**, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória**.

TST. Súmula 125. Contrato de trabalho. Art. 479 da CLT.

O art. 479 da CLT **aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS** admitido mediante contrato por **prazo determinado**, nos termos do art. 30, § 3º, do Decreto nº 59.820, de 20.12.1966.

TST. Súmula 157. Gratificação.

A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, **é devida** na rescisão contratual de iniciativa do empregado.

TST. Súmula 163. Aviso prévio. Contrato de experiência.

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT.

TST. Súmula 171. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção.

Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, **ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses** (art. 147 da CLT).

TST. Súmula 173. Salário. Empresa. Cessação de atividades.

Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos **até a data da extinção**.

TST. Súmula 182. Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

O tempo do aviso prévio, **mesmo indenizado**, conta-se para efeito da **indenização adicional** prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30.10.1979.

TST. Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova.

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, **quando negados a prestação de serviço e o despedimento**, é do **empregador**, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

TST. Súmula 261. Férias proporcionais. Pedido de demissão. Contrato vigente há menos de um ano.

O empregado que se demite **antes de complementar 12 (doze) meses** de serviço **tem direito** a férias proporcionais.

TST. Súmula 314. Indenização adicional. Verbas rescisórias. Salário corrigido.

Se ocorrer a rescisão contratual no período de **30 (trinta) dias** que antecede à data-base, observado a Súmula nº 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido **não afasta o direito à indenização adicional** prevista nas Leis nºs 6.708, de 30.10.1979 e 7.238, de 28.10.1984.

TST. Súmula 441. Aviso prévio. Proporcionalidade.

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas **rescisões** de contrato de trabalho ocorridas **a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011**.

TST. Súmula 451. Participação nos lucros e resultados. Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia.

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma **proporcional aos meses trabalhados**, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

TST. Súmula 462. Multa do art. 477, § 8º, da CLT. Incidência. Reconhecimento judicial da relação de emprego.

A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo **não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT**. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.

OJ-SDI1-162. Multa. Art. 477. Contagem do prazo. Aplicável o art. 132 do Código Civil de 2002.

A contagem do prazo para quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual prevista no artigo 477 da CLT **exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do vencimento**, em obediência ao disposto no artigo 132 do Código Civil de 2002 (artigo 125 do Código Civil de 1916).

~~**OJ-SDC-16. Taxa de homologação de rescisão contratual. Ilegalidade. CANCELADA 30.06.202522**~~

~~É contrária ao espírito da lei (art. 477, § 7º, da CLT) e da função precípua do Sindicato a cláusula coletiva que estabelece **taxa para homologação de rescisão contratual**, a ser paga pela **empresa** a favor do sindicato profissional.~~

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

OJ-SDI1-185. Contrato de trabalho com a associação de pais e mestres – APM. Inexistência de responsabilidade solidária ou subsidiária do Estado.

O Estado-Membro não é responsável subsidiária ou solidariamente com a Associação de Pais e Mestres pelos encargos trabalhistas dos empregados contratados por esta última, que deverão ser suportados integral e exclusivamente pelo real empregador.

OJ-SDI1-191. Contrato de empreitada. Dono da obra e construção civil. Responsabilidade.

Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o **dono da obra** e o **empreiteiro** não enseja **responsabilidade solidária ou subsidiária** nas obrigações *trabalhistas* contraídas pelo empreiteiro, **salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora**.

OJ-SDI1-225. Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade trabalhista.

Celebrado contrato de **concessão de serviço público** em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a **título transitório**, bens de sua propriedade:

I – em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da **responsabilidade subsidiária** da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos **até a concessão**;

II – no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será **exclusivamente** da antecessora.

OJ-SDI1-261. Bancos. Sucessão trabalhista.

As obrigações trabalhistas, **inclusive** as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de **responsabilidade do sucessor**, uma vez que a este foram **transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais**, caracterizando típica **sucessão trabalhista**.

OJ-SDI1-341. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Responsabilidade pelo pagamento.

É de **responsabilidade do empregador** o pagamento da **diferença da multa de 40%** sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos **expurgos inflacionários**.

SALÁRIO

TST. Súmula 13. Mora.

O só **pagamento dos salários atrasados em audiência** **não ilide** a mora capaz de determinar a rescisão do contrato de trabalho.

TST. Súmula 91. Salário complessivo.

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender **englobadamente** vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. – **SALÁRIO COMPLESSIVO**.

TST. Súmula 101. Diárias de viagem. Salário.

Integram o salário, pelo seu **valor total** e **para efeitos indenizatórios**, as diárias de viagem que **excedam a 50%** (cinquenta por cento) do salário do empregado, **enquanto perdurarem as viagens**.

TST. Súmula 124. Bancário. Salário-hora. Divisor. (O verbete foi ALTERADO, em 26.6.2017, em razão do julgamento do incidente de recurso repetitivo sobre a matéria – processo TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138)

I – o divisor aplicável para o cálculo das horas extras do bancário será:

a) **180**, para os empregados submetidos à jornada de **seis horas** prevista no caput do art. 224 da CLT;

b) **220**, para os empregados submetidos à jornada de **oito horas**, nos termos do § 2º do art. 224 da CLT.

II – Ressalvam-se da aplicação do item anterior as decisões de mérito sobre o tema, qualquer que seja o seu teor, emanadas de Turma do TST ou da SBDI-I, **no período de 27/09/2012 até 21/11/2016**, conforme a modulação aprovada no precedente obrigatório firmado no Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, DEJT 19.12.2016.

TST. Súmula 143. Salário profissional.

O salário profissional dos **médicos** e **dentistas** guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitado o mínimo de **50 (cinquenta) horas**.

TST. Súmula 173. Salário. Empresa. Cessação de atividades.

Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos **até a data da extinção**.

TST. Súmula 247. Quebra de caixa. Natureza jurídica.

A parcela paga aos bancários sob a denominação “quebra de caixa” possui **natureza salarial**, **integrando o salário do prestador de serviços**, para todos os efeitos legais.

TST. Súmula 351. Professor. Repouso semanal remunerado. Art. 7º, § 2º, da Lei nº 605, de 05.01.1949 e art. 320 DA CLT.

O professor que recebe salário mensal à base de **hora-aula** tem direito ao acréscimo de **1/6** a título de **repouso semanal remunerado**, considerando-se para esse fim o mês de **quatro semanas e meia**.

TST. Súmula 363. Contrato nulo. Efeitos.

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, **encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º**, somente lhe conferindo direito ao pagamento da **contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas**, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos **valores referentes aos depósitos do FGTS**.

TST. Súmula 367. Utilidades *in natura*. Habitação. Energia elétrica. Veículo. Cigarro. Não integração ao salário.

I – A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, **quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm** natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

II – O cigarro **não se considera salário utilidade** em face de sua nocividade à saúde.

TST. Súmula 381. Correção monetária. Salário. Art. 459 da CLT.

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido **não está sujeito à correção monetária**. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

TST. Súmula 388. Massa falida. Arts. 467 e 477 da CLT.

A Massa Falida **não se sujeita** à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos da CLT.

TST. Súmula 396. Estabilidade provisória. Pedido de reintegração. Concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Inexistência de julgamento “extra petita”.

I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os **salários** do período compreendido **entre a data da despedida e o final do período de estabilidade**, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego.

II – **Não há nulidade** por julgamento “extra petita” da **decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração**, dados os termos do art. 496 da CLT.

OJ-SDI1-16. Banco do Brasil. ACP. Adicional de caráter pessoal. Indevido.

A isonomia de vencimentos entre servidores do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil, decorrente de sentença normativa, alcançou **apenas** os vencimentos e vantagens de **caráter permanente**. Dado o **caráter personalíssimo** do **Adicional de Caráter Pessoal – ACP** e **não** integrando a remuneração dos funcionários do Banco do Brasil, não foi ele contemplado na decisão normativa para efeitos de equiparação à tabela de vencimentos do Banco Central do Brasil

OJ-SDI1-43. Conversão de salários de cruzeiros para cruzados. Decreto-Lei nº 2.284/86.

A conversão de salários de cruzeiros para cruzados, nos termos do Decreto-Lei nº 2.284/86, **não afronta** direito adquirido dos empregados.

OJ-SDI1-133. Ajuda alimentação. PAT. Lei nº 6.321/76. Não integração ao salário.

A ajuda alimentação fornecida por empresa **participante do programa de alimentação ao trabalhador**, instituído pela Lei nº 6.321/76, **não tem caráter salarial**. Portanto, não integra o salário para **nenhum efeito legal**.

OJ-SDI1-159. Data de pagamento. Salários. Alteração.

Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento normativo, a **alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o art. 468**, desde que observado o parágrafo único, do art. 459, ambos da CLT.

OJ-SDI1-272. Salário-mínimo. Servidor. Salário-base inferior. Diferenças indevidas.

A verificação do respeito ao direito ao salário-mínimo não se apura pelo confronto isolado do salário-base com o mínimo legal, mas **deste com a soma de todas as parcelas de natureza salarial** recebidas pelo empregado diretamente do empregador.

OJ-SDI1-325. Aumento salarial concedido pela empresa. Compensação no ano seguinte em antecipação sem a participação do sindicato profissional. Impossibilidade.

O aumento real, concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode ser reduzido mediante a **participação efetiva do sindicato profissional no ajuste**, nos termos do art. 7º, VI, da CF/1988.

OJ-SDI1-358. Salário mínimo e piso salarial proporcional à jornada reduzida. Possibilidade. (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.2.2016) – Res. 202/2016, DEJT divulgado em 19, 22 e 23.02.2016.

I – Havendo contratação para cumprimento de **jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais**, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo **proporcional ao tempo trabalhado**.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional **não é válida** remuneração de empregado público **inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida**. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (RE 565.621)

SALÁRIO-FAMÍLIA

TST. Súmula 254. Salário-família. Termo inicial da obrigação.

O termo inicial do direito ao salário-família **coincide com a prova da filiação**. Se feita em juízo, corresponde à **data de ajuizamento do pedido**, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a **receber a respectiva certidão**.

TST. Súmula 344. Salário-família. Trabalhador rural.

O salário-família é devido aos trabalhadores rurais somente após a vigência da Lei nº 8.213, de 24.07.1991.

SALÁRIO-HORA**TST. Súmula 347. Horas extras habituais. Apuração. Média física.**

O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de **horas efetivamente prestadas** e a ele **aplica-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas**.

TST. Súmula 431. Salário-hora. Empregado sujeito ao regime geral de trabalho (art. 58, caput, da CLT). 40 horas semanais. Cálculo. Aplicação do divisor 200.

Para os empregados a que alude o art. 58, caput, da CLT, quando sujeitos a **40 horas semanais** de trabalho, aplica-se o **divisor 200 (duzentos)** para o cálculo do valor do salário-hora.

SALÁRIO-MATERNIDADE**OJ-SDI1-44. Gestante. Salário Maternidade.**

É devido o salário maternidade, de 120 dias, desde a promulgação da CF/1988, ficando a **cargo do empregador** o pagamento do período acrescido pela Carta.

SALÁRIO MÍNIMO**~~TST. Súmula 228. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. CANCELADA 30.06.2025~~**

~~A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, **salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo**. (Súmula cuja eficácia está suspensa por decisão liminar Supremo Tribunal Federal).~~

OJ-SDI1-272. Salário-mínimo. Servidor. Salário-base inferior. Diferenças indevidas.

A verificação do respeito ao direito ao salário-mínimo não se apura pelo confronto isolado do salário-base com o mínimo legal, mas **deste com a soma de todas as parcelas de natureza salarial** recebidas pelo empregado diretamente do empregador.

OJ-SDI1-393. Professor. Jornada de trabalho especial. Art. 318 da CLT. Salário mínimo. Proporcionalidade.

A contraprestação mensal devida ao professor, que trabalha no limite máximo da jornada prevista no art. 318 da CLT, **é de um salário mínimo integral**, não se cogitando do pagamento proporcional em relação a jornada prevista no art. 7º, XIII, da Constituição Federal.

OJ-SDI2-71. Ação rescisória. Salário profissional. Fixação. Múltiplo de salário mínimo. Art. 7º, IV, da CR/88.

A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo **não afronta** o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, **só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.**

OJ-SDC-26. Salário normativo. Menor empregado. Art. 7º, XXX, da CR/88. Violação.

Os empregados menores não podem ser discriminados em cláusula que fixa salário mínimo profissional para a categoria.

SALÁRIO POR PRODUÇÃO

OJ-SDI1-235. Horas Extras. Salário por produção.

O empregado que **recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada** tem direito à percepção **apenas do adicional de horas extras**, **exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pagamento das horas extras e do adicional respectivo.**

SALÁRIO-UTILIDADE

TST. Súmula 241. Salário-utilidade. Alimentação.

O **vale para refeição**, fornecido por força do contrato de trabalho, **tem caráter salarial**, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

TST. Súmula 258. Salário-utilidade. Percentuais.

Os percentuais fixados em lei relativos ao **salário “in natura”** apenas se referem às hipóteses em que o empregado **percebe salário mínimo**, apurando-se, nas demais, **o real valor da utilidade.**

TST. Súmula 367. Utilidades in natura. Habitação. Energia elétrica. Veículo. Cigarro. Não integração ao salário.

I – A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, **quando indispensáveis para a realização do trabalho**, **não têm** natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.

II – O cigarro **não se considera salário utilidade** em face de sua nocividade à saúde.

SERVIDOR PÚBLICO

TST. Súmula 50. Gratificação natalina.

A gratificação natalina, instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é **devida** pela **empresa cessionária** ao servidor público cedido **enquanto durar a cessão**.

TST. Súmula 243. Opção pelo regime trabalhista. Supressão das vantagens estatutárias.

Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a **renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário**.

TST. Súmula 319. Reajustes salariais (“gatilhos”). Aplicação aos servidores públicos contratados sob a égide da legislação trabalhista.

Aplicam-se aos servidores públicos, contratados sob o regime da CLT, os reajustes decorrentes da correção automática dos salários pelo mecanismo denominado “gatilho”, de que tratam os Decretos-Leis nºs 2.284/1986 e 2.302/1986.

TST. Súmula 363. Contrato nulo. Efeitos.

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, **encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º**, somente lhe conferindo direito ao pagamento da **contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas**, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos **valores referentes aos depósitos do FGTS**.

TST. Súmula 390. Estabilidade. Art. 41 da CF/1988. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional.

Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Inaplicável.

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional **é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988**.

II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, **não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988**.

OJ-SDI1-51. Legislação Eleitoral. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

Aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista regidos pela CLT aplicam-se as vedações dispostas no art. 15 da Lei n.º 7.773, de 08.06.1989.

OJ-SDI1-100. Salário. Reajuste. Entes públicos.

Os reajustes salariais previstos em **legislação federal** **devem** ser observados pelos Estados-membros, suas Autarquias e Fundações Públicas nas relações contratuais trabalhistas que mantiverem com seus empregados.

OJ-SDI1-216. Vale-transporte. Servidor público celetista. Lei nº 7.418/85. Devido.

Aos servidores públicos celetistas é **devido o vale-transporte**, instituído pela Lei nº 7.418/85, de 16 de dezembro de 1985.

OJ-SDI1-247. Servidor público. Celetista concursado. Despedida imotivada. Empresa pública e sociedade de economia mista. Possibilidade.

I – A despedida de empregados de **empresa pública e de sociedade de economia mista**, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade; **(este entendimento está superado: TEMA 1022)**

II – A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) **está condicionada à motivação**, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à **imunidade tributária** e à **execução por precatório**, além das **prerrogativas de foro, prazos e custas processuais**.

OJ-SDI1-272. Salário-mínimo. Servidor. Salário-base inferior. Diferenças indevidas.

A verificação do respeito ao direito ao salário-mínimo não se apura pelo confronto isolado do salário-base com o mínimo legal, mas **deste com a soma de todas as parcelas de natureza salarial** recebidas pelo empregado diretamente do empregador.

OJ-SDI1-297. Equiparação salarial. Servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Art. 37, XIII, da CR/88.

O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, **veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público**, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia **equiparação salarial entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT**.

OJ-SDI1-308. Jornada de trabalho. Alteração. Retorno à jornada inicialmente contratada. Servidor público.

O retorno do **servidor público** (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada **inicialmente contratada** não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jornada **definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes**.

OJ-SDI1-364. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Servidor público de fundação regido pela CLT.

Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, **ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado**, ostenta natureza de **fundação pública**. Assim, **seus servidores regidos pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT**.

OJ-SDI2-10. Ação rescisória. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Art. 37, II, e § 2º, da CR/88.

Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, **procede** o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/1988.

OJ-SDI2-26. Ação rescisória. Gratificação de nível superior. Suframa.

A extensão da gratificação instituída pela SUFRAMA aos servidores celetistas exercentes de atividade de nível superior **não ofende as disposições contidas nos arts. 37, XIII e 39, § 1º, da CF/1988.**

SOBREAVISO

TST. Súmula 132. Adicional de periculosidade. Integração.

I – O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, **integra o cálculo de indenização e de horas extras.**

II – Durante as horas de **sobreaviso**, o empregado **não se encontra em condições de risco**, razão pela qual é **incabível** a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.

TST. Súmula 229. Sobreaviso. Eletricitários.

Por **aplicação analógica** do art. 244, § 2º, da CLT, as **horas de sobreaviso dos eletricitários** são remuneradas à base de **1/3** sobre a totalidade das parcelas de **natureza salarial.**

TST. Súmula 428. Sobreaviso. Aplicação analógica do art. 244, § 2º da CLT.

I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, **por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso.**

II – Considera-se em **sobreaviso** o empregado que, **à distância e submetido a controle** patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, **permanecer em regime de plantão ou equivalente**, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso.

SUCCESSÃO TRABALHISTA

OJ-SDI1-225. Contrato de concessão de serviço público. Responsabilidade trabalhista.

Celebrado contrato de **concessão de serviço público** em que uma empresa (primeira concessionária) outorga a outra (segunda concessionária), no todo ou em parte, mediante arrendamento, ou qualquer outra forma contratual, a **título transitório**, bens de sua propriedade:

I – **em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão**, a segunda concessionária, na condição de sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem

prejuízo da **responsabilidade subsidiária** da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos até a concessão;

II – no tocante ao **contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão**, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores será **exclusivamente** da antecessora.

OJ-SDI1-261. Bancos. Sucessão trabalhista.

As obrigações trabalhistas, **inclusive** as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para o banco sucedido, são de **responsabilidade do sucessor**, uma vez que a este foram **transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais**, caracterizando típica **sucessão trabalhista**.

OJ-SDI1-343. Penhora. Sucessão. Art. 100 da CR/88. Execução.

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de **direito privado**, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado-membro, **não podendo a execução prosseguir mediante precatório**. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF/1988.

OJ-SDI1-408. Juros de mora. Empresa em liquidação extrajudicial. Sucessão trabalhista.

É devida a incidência de **juros de mora** em relação aos débitos trabalhistas de **empresa em liquidação extrajudicial** sucedida nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT. **O sucessor responde pela obrigação do sucedido, não se beneficiando de qualquer privilégio a este destinado.**

OJ-SDI1-411. Sucessão trabalhista. Aquisição de empresa pertencente a grupo econômico. Responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. Inexistência.

O sucessor **não responde** solidariamente por débitos trabalhistas de **empresa não adquirida**, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a **empresa devedora direta** era **solvente** ou **idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão**.

TELEFONISTA

TST. Súmula 96. Marítimo.

A permanência do tripulante a bordo do navio, **no período de repouso**, além da jornada, **não importa presunção** de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, **circunstâncias que devem resultar provadas**, dada a natureza do serviço.

TST. Súmula 118. Jornada de trabalho. Horas extras.

Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, **não previstos em lei**, representam **tempo à disposição da empresa**, **remunerados como serviço extraordinário**, se acrescidos ao final da jornada.

neiaps97@gmail.com

TST. Súmula 178. Telefonista. Art. 227 e parágrafos, da CLT. Aplicabilidade.

É **aplicável** à telefonista de mesa de empresa que **não explora** o serviço de telefonia o disposto no art. 227, e seus parágrafos, da CLT.

TEMPO DE SERVIÇO

TST. Súmula 52. Tempo de serviço.

O adicional de tempo de serviço (quinqüênio) é devido, nas condições estabelecidas no art. 19 da Lei nº 4.345, de 26.06.1964, aos **contratados sob o regime da CLT**, pela empresa a que se refere a mencionada lei, **inclusive** para o fim de **complementação de aposentadoria**.

TST. Súmula 202. Gratificação por tempo de serviço. Compensação.

Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, **o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica**.

TST. Súmula 203. Gratificação por tempo de serviço. Natureza salarial.

A gratificação por tempo de serviço **integra** o salário para todos os efeitos legais.

TST. Súmula 225. Repouso semanal. Cálculo. Gratificação por tempo de serviço e produtividade.

As gratificações por tempo de serviço e produtividade, pagas mensalmente, **não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado**.

TST. Súmula 226. Bancário. Gratificação por tempo de serviço.

A gratificação por tempo de serviço **integra** o cálculo das **horas extras**.

TST. Súmula 240. Bancário. Gratificação de função e adicional por tempo de serviço.

O adicional por tempo de serviço **integra** o cálculo da gratificação prevista no art. 224, § 2º, da CLT.

TST. Súmula 269. Diretor eleito. Cômputo do período como tempo de serviço.

O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho **suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período**, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

TST. Súmula 305. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Incidência sobre o aviso prévio.

O pagamento relativo ao período de **aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito** a contribuição para o FGTS.

OJ-SDI2-57. Mandado de segurança. INSS. Tempo de serviço. Averbação e/ou reconhecimento.

Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que **determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço.**

OJ-SDC-25. Salário normativo. Contrato de experiência. Limitação. Tempo de serviço. Possibilidade.

Não fere o princípio da isonomia salarial (art. 7º, XXX, da CF/88) a previsão de salário normativo tendo em vista o **fator tempo de serviço.**

TERCEIRIZAÇÃO

TST. Súmula 331. Contrato de prestação de serviços. Legalidade.

~~I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, **salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).**~~ **CANCELADO**

30.06.2025

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, **não gera vínculo de emprego** com os órgãos da **Administração Pública direta, indireta ou fundacional** (art. 37, II, da CF/1988).

III - **Não forma vínculo de emprego** com o tomador a contratação de serviços de **vigilância** (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de **conservação e limpeza**, bem como a de **serviços especializados** ligados à atividade-meio do tomador, **desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.**

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a **responsabilidade subsidiária** do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, **desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.**

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem **subsidiariamente**, nas mesmas condições do item IV, **caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais** da prestadora de serviço como empregadora. **A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.**

VI - A responsabilidade **subsidiária** do tomador de serviços **abrange todas as verbas** decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

OJ-SDI1-321. Vínculo empregatício com a Administração Pública. Período anterior à CR/88.

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03.01.74, e 7.102, de 20.06.83, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, inclusive ente público, em relação ao período anterior à vigência da CF/88.

~~OJ-SDI1-383. Terceirização. Empregados da empresa prestadora de serviços e da tomadora. Isonomia. Art. 12, “a”, da Lei nº 6.019/74. CANCELADA 30.06.2025~~

~~A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.~~

TETO REMUNERATÓRIO

OJ-SDI1-18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil.

- I – O valor das horas extras integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.
- II - Os adicionais AP e ADI não integram o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria;
- III - No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a média trienal;
- IV - A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci nº 436/1963;
- V - O telex DIREC do Banco do Brasil nº 5003/1987 não assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina.

OJ-SDI1-339. Teto remuneratório. Empresa pública e sociedade de economia mista. Art. 37, XI, da CR/88.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão submetidas à observância do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da CF/1988, sendo aplicável, inclusive, ao período anterior à alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/1998.

TRABALHADOR RURAL

TST. Súmula 344. Salário-família. Trabalhador rural.

O salário-família é devido aos trabalhadores rurais somente após a vigência da Lei nº 8.213, de 24.07.1991.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-271. Rurícola. Prescrição. Contrato de emprego extinto. Emenda Constitucional nº 28/2000. Inaplicabilidade.

O prazo **prescricional da pretensão do rurícola**, cujo contrato de emprego já se extinguiu ao sobrevir a Emenda Constitucional nº 28, de 26/05/2000, tenha **sido ou não ajuizada** a ação trabalhista, **prossegue regido pela lei vigente ao tempo da extinção do contrato de emprego**.

OJ-SDI1-38. Empregado que exerce atividade rural. Empresa de reflorestamento. Prescrição própria do rurícola (Lei nº 5.889/73, art. 10 e Decreto nº 73.626/74, art. 2º, § 4º)

O empregado que trabalha em **empresa de reflorestamento**, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, **é rurícola e não industriário**, nos termos do Decreto nº 73.626, de 12.02.1974, art. 2º, § 4º, **pouco importando que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria**. Assim, aplica-se a **prescrição própria dos rurícolas** aos direitos desses empregados.

OJ-SDI1-417. Prescrição. Rurícola. Emenda Constitucional nº 28 de 26.05.2000. Contrato de trabalho em curso.

Não há prescrição total ou parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 28, de 26.05.2000, **desde que ajuizada a demanda no prazo de cinco anos de sua publicação**, observada a prescrição bienal.

TRABALHO NOTURNO

TST. Súmula 60. Adicional noturno. Integração no salário e prorrogação em horário diurno.

- I - O adicional noturno, pago com **habitualidade**, **integra o salário** do empregado para **todos os efeitos**.
- II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, **devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas**. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.

TST. Súmula 65. Vigia.

O direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos **aplica-se** ao **vigia noturno**.

TST. Súmula 112. Trabalho noturno. Petróleo.

O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei nº 5.811, de 11.10.1972, **não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos** prevista no art. 73, § 2º, da CLT.

TST. Súmula 140. Vigia.

É assegurado ao vigia sujeito ao trabalho noturno o direito ao respectivo adicional.

TST. Súmula 265. Adicional noturno. Alteração de turno de trabalho. Possibilidade de supressão.

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

OJ-SDI1-60. Portuários. Hora noturna. Horas extras. Lei nº 4.860/65, arts. 4º e 7º, § 5º.

I - A hora noturna no regime de trabalho no porto, compreendida entre dezenove horas e sete horas do dia seguinte, é de sessenta minutos.

II - Para o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários, observar-se-á somente o salário básico percebido, excluídos os adicionais de risco e produtividade.

OJ-SDI1-97. Horas extras. Adicional noturno. Base de cálculo.

O adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno.

OJ-SDI1-127. Hora noturna reduzida. Subsistência após a CF/1988.

O art. 73, § 1º da CLT, que prevê a redução da hora noturna, não foi revogado pelo inciso IX do art. 7º da CF/1988.

OJ-SDI1-259. Adicional noturno. Base de cálculo. Adicional de periculosidade. Integração.

O adicional de periculosidade deve compor a base de cálculo do adicional noturno, já que também neste horário o trabalhador permanece sob as condições de risco.

OJ-SDI1-388. Jornada 12x36. Jornada mista que compreenda a totalidade do período noturno. Adicional noturno. Devido.

O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã.

OJ-SDI1-395. Turno ininterrupto de revezamento. Hora noturna reduzida. Incidência.

O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal.

TST. Súmula 29. Transferência.

Empregado transferido, por ato unilateral do empregador, para local mais distante de sua residência, **tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte.**

TST. Súmula 43. Transferência.

Presume-se **abusiva** a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, **sem comprovação da necessidade do serviço.**

OJ-SDI1-113. Adicional de transferência. Cargo de confiança ou previsão contratual de transferência. Devido. Desde que a transferência seja provisória.

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho **não exclui o direito ao adicional.** O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a **transferência provisória.**

OJ-SDI1-232. FGTS. Incidência. Empregado transferido para o exterior. Remuneração.

O **FGTS** incide sobre **todas as parcelas de natureza salarial** pagas ao empregado em virtude de **prestação de serviços no exterior.**

OJ-SDI2-67. Mandado de segurança. Transferência. Art. 659, IX, da CLT.

Não fere direito líquido e certo a **concessão de liminar obstativa de transferência de empregado**, em face da previsão do inciso IX do art. 659 da CLT.

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

TST. Súmula 391. Petroleiros. Lei nº 5.811/1972. Turno ininterrupto de revezamento. Horas extras e alteração da jornada para horário fixo.

I - A Lei nº 5.811/1972 foi recepcionada pela CF/88 no que se refere à duração da jornada de trabalho em **regime de revezamento dos petroleiros.**

II - A previsão contida no art. 10 da Lei nº 5.811/1972⁵, possibilitando a mudança do regime de revezamento para horário fixo, **constitui alteração lícita**, não violando os arts. 468 da CLT e 7º, VI, da CF/1988.

~~TST, Súmula 423. Turno ininterrupto de revezamento. Fixação de jornada de trabalho mediante negociação coletiva. Validade. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.~~

OJ-SDI1-274. Turno ininterrupto de revezamento. Ferroviário. Horas extras. Devidas.

O ferroviário submetido a escalas variadas, com alternância de turnos, faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988.

OJ-SDI1-275. Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Horas extras e adicional.

Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional.

OJ-SDI1-360. Turno ininterrupto de revezamento. Dois turnos. Horário diurno e noturno. Caracterização.

Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta.

OJ-SDI1-395. Turno ininterrupto de revezamento. Hora noturna reduzida. Incidência.

O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos arts. 73, § 1º, da CLT e 7º, XIV, da Constituição Federal.

OJ-SDI1-396. Turnos ininterruptos de revezamento. Alteração da jornada de 8 (oito) para 6 (seis) horas diárias. Empregado horista. Aplicação do divisor 180.

Para o cálculo do salário hora do empregado horista, submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se o divisor 180, em observância ao disposto no art. 7º, VI, da Constituição Federal, que assegura a irredutibilidade salarial.

OJ-SDI1-420. Turnos ininterruptos de revezamento. Elastecimento da jornada de trabalho. Norma coletiva com eficácia retroativa. Invalidez.

É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada de 8 (oito) horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.

VALE-TRANSPORTE

TST. Súmula 460. Vale-transporte. Ônus da prova.

É do **empregador** o ônus de comprovar que o empregado **não satisfaz os requisitos indispensáveis** para a concessão do vale-transporte ou **não pretenda fazer uso do benefício**.

OJ-SDI1-216. Vale-transporte. Servidor público celetista. Lei nº 7.418/85. Devido.

Aos **servidores públicos celetistas** é **devido o vale-transporte**, instituído pela Lei nº 7.418/85, de 16 de dezembro de 1985.

VERBAS RESCISÓRIAS

TST. Súmula 69. Rescisão do contrato.

A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo **revel e confesso** quanto à matéria de fato, **deve** ser o empregador condenado ao **pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência**, com acréscimo de **50% (cinquenta por cento)**.

TST. Súmula 73. Despedida. Justa causa.

A ocorrência de **justa causa, salvo a de abandono de emprego**, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, **retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória**.

TST. Súmula 314. Indenização adicional. Verbas rescisórias. Salário corrigido.

Se ocorrer a rescisão contratual no período de **30 (trinta) dias** que antecede à data-base, observado a Súmula nº 182 do TST, o pagamento das verbas rescisórias com o salário já corrigido **não afasta o direito à indenização adicional** prevista nas Leis nºs 6.708, de 30.10.1979 e 7.238, de 28.10.1984.

TST. Súmula 371. Aviso prévio indenizado. Efeitos. Superveniência de auxílio-doença no curso deste.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos **limitados às vantagens econômicas** obtidas no período de pré-aviso, ou seja, **salários, reflexos e verbas rescisórias**. No caso de concessão de **auxílio-doença** no curso do aviso prévio, todavia, **só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário**.

~~OJ-SDI1-14. Aviso prévio cumprido em casa. Verbas rescisórias. Prazo para pagamento. CANCELADA~~
30.06.2025

Em caso de aviso prévio ~~cumprido em casa~~, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é **até o décimo dia da notificação de despedida**.

OJ-SDI1-42. FGTS. Multa de 40%.

I - É **devida a multa do FGTS** sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90.

II - O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, **desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado**, por ausência de previsão legal.

OJ-SDI1-162. Multa. Art. 477. Contagem do prazo. Aplicável o art. 132 do Código Civil de 2002.

A contagem do prazo para quitação das verbas decorrentes da rescisão contratual prevista no artigo 477 da CLT **exclui necessariamente o dia da notificação da demissão e inclui o dia do vencimento**, em obediência ao disposto no artigo 132 do Código Civil de 2002 (artigo 125 do Código Civil de 1916).

VIGILANTE E VIGIA

TST. Súmula 65. Vigia.

O direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos **aplica-se** ao **vigia noturno**.

TST. Súmula 140. Vigia.

É **assegurado** ao **vigia** sujeito ao trabalho noturno o direito ao respectivo **adicional**.

TST. Súmula 257. Vigilante.

O **vigilante**, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, **não é bancário**.

TST. Súmula 309. Vigia portuário. Terminal privativo. Não obrigatoriedade de requisição.

Tratando-se de **terminais privativos** destinados à navegação de cabotagem ou de longo curso, **não é obrigatória a requisição de vigia portuário indicado por sindicato**.

VÍNCULO DE EMPREGO

TST. Súmula 173. Salário. Empresa. Cessação de atividades.

Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos **até a data da extinção**.

TST. Súmula 269. Diretor eleito. Cômputo do período como tempo de serviço.

O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho **suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período**, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

TST. Súmula 327. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial.

A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretendo direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação.

TST. Súmula 386. Policial militar. Reconhecimento de vínculo empregatícios com empresa privada.

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é **legítimo** o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, **independentemente** do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

OJ-SDI1-164. Oficial de Justiça "ad hoc". Inexistência de vínculo empregatício

Não se caracteriza o vínculo empregatício na nomeação para o exercício das funções de oficial de justiça "ad hoc", ainda que feita de forma reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandado.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista. Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública**, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

OJ-SDI1-321. Vínculo empregatício com a Administração Pública. Período anterior à CR/88.

Salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03.01.74, e 7.102, de 20.06.83, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício **diretamente com o tomador dos serviços, inclusive ente público**, em relação ao **período anterior à vigência da CF/88**.

OJ-SDI1-366. Estagiário. Desvirtuamento do contrato de estágio. Reconhecimento do vínculo empregatício com a Administração Pública direta ou indireta. Período posterior à Constituição Federal de 1988. Impossibilidade.

Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, **é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta ou indireta**, por força do art. 37, II, da CF/1988, **bem como o deferimento de indenização pecuniária**, **exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se requeridas.**

OJ-SDI1-368. Descontos previdenciários. Acordo homologado em juízo. Inexistência de vínculo empregatício. Parcelas indenizatórias. Ausência de discriminação. Incidência sobre o valor total.

É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social **sobre o valor total** do acordo homologado em juízo, **independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego**, **desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária**, conforme parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195, I, “a”, da CF/1988.

OJ-SDI1-398. Contribuição previdenciária. Acordo homologado em juízo sem reconhecimento de vínculo de emprego. Contribuinte individual. Recolhimento da alíquota de 20% (vinte por cento) a cargo do tomador de 11% (onze por cento) a cargo do prestador de serviços.

Nos acordos homologados em juízo **em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício**, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, **mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços**, na qualidade de contribuinte individual, sobre o **valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição**. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991.

DIREITO COLETIVO DO TRABALHO

ASSEMBLEIA DE TRABALHADORES

OJ-SDC-8. Dissídio coletivo. Pauta reivindicatória não registrada em ata. Causa de extinção.

A **ata da assembleia** de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses **deve registrar, obrigatoriamente**, a **pauta reivindicatória**, produto da vontade expressa da categoria.

OJ-SDC-19. Dissídio coletivo contra empresa. Legitimação da entidade sindical. Autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito.

A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância **contra determinada empresa** **está condicionada à prévia autorização** dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

OJ-SDC-28. Edital de convocação da AGT. Publicação. Base territorial. Validade.

O edital de convocação para a AGT deve ser publicado em jornal que circule em cada um dos municípios componentes da base territorial.

OJ-SDC-29. Edital de convocação e ata da assembleia geral. Requisitos essenciais para instauração de dissídio coletivo.

O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT constituem peças essenciais à instauração do processo de dissídio coletivo.

OJ-SDC-30. Estabilidade da gestante. Renúncia ou transação de direitos constitucionais. Impossibilidade.

Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, **torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.**

OJ-SDC-32. Reivindicações da categoria. Fundamentação das cláusulas. Necessidade. Aplicação do precedente normativo nº 37 do TST.

É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma **clausulada e fundamentada** das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra “e”, da Instrução Normativa nº 4/93.

OJ-SDC-35. Edital de convocação da AGT. Disposição estatutária específica. Prazo mínimo entre a publicação e a realização da assembleia. Observância obrigatória.

Se os estatutos da entidade sindical contam com norma específica que estabeleça prazo mínimo entre a data de publicação do edital convocatório e a realização da assembleia correspondente, **então a validade desta última depende da observância desse interregno.**

CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA

TST. Súmula 374. Norma coletiva. Categoria diferenciada. Abrangência.

Empregado integrante de categoria profissional diferenciada **não tem o direito** de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa **não foi representada por órgão de classe de sua categoria.**

OJ-SDC-9. Enquadramento sindical. Incompetência material da Justiça do Trabalho.

O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria - **enquadramento sindical** - envolve a **interpretação de norma genérica**, notadamente do art. 577 da CLT.

OJ-SDC-36. Empregados de empresa de processamento de dados. Reconhecimento como categoria diferenciada. Impossibilidade.

É por lei e **não por decisão judicial**, que as categorias diferenciadas são reconhecidas como tais. De outra parte, no que tange aos profissionais da informática, o trabalho que desempenham sofre alterações, de acordo com a atividade econômica exercida pelo empregador.

CLÁUSULAS NORMATIVAS

OJ-SDI1-322. Acordo coletivo de trabalho. Cláusula de termo aditivo prorrogando o acordo para prazo indeterminado. Inválida.

Nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, é de **2 anos** o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim sendo, **é inválida**, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por **prazo indeterminado.**

OJ-SDC-5. Dissídio coletivo. Pessoa jurídica de direito público. Possibilidade jurídica. Cláusula de natureza social.

Em face de **pessoa jurídica de direito público** que **mantenha empregados**, cabe dissídio coletivo **exclusivamente** para apreciação de **cláusulas de natureza social**. Inteligência da Convenção n.º 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo n.º 206/2010.

OJ-SDC-32. Reivindicações da categoria. Fundamentação das cláusulas. Necessidade. Aplicação do precedente normativo nº 37 do TST.

É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma **clausulada** e **fundamentada** das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra “e”, da Instrução Normativa nº 4/93.

CUSTEIO DOS SINDICATOS

TST. Súmula 432. Contribuição sindical rural. Ação de cobrança. Penalidade por atraso no recolhimento. Inaplicabilidade do art. 600 da CLT⁶. Incidência do art. 2º da Lei nº 8.022/1990.

O recolhimento a destempo da contribuição sindical rural **não acarreta** a aplicação da multa progressiva prevista no art. 600 da CLT, em decorrência da sua revogação tácita pela Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990.

OJ-SDC-17. Contribuições para entidades sindicais. Inconstitucionalidade de sua extensão a não associados.

As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, **a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização**, constitucionalmente assegurado, e, portanto, **nulas, sendo passíveis de devolução**, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

DESERÇÃO

OJ-SDC-27. Custas. Ausência de intimação. Deserção. Caracterização.

A deserção se impõe **mesmo não tendo havido intimação**, pois incumbe à parte, na defesa do próprio interesse, **obter os cálculos necessários para efetivar o preparo**.

DESCONTO SALARIAL

⁶ Art. 600 - O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade.

OJ-SDC-18. Descontos autorizados no salário pelo trabalhador. Limitação máxima de 70% do salário base.

Os descontos efetuados com base em cláusula de acordo firmado entre as partes **não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado**, pois deve-se assegurar um mínimo de salário em espécie ao trabalhador.

DISPENSA DE EMPREGO

OJ-SDC-30. Estabilidade da gestante. Renúncia ou transação de direitos constitucionais. Impossibilidade.

Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, **torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.**

DISSÍDIO COLETIVO

TST. Súmula 397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC. Ação de cumprimento.

Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade. Cabimento de mandado de segurança.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque **em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal**. Assim, os meios processuais aptos a **atacarem a execução da cláusula reformada** são a **exceção de pré-executividade** e o **mandado de segurança**, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

OJ-SDC-2. Acordo homologado. Extensão a partes não subscreventes. Inviabilidade.

É **inviável** aplicar condições constantes de acordo homologado nos autos de dissídio coletivo, extensivamente, **às partes que não o subscreveram, exceto se observado o procedimento previsto no art. 868 e seguintes, da CLT.**

OJ-SDC-3. Arresto. Apreensão. Depósito. Pretensões insuscetíveis de dedução em sede coletiva.

São **incompatíveis** com a natureza e finalidade do **dissídio coletivo** as pretensões de provimento judicial de **arresto, apreensão ou depósito**.

OJ-SDC-5. Dissídio coletivo. Pessoa jurídica de direito público. Possibilidade jurídica. Cláusula de natureza social.

Em face de **pessoa jurídica de direito público** que **mantenha empregados**, cabe dissídio coletivo **exclusivamente** para apreciação de cláusulas de **natureza social**. Inteligência da Convenção n.º 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo n.º 206/2010.

OJ-SDC-7. Dissídio coletivo. Natureza jurídica. Interpretação de norma de caráter genérico. Inviabilidade.

Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de **caráter genérico**, a teor do disposto no art. 313, II, do RITST.

OJ-SDC-8. Dissídio coletivo. Pauta reivindicatória não registrada em ata. Causa de extinção.

A **ata da assembleia** de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses **deve registrar, obrigatoriamente**, a **pauta reivindicatória**, produto da vontade expressa da categoria.

OJ-SDC-9. Enquadramento sindical. Incompetência material da Justiça do Trabalho.

O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria - **enquadramento sindical** - envolve a **interpretação de norma genérica**, notadamente do art. 577 da CLT.

OJ-SDC-19. Dissídio coletivo contra empresa. Legitimação da entidade sindical. Autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito.

A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância **contra determinada empresa** **está condicionada à prévia autorização** dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

OJ-SDC-29. Edital de convocação e ata da assembleia geral. Requisitos essenciais para instauração de dissídio coletivo.

O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT constituem peças essenciais à instauração do processo de dissídio coletivo.

OJ-SDC-32. Reivindicações da categoria. Fundamentação das cláusulas. Necessidade. Aplicação do precedente normativo nº 37 do TST.

É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma **clausulada e fundamentada** das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra “e”, da Instrução Normativa nº 4/93.

EMPREGADOS ASSOCIADOS

OJ-SDC-17. Contribuições para entidades sindicais. Inconstitucionalidade de sua extensão a não associados.

As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

GREVE

TST. Súmula 189. Greve. Competência da Justiça do Trabalho. Abusividade.

A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

OJ-SDC-10. Greve abusiva não gera efeitos.

É incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo.

OJ-SDC-11. Greve. Imprescindibilidade de tentativa direta e pacífica da solução do conflito. Etapa negocial prévia.

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto.

OJ-SDC-38. Greve. Serviços essenciais. Garantia das necessidades inadiáveis da população usuária. Fator determinante da qualificação jurídica do movimento.

É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.

ISONOMIA SALARIAL

OJ-SDC-25. Salário normativo. Contrato de experiência. Limitação. Tempo de serviço. Possibilidade.

Não fere o princípio da isonomia salarial (art. 7º, XXX, da CF/88) a previsão de salário normativo tendo em vista o fator tempo de serviço.

OJ-SDC-26. Salário normativo. Menor empregado. Art. 7º, XXX, da CR/88. Violação.

Os empregados menores não podem ser discriminados em cláusula que fixa salário mínimo profissional para a categoria.

LEGITIMIDADE

OJ-SDC-8. Dissídio coletivo. Pauta reivindicatória não registrada em ata. Causa de extinção.

A ata da assembleia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses deve registrar, **obrigatoriamente**, a pauta reivindicatória, produto da vontade expressa da categoria.

OJ-SDC-15. Sindicato. Legitimidade “ad processum”. Imprescindibilidade do registro no Ministério do Trabalho.

A comprovação da legitimidade “ad processum” da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do **Ministério do Trabalho**, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

OJ-SDC-19. Dissídio coletivo contra empresa. Legitimação da entidade sindical. Autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito.

A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância **contra determinada empresa** está condicionada à **prévia autorização** dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

OJ-SDC-22. Legitimidade “ad causam” do sindicato. Correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico envolvidos no conflito. Necessidade.

É necessária a **correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico**, a fim de legitimar os envolvidos no conflito a ser solucionado pela via do dissídio coletivo.

OJ-SDC-23. Legitimidade “ad causam”. Sindicato representativo de segmento profissional ou patronal. Impossibilidade.

A representação sindical abrange **toda a categoria**, não comportando separação fundada na maior ou menor dimensão de cada ramo ou empresa.

OJ-SDC-34. Acordo extrajudicial. Homologação. Justiça do Trabalho. Prescindibilidade.

É desnecessária a homologação, por Tribunal Trabalhista, do acordo extrajudicialmente celebrado, sendo suficiente, para que surta efeitos, **sua formalização perante o Ministério do Trabalho** (art. 614 da CLT e art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal).

NORMA COLETIVA

TST. Súmula 246. Ação de cumprimento. Trânsito em julgado da sentença normativa.

É **dispensável** o trânsito em julgado da sentença normativa para a **propositura da ação de cumprimento**.

~~**TST. Súmula 277. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Eficácia. Ultratividade.**~~
CANCELADA 30.06.2025

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas **integram** os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser **modificadas** ou **suprimidas** mediante negociação coletiva de trabalho. →

SÚMULA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF!!!

TST. Súmula 374. Norma coletiva. Categoria diferenciada. Abrangência.

Empregado integrante de categoria profissional diferenciada **não tem o direito** de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa **não foi representada por órgão de classe de sua categoria**.

~~**TST. Súmula 375. Reajustes salariais previstos em norma coletiva. Prevalência da legislação de política salarial.**~~
CANCELADA 30.06.2025

Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho **não prevalecem** frente à **legislação superveniente de política salarial**.

TST. Súmula 384. Multa convencional. Cobrança.

I - O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos **não submete o empregado a ajuizar várias ações**, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas.

II - É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, **mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal**.

OJ-SDI1-36. Instrumento normativo. Cópia não autenticada. Documento comum às partes. Validade.

O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, **desde que não haja impugnação ao seu conteúdo**, eis que se trata de documento comum às partes.

OJ-SDI1-41. Estabilidade. Instrumento normativo. Vigência. Eficácia.

Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, **goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência deste.**

OJ-SDI1-123. Bancários. Ajuda alimentação.

A **ajuda alimentação prevista em norma coletiva** em decorrência de prestação de **horas extras tem natureza indenizatória** e, por isso, **não integra** o salário do empregado bancário.

OJ-SDI1-275. Turno ininterrupto de revezamento. Horista. Horas extras e adicional.

Inexistindo instrumento coletivo fixando jornada diversa, o empregado horista submetido a turno ininterrupto de revezamento **faz jus ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além da 6ª, bem como ao respectivo adicional.**

OJ-SDI1-276. Ação declaratória. Complementação de aposentadoria.

É incabível ação declaratória visando a **declarar direito à complementação de aposentadoria**, se ainda não atendidos os requisitos necessários à aquisição do direito, seja por via regulamentar, ou por acordo coletivo.

OJ-SDI1-322. Acordo coletivo de trabalho. Cláusula de termo aditivo prorrogando o acordo para prazo indeterminado. Inválida.

Nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, é de **2 anos** o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim sendo, **é inválida**, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por **prazo indeterminado.**

OJ-SDI1-346. Abono previsto em norma coletiva. Natureza indenizatória. Concessão apenas aos empregados em atividade. Extensão aos inativos. Impossibilidade.

A decisão que **estende aos inativos a concessão de abono de natureza jurídica indenizatória**, previsto em norma coletiva apenas para os empregados em atividade, a ser pago de uma única vez, e confere natureza salarial à parcela, **afronta o art. 7º, XXVI, da CF/88.**

SENTENÇA NORMATIVA**TST. Súmula 246. Ação de cumprimento. Trânsito em julgado da sentença normativa.**

É **dispensável** o trânsito em julgado da sentença normativa para a **propositura da ação de cumprimento.**

TST. Súmula 279. Recurso contra sentença normativa. Efeito suspensivo. Cassação.

A cassação de efeito suspensivo concedido a recurso interposto de sentença normativa retroage à data do despacho que o deferiu.

TST. Súmula 350. Prescrição. Termo inicial. Ação de cumprimento. Sentença normativa.

O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado.

TST. Súmula 384. Multa convencional. Cobrança.

I - O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas.

II - É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal.

TST. Súmula 402. Ação rescisória. Prova nova. Dissídio coletivo. Sentença normativa.

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se prova nova a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.

II - Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado:

a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;

b) sentença normativa preexistente à sentença rescindenda, mas não exibida no processo principal, em virtude de negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

SINDICATO

TST. Súmula 286. Sindicato. Substituição processual. Convenção e acordo coletivos.

A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.

TST. Súmula 406. Ação rescisória. Litisconsórcio. Necessário no polo passivo e facultativo no ativo. Inexistente quanto aos substituídos pelo sindicato.

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é **necessário em relação ao polo passivo** da demanda, porque supõe uma comunidade de **direitos** ou de **obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes**, em face da **indivisibilidade do objeto**. Já em relação ao **polo ativo, o litisconsórcio é facultativo**, uma vez que a **aglutinação de autores se faz por conveniência** e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O **Sindicato**, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, **possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória**, sendo **descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário**.

OJ-SDI1-121. Substituição processual. Diferença do adicional de insalubridade. Legitimidade.

O sindicato tem legitimidade para atuar na **qualidade de substituto processual** para pleitear **diferença de adicional de insalubridade**.

OJ-SDI1-325. Aumento salarial concedido pela empresa. Compensação no ano seguinte em antecipação sem a participação do sindicato profissional. Impossibilidade.

O aumento real, concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode ser reduzido mediante a **participação efetiva do sindicato profissional no ajuste**, nos termos do art. 7º, VI, da CF/1988.

OJ-SDI1-359. Substituição processual. Sindicato. Legitimidade. Prescrição. Interrupção.

A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, **interrompe** a prescrição, **ainda que tenha sido considerado parte ilegítima "ad causam"**.

OJ-SDC-8. Dissídio coletivo. Pauta reivindicatória não registrada em ata. Causa de extinção.

A **ata da assembleia** de trabalhadores que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de seus interesses **deve registrar, obrigatoriamente**, a **pauta reivindicatória**, produto da vontade expressa da categoria.

OJ-SDC-9. Enquadramento sindical. Incompetência material da Justiça do Trabalho.

O dissídio coletivo não é meio próprio para o Sindicato vir a obter o reconhecimento de que a categoria que representa é diferenciada, pois esta matéria - **enquadramento sindical** - envolve a **interpretação de norma genérica**, notadamente do art. 577 da CLT.

OJ-SDC-15. Sindicato. Legitimidade “ad processum”. Imprescindibilidade do registro no Ministério do Trabalho.

A **comprovação da legitimidade “ad processum”** da entidade sindical se faz por seu registro no órgão competente do **Ministério do Trabalho**, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

OJ-SDC-17. Contribuições para entidades sindicais. Inconstitucionalidade de sua extensão a não associados.

As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a **qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização**, constitucionalmente assegurado, e, portanto, **nulas, sendo passíveis de devolução**, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

OJ-SDC-19. Dissídio coletivo contra empresa. Legitimação da entidade sindical. Autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito.

A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância **contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização** dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.

OJ-SDC-20. Empregados sindicalizados. Admissão preferencial. Condição violadora do art. 8º, V, da CR/88.

Viola o art. 8º, V, da CF/1988 cláusula de instrumento normativo que **estabelece a preferência, na contratação de mão de obra**, do trabalhador sindicalizado sobre os demais.

OJ-SDC-22. Legitimidade “ad causam” do sindicato. Correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico envolvidos no conflito. Necessidade.

É necessária a **correspondência entre as atividades exercidas pelos setores profissional e econômico**, a fim de **legitimar os envolvidos no conflito** a ser solucionado pela via do dissídio coletivo.

OJ-SDC-23. Legitimidade “ad causam”. Sindicato representativo de segmento profissional ou patronal. Impossibilidade.

A representação sindical abrange **toda a categoria**, não comportando separação fundada na maior ou menor dimensão de cada ramo ou empresa.

OJ-SDC-35. Edital de convocação da AGT. Disposição estatutária específica. Prazo mínimo entre a publicação e a realização da assembleia. Observância obrigatória.

Se os estatutos da entidade sindical contam com norma específica que estabeleça prazo mínimo entre a data de publicação do edital convocatório e a realização da assembleia correspondente, **então a validade desta última depende da observância desse interregno**.

RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO

TST. Súmula 51. Norma regulamentar. Vantagens e opção pelo novo regulamento. Art. 468 da CLT.

I - As cláusulas regulamentares, que **revoguem** ou **alterem** vantagens deferidas anteriormente, **só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.**

II - Havendo a **coexistência de dois regulamentos da empresa**, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de **renúncia às regras do sistema do outro.**

TST. Súmula 243. Opção pelo regime trabalhista. Supressão das vantagens estatutárias.

Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal expressa, a opção do funcionário público pelo regime trabalhista implica a **renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário.**

TST. Súmula 276. Aviso prévio. Renúncia pelo empregado.

O direito ao aviso prévio é **irrenunciável** pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento **não exime o empregador de pagar o respectivo valor**, **salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.**

TST. Súmula 288. Complementação dos proventos da aposentadoria. (nova redação para o Item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016).

I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga **diretamente pelo empregador**, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas **normas em vigor na data de admissão do empregado**, **ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT);**

II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, **instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada**, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de **renúncia às regras do outro;**

III - Após a entrada em vigor das Leis Complementares n.ºs 108 e 109 de 29/5/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na **data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício**, **ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.**

IV - O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em **12/4/2016**, **ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.**

OJ-SDC-30. Estabilidade da gestante. Renúncia ou transação de direitos constitucionais. Impossibilidade.

Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9º da CLT, **torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.**

ULTRATIVIDADE DE NORMAS COLETIVAS

~~TST. Súmula 277. Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Eficácia. Ultratividade.~~
CANCELADA 30.06.2025

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas **integram** os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser **modificadas** ou **suprimidas** mediante negociação coletiva de trabalho. →

SÚMULA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF!!!

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

AÇÃO CAUTELAR

TST. Súmula 405. Ação rescisória. Tutela provisória. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, **é cabível o pedido de tutela provisória** formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a **suspender a execução da decisão rescindenda**.

OJ-SDI2-63. Mandado de Segurança. Reintegração. Ação cautelar.

Comporta a impetração de mandado de segurança o **deferimento de reintegração no emprego em ação cautelar**.

OJ-SDI2-76. Ação rescisória. Ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973. Suspensão da execução. Juntada de documento indispensável. Possibilidade de êxito na rescisão do julgado.

É indispensável a instrução da ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973 **com as provas documentais necessárias à aferição da plausibilidade de êxito na rescisão do julgado**. Assim sendo, devem vir junto com a inicial da cautelar as **cópias da petição inicial da ação rescisória principal, da decisão rescindenda, da certidão do trânsito em julgado da decisão rescindenda e informação do andamento atualizado da execução**.

OJ-SDI2-100. Recurso ordinário para o TST. Decisão de TRT proferida em agravo regimental contra liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança. Incabível.

Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental interposto contra **despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança**, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal “a quo”.

OJ-SDI2-131. Ação rescisória. Ação cautelar para suspender execução da decisão rescindenda. Pendência de trânsito em julgado da ação rescisória principal. Efeitos.

A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, **devendo o pedido cautelar ser julgado procedente**, mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de procedência do pedido rescisório ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória principal tiver sido julgado improcedente.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO

TST. Súmula 246. Ação de cumprimento. Trânsito em julgado da sentença normativa.

É **dispensável** o trânsito em julgado da sentença normativa para a **propositura da ação de cumprimento**.

TST. Súmula 286. Sindicato. Substituição processual. Convenção e acordo coletivos.

A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento **estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos**.

TST. Súmula 350. Prescrição. Termo inicial. Ação de cumprimento. Sentença normativa.

O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da **data de seu trânsito em julgado**.

TST. Súmula 397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC. Ação de cumprimento.

Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade.

Cabimento de mandado de segurança.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque **em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal**. Assim, os meios processuais aptos a **atacarem a execução da cláusula reformada** são a **exceção de pré-executividade** e o **mandado de segurança**, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

TST. Súmula 401. Ação rescisória. Descontos legais. Fase de execução. Sentença exequenda omissa.

Inexistência de ofensa à coisa julgada.

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo **juízo executório**, **ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública** ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o **título exequendo, expressamente**, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

TST. Súmula 432. Contribuição sindical rural. Ação de cobrança. Penalidade por atraso no recolhimento.

Inaplicabilidade do art. 600 da CLT⁷. Incidência do art. 2º da Lei nº 8.022/1990.

O recolhimento a destempo da contribuição sindical rural **não acarreta** a aplicação da multa progressiva prevista no art. 600 da CLT, em decorrência da sua revogação tácita pela Lei nº 8.022, de 12 de abril de 1990.

⁷ Art. 600 - O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade.

OJ-SDI1-188. Decisão normativa que defere direitos. Falta de interesse de agir para ação individual.

Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo, no caso, ação de cumprimento.

OJ-SDI1-277. Ação de cumprimento fundada em decisão normativa que sofreu posterior reforma, quando já transitada em julgado a sentença condenatória. Coisa julgada. Não-configuração.

A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, da não-modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico.

OJ-SDI1-401. Prescrição. Marco inicial. Ação condenatória. Trânsito em julgado da ação declaratória com mesma causa de pedir remota ajuizada antes da extinção do contrato de trabalho.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação condenatória, quando advém a dispensa do empregado no curso de ação declaratória que possua a mesma causa de pedir remota, é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória e não a data da extinção do contrato de trabalho.

AÇÃO RESCISÓRIA

TST. Súmula 83. Ação rescisória. Matéria controvertida.

I - Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais.

II - O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida, nos Tribunais, a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida.

TST. Súmula 99. Ação rescisória. Deserção. Prazo.

Havendo recurso ordinário em sede de rescisória, o depósito recursal só é exigível quando for julgado procedente o pedido e imposta condenação em pecúnia, devendo este ser efetuado no prazo recursal, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção.

TST. Súmula 100. Ação rescisória. Decadência.

I - O prazo de decadência, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.

II - Havendo **recurso parcial** no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em **momentos e em tribunais diferentes**, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do **trânsito em julgado de cada decisão**, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial.

III - **Salvo se houver dúvida razoável**, a interposição de recurso **intempestivo** ou a interposição de recurso incabível **não protraí o termo inicial do prazo decadencial**.

IV - O juízo rescindente **não está adstrito** à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos quanto à antecipação ou postergação do “dies a quo” do prazo decadencial.

V - O acordo homologado judicialmente tem força de **decisão irrecorrível**, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório **transita em julgado na data da sua homologação judicial**.

VI - Na hipótese de **colusão das partes**, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o Ministério Público, que não interveio no processo principal, a partir do momento em que tem **ciência da fraude**.

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, **após afastar a decadência em sede de recurso ordinário**, **aprecia desde logo a lide**, se a causa versar questão **exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento**.

VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, **não tem** o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.

IX - **Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente**, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em **férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense**. Aplicação do art. 775 da CLT.

X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, **apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias**.

TST. Súmula 158. Ação rescisória.

Da decisão de **Tribunal Regional do Trabalho**, em ação rescisória, é cabível **recurso ordinário** para o **Tribunal Superior do Trabalho**, em face da organização judiciária trabalhista.

TST. Súmula 192. Ação rescisória. Competência. (atualizada em decorrência do CPC de 2015)

I - Se **não houver o conhecimento** de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do **Tribunal Regional do Trabalho**, **ressalvado o disposto no item II**.

II - Acórdão rescindendo do **Tribunal Superior do Trabalho** que não conhece de recurso de embargos ou de revista, **analisando** arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com

súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº 333), **examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho.**

III - Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é **juridicamente impossível** o pedido explícito de desconstituição de sentença quando **substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio.**

IV - Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a **impossibilidade jurídica** do pedido de rescisão de **julgado proferido em agravo de instrumento** que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, **não substitui o acórdão regional**, na forma do art. 512 do CPC.

V - A decisão proferida pela SBDI, em sede de agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.

TST. Súmula 259. Termo de conciliação. Ação rescisória.

Só por **ação rescisória** é impugnável o **termo de conciliação** previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.

TST. Súmula 298. Ação rescisória. Violação a disposição da lei. Pronunciamento explícito.

I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei **pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.**

II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. **Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto.**

III - Para efeito de ação rescisória, **considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma.**

IV - A sentença **meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível**, por ausência de pronunciamento explícito.

V - **Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória**, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, **prescindível** o pronunciamento explícito **quando o vício nasce no próprio julgamento**, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

TST. Súmula 299. Ação rescisória. Decisão rescindenda. Trânsito em julgado. Comprovação. Efeitos. (nova redação do item II em decorrência do CPC de 2015)

I - É **indispensável** ao processamento da ação rescisória a **prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda.**

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, **abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento.**

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual **trânsito em julgado posterior** ao ajuizamento da ação rescisória **não reabilita a ação proposta**, na medida em que o ordenamento jurídico **não contempla a ação rescisória preventiva.**

IV - O pretense **vício de intimação**, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, **não permite a formação da coisa julgada material.** Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, **por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.**

TST. Súmula 365. Alçada. Ação rescisória e mandado de segurança.

Não se aplica a alçada em ação rescisória e em mandado de segurança.

TST. Súmula 397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC. Ação de cumprimento. Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade. Cabimento de mandado de segurança.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque **em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal.** Assim, os meios processuais aptos a **atacarem a execução da cláusula reformada** são a **exceção de pré-executividade** e o **mandado de segurança**, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

TST. Súmula 398. Ação rescisória. Ausência de defesa. Inaplicáveis os efeitos da revelia. (ALTERADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC de 2015)

Na ação rescisória, o que se ataca é a **decisão**, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, **a revelia não produz confissão na ação rescisória.**

TST. Súmula 399. Ação rescisória. Cabimento. Sentença de mérito. Decisão homologatória de adjudicação, de arrematação e de cálculos.

I - É **incabível** ação rescisória para impugnar **decisão homologatória de adjudicação ou arrematação.**

II - A decisão homologatória de cálculos **apenas comporta rescisão quando** → enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes quer explicitando, de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra.

TST. Súmula 400. Ação rescisória de ação rescisória. Violação de lei. Indicação dos mesmos dispositivos legais apontados na rescisória primitiva. *(nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).*

Em se tratando de **rescisória de rescisória**, o vício apontado **deve nascer na decisão rescindenda**, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, **não procede** rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para discussão, **por má aplicação da mesma norma jurídica**, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. (ex-OJ nº 95 da SBDI-2 – inserida em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004).

TST. Súmula 401. Ação rescisória. Descontos legais. Fase de execução. Sentença exequenda omissa. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo **juízo executório**, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, **dado o caráter de ordem pública** ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o **título exequendo, expressamente**, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

TST. Súmula 402. Ação rescisória. Prova nova. Dissídio coletivo. Sentença normativa.

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se **prova nova a cronologicamente velha**, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas **ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo**.

II - **Não é prova nova** apta a viabilizar a desconstituição de julgado:

- a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;
- b) sentença normativa **preexistente à sentença rescindenda**, mas **não exibida no processo principal**, em virtude de **negligência da parte**, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

TST. Súmula 403. Ação rescisória. Dolo da parte vencedora em detrimento da vencida.

I - **Não caracteriza dolo processual**, previsto no art. 485, III, do CPC, **o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela**, porque o procedimento, por si só, **não constitui ardil** do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não condizente com a verdade.

II - Se a decisão rescindenda é **homologatória de acordo**, **não há parte vencedora ou vencida**, razão pela qual **não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida)**, pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.

TST. Súmula 404. Ação rescisória. Fundamento para invalidar confissão ficta. Inadequação do enquadramento no art. 485, VIII, do CPC de 1973.

O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, refere-se à confissão **real**, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de revelia.

TST. Súmula 405. Ação rescisória. Tutela provisória. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, **é cabível o pedido de tutela provisória** formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a **suspender a execução da decisão rescindenda**.

TST. Súmula 406. Ação rescisória. Litisconsórcio. Necessário no polo passivo e facultativo no ativo. Inexistente quanto aos substituídos pelo sindicato.

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é **necessário em relação ao polo passivo** da demanda, porque supõe uma comunidade de **direitos** ou de **obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes**, em face da **indivisibilidade do objeto**. Já em relação ao **polo ativo, o litisconsórcio é facultativo**, uma vez que a **aglutinação de autores se faz por conveniência** e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O **Sindicato**, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, **possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória**, sendo **descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário**.

TST. Súmula 407. Ação rescisória. Ministério Público. Legitimidade "ad causam" prevista no art. 967, III, "a", "b" e "c" do CPC de 2015. Art. 487, III, "a" e "b", do CPC de 1973. Hipóteses meramente exemplificativas. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

A legitimidade "ad causam" do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas "a", "b" e "c" do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, "a" e "b", do CPC de 1973), uma vez que traduzem **hipóteses meramente exemplificativas** (ex-OJ nº 83 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002).

TST. Súmula 408. Ação rescisória. Petição inicial. Causa de pedir. Ausência de capitulação ou capitulação errônea no art. 966 do CPC de 2015. Art. 485 do CPC de 1973. Princípio "iura novit curia". (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque **omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade** no art. 966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC de 1973) ou o **capitula erroneamente em um de seus incisos**. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao Tribunal **é lícito emprestar-lhes a adequada qualificação jurídica ("iura novit curia")**. No entanto, fundando-se a ação rescisória no **art. 966, inciso V, do CPC de 2015** ⁸(art. 485, inciso V, do CPC de 1973), é **indispensável expressa indicação**, na petição inicial da ação rescisória, da norma jurídica manifestamente violada (dispositivo legal violado sob o CPC de 1973), por se tratar de **causa de pedir da rescisória**, não se aplicando, no caso, o princípio "iura novit curia". (ex-Ojs nºs 32 e 33 da SBDI-2 – inseridas em 20.09.2000).

TST. Súmula 409. Ação rescisória. Prazo prescricional. Total ou parcial. Violação do art. 7º, XXIX, da CR/88.

Matéria infraconstitucional.

Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/1988 quando a questão envolve discussão sobre a **espécie de prazo prescricional aplicável** aos créditos trabalhistas, **se total ou parcial**, porque a matéria tem índole infraconstitucional, construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial.

TST. Súmula 410. Ação rescisória. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade.

A ação rescisória calcada em violação de lei **não admite reexame de fatos e provas** do processo que originou a decisão rescindenda.

TST. Súmula 411. Ação rescisória. Sentença de mérito. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho em Agravo Regimental confirmando decisão monocrática do relator que, aplicando a súmula nº 83 do TST, indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Cabimento.

Se a decisão recorrida, em agravo regimental, aprecia a matéria na fundamentação, sob o enfoque das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF, **constitui sentença de mérito, ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo sem julgamento do mérito**. Sujeita-se, assim, à reforma pelo TST, a decisão do Tribunal que, **invocando controvérsia na interpretação da lei**, indefere a petição inicial de ação rescisória.

TST. Súmula 412. Ação rescisória. Regência pelo CPC de 1973. Sentença de Mérito. Questão processual

Sob a regência do CPC de 1973, pode uma questão processual ser objeto de rescisão **desde que** consista em **pressuposto de validade de uma sentença de mérito**.

TST. Súmula 413. Ação rescisória. Sentença de mérito. Violação do art. 896, "a", da CLT.

É incabível ação rescisória, por violação do art. 896, "a", da CLT, contra **decisão transitada em julgado** sob a égide do CPC de 1973 **que não conhece de recurso de revista, com base em divergência jurisprudencial, pois não se cuidava de sentença de mérito** (art. 485 do CPC do 1973).

OJ-SDI2-4. Ação rescisória. Banco do Brasil. Adicional de caráter pessoal. ACP.

Procede, por **ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/1988**, o pedido de rescisão de julgado que acolheu Adicional de Caráter Pessoal em favor de empregado do Banco do Brasil S.A.

OJ-SDI2-5. Ação rescisória. Banco do Brasil. AP e ADI. Horas extras. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se acolhe pedido de rescisão de julgado que deferiu a empregado do Banco do Brasil S.A. **horas extras após a sexta**, não obstante o pagamento dos adicionais AP e ADI, ou AFR quando a decisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial nº 17, da Seção de Dissídios Individuais do TST (07.11.94). Incidência das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF.

OJ-SDI2-6. Ação rescisória. Cipeiro suplente. Estabilidade. ADCT da CR/88, art. 10, II, "a". Súmula nº 83 do TST.

Rescinde-se o julgado que **nega estabilidade a membro suplente de CIPA**, representante de **empregado**, por **ofensa ao art. 10, II, "a", do ADCT da CF/88**, ainda que se cuide de decisão anterior à Súmula nº 339 do TST. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-7. Ação rescisória. Competência. Criação de Tribunal Regional do Trabalho. Na omissão da lei, é fixada pelo art. 678, I, "c", item 2, da CLT.

A Lei nº 7.872/89 que criou o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não fixou a sua competência para apreciar as ações rescisórias de decisões oriundas da 1ª Região, o que decorreu do art. 678, I, "c", item 2, da CLT.

OJ-SDI2-8. Ação rescisória. Complementação de aposentadoria. Banespa. Súmula nº 83 do TST.

Não se rescinde julgado que **acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado do BANESPA, antes da Súmula nº 313 do TST**, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-9. Ação rescisória. CONAB. Aviso Direh 2/84. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se rescinde julgado que reconheceu garantia de emprego com base no Aviso DIREH 02/84 da CONAB, antes da Súmula nº 355 do TST, em virtude da notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-10. Ação rescisória. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Art. 37, II, e § 2º, da CR/88.

Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/1988, **procede** o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/1988.

OJ-SDI2-11. Ação rescisória. Correção monetária. Lei nº 7.596/87. Universidades Federais. Implantação tardia do plano de classificação de cargos. Violação de lei. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se rescinde julgado que acolhe pedido de correção monetária decorrente da implantação tardia do Plano de Classificação de Cargos de Universidade Federal previsto na Lei nº 7.596/87, à época em que era controvertida tal matéria na jurisprudência. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-12. Ação rescisória. Decadência. Consumação antes ou depois da edição da Medida Provisória nº 1.577/97. Ampliação do prazo.

I - A vigência da **Medida Provisória nº 1.577/97** e de suas reedições implicou o **elastecimento do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória** a favor dos entes de **direito público, autarquias e fundações públicas**. Se o **biênio decadencial** do art. 495 do CPC de 1973 findou após a entrada em vigor da referida medida provisória e até sua suspensão pelo STF em sede liminar de ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 1753-2), **tem-se como aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória**.

II - A regra ampliadora do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória em favor de pessoa jurídica de direito público **não se aplica** se, ao tempo em que sobreveio a Medida Provisória nº 1.577/97, **já se exaurira o biênio do art. 495 do CPC de 1973**. **Preservação do direito adquirido da parte à decadência já consumada sob a égide da lei velha**.

OJ-SDI2-18. Ação rescisória. Decadência. União. Lei Complementar nº 73/1993, art. 67. Lei nº 8.682/1993, art. 6º.

O art. 67 da Lei Complementar nº 73/1993 **interrompeu todos os prazos, inclusive o de decadência**, em favor da União no período compreendido entre 14.02.1993 e 14.08.1993.

OJ-SDI2-19. Ação rescisória. Desligamento incentivado. Imposto de renda. Abono pecuniário. Violação de lei.

Súmula 83 do TST. Aplicável.

Havendo **notória controvérsia jurisprudencial** acerca da incidência de imposto de renda sobre parcela paga pelo empregador (“abono pecuniário”) a título de “desligamento incentivado”, **improcede pedido de rescisão do julgado**. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-21. Ação rescisória. Duplo grau de jurisdição. Trânsito em julgado. Inobservância. Decreto-Lei nº 779/69, art. 1º, V. Incabível.

É incabível ação rescisória para a **desconstituição de sentença não transitada em julgado** porque ainda não submetida ao necessário duplo grau de jurisdição, na forma do Decreto-Lei nº 779/69. Determina-se que se oficie ao **Presidente do TRT** para que proceda à **avocatória** do processo principal para o **reexame da sentença rescindenda**.

OJ-SDI2-23. Ação rescisória. Estabilidade. Período pré-eleitoral. Violação de lei. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não procede pedido de rescisão de sentença de mérito que **assegura** ou **nega** estabilidade pré-eleitoral, quando a decisão rescindenda for **anterior à Orientação Jurisprudencial nº 51**, da Seção de Dissídios Individuais do TST (25.11.96). Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-24. Ação rescisória. Estabilidade provisória. Reintegração em período posterior. Direito limitado aos salários e consectários do período de estabilidade.

Rescinde-se o julgado que **reconhece estabilidade provisória e determina a reintegração de empregado, quando já exaurido o respectivo período de estabilidade**. Em juízo rescisório, restringe-se a condenação quanto aos salários e consectários **até o termo final da estabilidade**.

OJ-SDI2-25. Ação rescisória. Regência pelo CPC de 1973. Expressão “lei” do art. 485, do CPC de 1973. Não inclusão do ACT, CCT, Portaria, Regulamento, Súmula e Orientação Jurisprudencial de Tribunal. (Atualizada em decorrência do CPC de 2015)

Não procede pedido de **rescisão fundado no art. 485, V, do CPC de 1973** quando se aponta contrariedade à norma de **convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal**.

OJ-SDI2-26. Ação rescisória. Gratificação de nível superior. Suframa.

A extensão da gratificação instituída pela SUFRAMA aos servidores celetistas exercentes de atividade de nível superior **não ofende as disposições contidas nos arts. 37, XIII e 39, § 1º, da CF/1988**.

OJ-SDI2-30. Ação rescisória. Multa. Art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil de 2002)

Não se acolhe, por violação do art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil de 2002), pedido de rescisão de julgado que:

- a) em processo de conhecimento, impôs condenação ao pagamento de multa, **quando a decisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial nº 54 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST (30.05.94)**, incidindo o óbice da Súmula nº 83 do TST;
- b) em execução, rejeita-se limitação da condenação ao pagamento de multa, por **inexistência de violação literal**.

OJ-SDI2-34. Ação rescisória. Planos econômicos.

I. O acolhimento de pedido em ação rescisória de plano econômico, fundada no art. 485, inciso V, do CPC de 1973, pressupõe, necessariamente, expressa invocação na petição inicial de afronta ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988. A indicação de ofensa literal a preceito de lei ordinária atrai a incidência da Súmula nº 83 do TST e Súmula nº 343 do STF.

II. Se a decisão rescindenda é **posterior à Súmula nº 315 do TST** (Res. 07, DJ 22.09.93), inaplicável a Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-35. Ação rescisória. Planos econômicos. Coisa julgada. Limitação à data-base na fase de execução.

Não ofende a coisa julgada a limitação à data-base da categoria, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, **quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação**, uma vez que a limitação decorre de norma cogente. **Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.**

OJ-SDI2-38. Ação rescisória. Professor-Adjunto. Ingresso no cargo de professor titular. Exigência de concurso público (Lei nº 7.596/87, Decreto nº 94.664/87 e art. 206, V, CR/88).

A assunção do professor-adjunto ao cargo de professor titular de universidade pública, **sem prévia aprovação em concurso público**, **viola o art. 206, inciso V, da Constituição Federal**. Procedência do pedido de rescisão do julgado.

OJ-SDI2-39. Ação rescisória. Reajustes bimestrais e quadrimestrais. Lei nº 8.222/1991. Súmula nº 83 do TST.

Aplicável.

Havendo controvérsia jurisprudencial à época, **não se rescinde** decisão que **aprecia a possibilidade de cumulação das antecipações bimestrais e reajustes quadrimestrais de salário** previstos na Lei nº 8.222/91. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

OJ-SDI2-41. Ação rescisória. Sentença “citra petita”. Cabimento.

Revelando-se a sentença “citra petita”, o vício processual vulnera os arts. 141 e 492 do CPC de 2015 (arts. 128 e 460 do CPC de 1973), tornando-a passível de desconstituição, ainda que não interpostos embargos de declaração.

OJ-SDI2-69. Fungibilidade recursal. Indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança. Recurso para o TST. Recebimento como agravo regimental e devolução dos autos ao TRT.

Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ-SDI2-70. Ação rescisória. Regência pelo CPC de 1973. Manifesto e inescusável equívoco no direcionamento. Inépcia da Inicial. Extinção do processo.

Sob a égide do CPC de 1973, o manifesto equívoco da parte em ajuizar ação rescisória no TST para desconstituir julgado proferido pelo TRT, ou vice-versa, implica a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da inicial.

OJ-SDI2-71. Ação rescisória. Salário profissional. Fixação. Múltiplo de salário mínimo. Art. 7º, IV, da CR/88.

A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo.

OJ-SDI2-76. Ação rescisória. Ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973. Suspensão da execução. Juntada de documento indispensável. Possibilidade de êxito na rescisão do julgado.

É indispensável a instrução da ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973 com as provas documentais necessárias à aferição da plausibilidade de êxito na rescisão do julgado. Assim sendo, devem vir junto com a inicial da cautelar as cópias da petição inicial da ação rescisória principal, da decisão rescindenda, da certidão do trânsito em julgado da decisão rescindenda e informação do andamento atualizado da execução.

OJ-SDI2-78. Ação rescisória. Cumulação sucessiva de pedidos. Rescisão da sentença e do acórdão. Ação única. Art. 326 do CPC de 2015. Art. 289 do CPC de 1973.

É admissível o ajuizamento de uma única ação rescisória contendo mais de um pedido, em ordem sucessiva, de rescisão da sentença e do acórdão. Sendo inviável a tutela jurisdicional de um deles, o julgador está obrigado a apreciar os demais, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI2-80. Ação rescisória. Decadência. “Dies a quo”. Recurso deserto. Súmula nº 100 do TST.

O não conhecimento do recurso por deserção **não antecipa** o “dies a quo” do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, atraindo, na contagem do prazo, a aplicação da Súmula nº 100 do TST.

OJ-SDI2-84. Ação Rescisória. Ausência da decisão rescindenda e/ou da certidão de seu trânsito em julgado devidamente autenticadas. Concessão de prazo para complementação da documentação.

São peças essenciais para o julgamento da ação rescisória a decisão rescindenda e/ou a certidão do seu trânsito em julgado, **devidamente autenticadas, à exceção de cópias reprográficas apresentadas por pessoa jurídica de direito público, a teor do art. 24 da Lei nº 10.522/2002, ou declaradas autênticas pelo advogado na forma do artigo 830 da CLT com a redação dada pela Lei nº 11.925/2009. Em fase recursal**, verificada a ausência de qualquer delas, cumpre ao Relator do recurso ordinário conceder o **prazo de 5 (cinco) dias** ao recorrente para que seja **complementada a documentação exigível**, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015.

OJ-SDI2-94. Ação rescisória. Colusão. Fraude à lei. Reclamatória simulada extinta.

A decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a **simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória, com lastro em colusão**. No juízo rescisório, o processo simulado **deve** ser extinto.

OJ-SDI2-97. Ação rescisória. Violação do art. 5º, II, LIV e LV, da CR/88. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa **não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado**, quando se apresentam sob a forma de **pedido genérico e desfundamentado**, acompanhando dispositivos legais que tratam especificamente da matéria debatida, estes sim, passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório.

OJ-SDI2-101. Ação rescisória. Inciso IV do art. 966 do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC de 1973. Ofensa à coisa julgada. Necessidade de fixação de tese na decisão rescindenda.

Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do inciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV, do art. 485, do CPC de 1973), é necessário que a decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação rescisória, sob pena de **inviabilizar o cotejo com o título executivo judicial tido por desrespeitado**, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada.

OJ-SDI2-103. Ação rescisória. Contradição entre fundamentação e parte dispositiva do julgado. Cabimento.

Erro de fato.

É cabível a rescisória para **corrigir contradição** entre a parte dispositiva do acórdão rescindendo e a sua fundamentação, por erro de fato na retratação do que foi decidido.

OJ-SDI2-107. Ação rescisória. Decisão rescindenda de mérito. Sentença declaratória de extinção de execução.

Satisfação da obrigação.

Embora **não haja atividade cognitiva**, a decisão que declara **extinta a execução**, nos termos do art. 924, incisos I a IV c/c art. 925 do CPC de 2015 (art. 794 c/c 795 do CPC de 1973), extingue a relação processual e a obrigacional, **sendo passível de corte rescisório**.

OJ-SDI2-112. Ação rescisória. Violação de lei. Decisão rescindenda por duplo fundamento. Impugnação parcial.

Para que a violação da lei dê causa à rescisão de decisão de mérito **alicerçada em duplo fundamento**, é necessário que o Autor da ação rescisória **invoque causas de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplici da decisão rescindenda**.

OJ-SDI2-123. Ação rescisória. Interpretação do sentido e alcance do título executivo. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, **o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada**.

OJ-SDI2-124. Ação rescisória. Art. 966, inciso II, do CPC de 2015. Art. 485, II, do CPC de 1973. Arguição de incompetência absoluta. Prequestionamento inexigível.

Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso II do art. 966 do CPC de 2015 (inciso II do art. 485 do CPC de 1973), a arguição de incompetência absoluta **prescinde** de prequestionamento.

OJ-SDI2-128. Ação rescisória. Concurso público anulado posteriormente. Aplicação da súmula nº 363 do TST.

O certame público **posteriormente anulado** equivale à contratação realizada sem a observância da exigência contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Assim sendo, **aplicam-se à hipótese os efeitos previstos na Súmula nº 363 do TST**.

OJ-SDI2-131. Ação rescisória. Ação cautelar para suspender execução da decisão rescindenda. Pendência de trânsito em julgado da ação rescisória principal. Efeitos.

A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, **devendo o pedido cautelar ser julgado procedente**, mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de procedência do pedido rescisório ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória principal tiver sido julgado improcedente.

OJ-SDI2-132. Ação Rescisória. Acordo Homologado. Alcance. Ofensa à coisa julgada.

Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, **alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho**, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista.

OJ-SDI2-134. Ação rescisória. Decisão que declara preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação. Produção de coisa julgada formal. Irrescindibilidade.

A decisão proferida em embargos à execução ou em agravo de petição que **apenas declara preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação não é rescindível**, em virtude de produzir tão-somente coisa julgada formal.

OJ-SDI2-135. Ação rescisória. Violação do art. 37, caput, da CR/88. Necessidade de prequestionamento.

A ação rescisória calcada em violação do artigo 37, "caput", da Constituição Federal, por desrespeito ao princípio da legalidade administrativa **exige que ao menos o princípio constitucional tenha sido prequestionado na decisão**.

OJ-SDI2-136. Ação rescisória. Erro de fato. Caracterização.

A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade de decisão judicial transitada em julgado **supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato**, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art. 485 do CPC de 1973), é apenas **aquele que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo, não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo**, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo § 1º do art. 966 do CPC de 2015 (§ 2º do art. 485 do CPC de 1973), ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas.

OJ-SDI2-146. Ação rescisória. Início do prazo para apresentação da contestação. Art. 774 da CLT.

A contestação apresentada em sede de ação rescisória **obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do art. 774 da CLT, sendo inaplicável o art. 231 do CPC de 2015** (art. 241 do CPC de 1973).

OJ-SDI2-150. Ação rescisória. Regência pelo CPC de 1973. Decisão rescindenda que extingue o processo sem resolução de mérito por acolhimento de coisa julgada. Conteúdo meramente processual. Impossibilidade jurídica do pedido. (Atualizada em decorrência do CPC de 2015)

Reputa-se **juridicamente impossível** o pedido de corte rescisório de decisão que, reconhecendo a existência de coisa julgada, nos termos do art. 267, V, do CPC de 1973, extingue o processo **sem resolução de mérito**, o que, **ante o seu conteúdo meramente processual**, a torna insuscetível de produzir a coisa julgada material.

OJ-SDI2-151. Ação rescisória e mandado de segurança. Procuração. Poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista. Irregularidade de representação processual. Fase recursal. Vício processual sanável. (nova redação em decorrência do cpc de 2015) - res. 211/2016, dejt divulgado em 24, 25 e 26.08.2016

A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista **não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança**. Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder **prazo de 5 (cinco) dias para a regularização**, nos termos da Súmula nº 383, item II, do TST.

OJ-SDI2-152. Ação rescisória e mandado de segurança. Recurso de revista de acórdão regional que julga ação rescisória ou mandado de segurança. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro grosseiro na interposição do recurso.

A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, **configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário**, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.

OJ-SDI2-154. Ação rescisória. Acordo prévio ao ajuizamento da reclamação. Quitação geral. Lide simulada. Possibilidade de rescisão da sentença homologatória de acordo apenas se verificada a existência de vício de consentimento.

A sentença homologatória de acordo prévio ao ajuizamento de reclamação trabalhista, no qual foi conferida quitação geral do extinto contrato, sujeita-se ao corte rescisório **tão somente se verificada a existência de fraude ou vício de consentimento**.

OJ-SDI2-157. Ação rescisória. Decisões proferidas em fases distintas de uma mesma ação. Coisa julgada. Não configuração.

A ofensa à coisa julgada de que trata o inciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art. 485 do CPC de 1973) refere-se apenas a relações processuais distintas. **A invocação de desrespeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base na violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.**

OJ-SDI2-158. Ação rescisória. Declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo em razão de colusão (art. 485, III, do CPC). Multa por litigância de má-fé. Impossibilidade.

A declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo, em razão da **colusão** entre as partes (art. 485, III, do CPC), é **sanção suficiente** em relação ao procedimento adotado, **não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé.**

ACORDO

TST. Súmula 403. Ação rescisória. Dolo da parte vencedora em detrimento da vencida.

I - **Não caracteriza dolo processual**, previsto no art. 485, III, do CPC, **o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela**, porque o procedimento, por si só, **não constitui ardil** do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não condizente com a verdade.

II - Se a decisão rescindenda é **homologatória de acordo**, **não há parte vencedora ou vencida**, razão pela qual **não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida)**, pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.

TST. Súmula 418. Mandado de segurança visando à homologação de acordo. (Nova redação)

A homologação de acordo **constitui faculdade do juiz**, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

OJ-SDI1-368. Descontos previdenciários. Acordo homologado em juízo. Inexistência de vínculo empregatício. Parcelas indenizatórias. Ausência de discriminação. Incidência sobre o valor total.

É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social **sobre o valor total** do acordo homologado em juízo, **independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego**, **desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária**, conforme parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195, I, "a", da CF/1988.

OJ-SDI1-376. Contribuição previdenciária. Acordo homologado em juízo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Incidência sobre o valor homologado.

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, **respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória** deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

OJ-SDI1-398. Contribuição previdenciária. Acordo homologado em juízo sem reconhecimento de vínculo de emprego. Contribuinte individual. Recolhimento da alíquota de 20% (vinte por cento) a cargo do tomador de 11% (onze por cento) a cargo do prestador de serviços.

Nos acordos homologados em juízo **em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício**, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, **mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços**, na qualidade de contribuinte individual, sobre o **valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição**. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991.

OJ-SDI2-132. Ação Rescisória. Acordo Homologado. Alcance. Ofensa à coisa julgada.

Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, **alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho**, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista.

OJ-SDI2-154. Ação rescisória. Acordo prévio ao ajuizamento da reclamação. Quitação geral. Lide simulada. Possibilidade de rescisão da sentença homologatória de acordo apenas se verificada a existência de vício de consentimento.

A sentença homologatória de acordo prévio ao ajuizamento de reclamação trabalhista, no qual foi conferida quitação geral do extinto contrato, sujeita-se ao corte rescisório **tão somente se verificada a existência de fraude ou vício de consentimento**.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL

TST. Súmula 23. Recurso.

Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a **jurisprudência transcrita não abranger a todos**.

TST. Súmula 33. Mandado de segurança. Decisão judicial transitada em julgado.

Não cabe mandado de segurança de **decisão judicial transitada em julgado**.

TST. Súmula 126. Recurso. Cabimento.

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para **reexame de fatos e provas**.

TST. Súmula 158. Ação rescisória.

Da decisão de **Tribunal Regional do Trabalho**, em ação rescisória, é cabível **recurso ordinário** para o **Tribunal Superior do Trabalho**, em face da organização judiciária trabalhista.

TST. Súmula 184. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão.

Ocorre preclusão se não forem opostos **embargos declaratórios** para suprir **omissão apontada em recurso de revista ou de embargos**.

TST. Súmula 214. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade.

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, **salvo nas hipóteses de decisão:**

- a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;
- b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal;
- c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional **distinto** daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

TST. Súmula 218. Recurso de Revista. Acórdão proferido em agravo de instrumento.

É **incabível** recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em **agravo de instrumento**.

TST. Súmula 221. Recurso de Revista. Violação de lei. Indicação de preceito.

A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a **indicação expressa** do **dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado**.

TST. Súmula 266. Recurso de Revista. Admissibilidade. Execução de sentença.

A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, **inclusive** os embargos de terceiro, **depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal**.

TST. Súmula 296. Recurso. Divergência jurisprudencial. Especificidade.

I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser **específica**, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.

II - **Não ofende** o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, **conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso**.

TST. Súmula 297. Prequestionamento. Oportunidade. Configuração.

I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão **quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito**.

II. Incumbe à parte interessada, **desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal**, opor **embargos declaratórios** objetivando o **pronunciamento sobre o tema**, sob pena de preclusão.

III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual **se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração**.

TST. Súmula 298. Ação rescisória. Violação a disposição da lei. Pronunciamento explícito.

I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei **pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada**.

II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. **Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto**.

III - Para efeito de ação rescisória, **considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma**.

IV - A sentença **meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível**, por ausência de pronunciamento explícito.

V - **Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória**, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, **prescindível** o pronunciamento explícito **quando o vício nasce no próprio julgamento**, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

TST. Súmula 299. Ação rescisória. Decisão rescindenda. Trânsito em julgado. Comprovação. Efeitos. (nova redação do item II em decorrência do CPC de 2015)

I - É **indispensável** ao processamento da ação rescisória a **prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda**.

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, **abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento**.

neiaps97@gmail.com

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva.

IV - O pretensão vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, **por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.**

TST. Súmula 312. Constitucionalidade. Alínea “b” do art. 896 da CLT.

É constitucional a alínea "b" do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 7.701, de 21.12.1988.

TST. Súmula 337. Comprovação de divergência jurisprudencial. Recurso de revista e de embargos.

I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente.

a) Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado; e

b) Transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso.

II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores.

III – A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que **só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos.**

IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente:

a) transcreva o trecho divergente;

b) aponte o sítio de onde foi extraído; e

c) decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

V – A existência do código de autenticidade na cópia, em formato pdf, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação.

TST. Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida **em agravo**, salvo:

- a) da decisão que **não conhece** de agravo de instrumento ou de agravo pela **ausência de pressupostos extrínsecos**;
- b) da decisão que **nega provimento** a agravo **contra decisão monocrática** do Relator, em que se proclamou a **ausência de pressupostos extrínsecos** de agravo de instrumento;
- c) para **revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista**, cuja ausência haja sido declarada **originariamente pela Turma** no julgamento do agravo;
- d) para **impugnar o conhecimento de agravo de instrumento**;
- e) para **impugnar a imposição de multas** previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou no art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) contra **decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista**, nos termos do art. 894, II, da CLT.

TST. Súmula 385. Feriado local ou forense. Ausência de expediente forense. Prazo recursal. Prorrogação. Comprovação. Necessidade.

I – **Incumbe à parte** o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de **feriado local** que autorize a prorrogação do prazo recursal. No caso de o recorrente alegar a existência de **feriado local** e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de **5 (cinco) dias para que seja sanado o vício** (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), **sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal**;

II – Na hipótese de **feriado forense**, **incumbirá à autoridade** que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos.

III – **Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso**, mediante **prova documental superveniente**, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, **desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense**.

TST. Súmula 387. Recurso. Fac-símile. Lei nº 9.800/1999. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência.

II - A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile **começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal**, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, **e não do dia seguinte à interposição do recurso**, se esta se deu antes do termo final do prazo.

III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a quo", **podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado**.

IV - A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido **diretamente ao órgão jurisdicional**, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

TST. Súmula 400. Ação rescisória de ação rescisória. Violação de lei. Indicação dos mesmos dispositivos legais apontados na rescisória primitiva. *(nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).*

Em se tratando de **rescisória de rescisória**, o vício apontado **deve nascer na decisão rescindenda**, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, **não procede** rescisória calcada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485, V, do CPC de 1973) para discussão, **por má aplicação da mesma norma jurídica**, tida por violada na rescisória anterior, bem como para arguição de questões inerentes à ação rescisória primitiva. (ex-OJ nº 95 da SBDI-2 – inserida em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004).

TST. Súmula 422. Recurso. Fundamento ausente ou deficiente. Não conhecimento. (DEJT 01.07.2015)

I – Não se conhece de recurso **para o Tribunal Superior do Trabalho** se as razões do recorrente **não impugnaram os fundamentos da decisão recorrida**, nos termos em que proferida.

II – O entendimento referido no item anterior **não se aplica** em relação à **motivação secundária e impertinente**, consubstanciada em despacho de admissibilidade de recurso ou em decisão monocrática.

III – Inaplicável a exigência do item I relativamente ao recurso ordinário de competência de Tribunal Regional do Trabalho, **exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença**.

TST. Súmula 433. Embargos. Admissibilidade. Processo em fase de execução. Acórdão de turma publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007. Divergência de interpretação de dispositivo constitucional.

A admissibilidade do recurso de **embargos** contra **acórdão de Turma em Recurso de Revista** em fase de execução, publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à demonstração de **divergência jurisprudencial** entre **Turmas** ou **destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais** do Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de dispositivo constitucional.

TST. Súmula 459. Recurso de Revista. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. (ATUALIZADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC/2015)

O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, **supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 CPC/73) ou do art. 93, IX, da CF/1988.**

OJ-SDI1-62. Prequestionamento. Pressuposto de admissibilidade em apelo de natureza extraordinária. Necessidade, ainda que se trate de incompetência absoluta.

É **necessário o prequestionamento** como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, **ainda que se trate de incompetência absoluta.**

OJ-SDI1-95. Embargos para SDI. Divergência oriunda da mesma turma do TST. Inservível.

Em 19.05.1997, a SDI-Plena, por maioria, decidiu que acórdãos oriundos da mesma Turma, embora divergentes, não fundamentam divergência jurisprudencial de que trata a alínea "b", do artigo 894 da Consolidação das Leis do Trabalho para embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais, Subseção I.

OJ-SDI1-111. Recurso de Revista. Divergência jurisprudencial. Aresto oriundo do mesmo tribunal regional. Lei nº. 9.756/1998. Inservível ao conhecimento.

Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de **mesmo** Tribunal Regional do Trabalho, **salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei nº 9.756/1998.**

OJ-SDI1-118. Prequestionamento. Tese explícita. Inteligência da Súmula nº 297.

Havendo **tese explícita** sobre a matéria, na decisão recorrida, **desnecessário** contenha nela referência expressa do dispositivo legal para ter-se como prequestionado este.

OJ-SDI1-119. Presquestionamento inexigível. Violação nascida na própria decisão recorrida. Súmula nº 297. Inaplicável.

É **inexigível** o prequestionamento quando a **violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida.** Inaplicável a Súmula nº 297 do TST.

OJ-SDI1-120. Recurso. Assinatura da petição ou das razões recursais. Art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. (Atualizada em decorrência do CPC de 2015)

I - Verificada a total ausência de assinatura no recurso, o juiz ou o relator **concederá prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício.** Descumprida a determinação, o recurso será reputado **inadmissível** (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015).

II - É **válido** o recurso assinado, **ao menos**, na **petição de apresentação** ou nas **razões recursais.**

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-147. Lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar. Conhecimento indevido do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial.

I - É inadmissível o recurso de revista **fundado tão-somente em divergência jurisprudencial**, se a parte não comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regulamento da empresa **extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida**. (ex-OJ nº 309 da SBDI-1 - inserida em 11.08.2003)

II - É **imprescindível a arguição de afronta ao art. 896 da CLT** para o conhecimento de embargos interpostos **em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista**, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de **âmbito restrito ao Regional prolator da decisão**.

OJ-SDI1-151. Prequestionamento. Decisão regional que adota a sentença. Ausência de prequestionamento.

Decisão regional que simplesmente **adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do prequestionamento**, tal como previsto na Súmula nº 297.

OJ-SDI1-219. Recurso de Revista ou de embargos fundamentado em orientação jurisprudencial do TST.

É válida, para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que, das razões recursais, conste o seu **número ou conteúdo**.

OJ-SDI1-256. Prequestionamento. Configuração. Tese explícita. Súmula nº 297.

Para **fins do requisito do prequestionamento** de que trata a Súmula nº 297, há necessidade de que haja, no acórdão, de maneira clara, **elementos que levem à conclusão de que o Regional adotou uma tese contrária à lei ou à súmula**.

OJ-SDI1-257. Recurso de revista. Fundamentação. Violação de lei. Vocábulo violação. Desnecessidade.

A invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados **não significa exigir da parte a utilização das expressões "contrariar", "ferir", "violar", etc.**

OJ-SDI1-260. Agravo de instrumento. Recurso de revista. Procedimento sumaríssimo. Lei nº 9.957/00. Processos em curso.

I - É **inaplicável** o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei nº 9.957/00.

II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, **o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos**.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-282. Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade “ad quem”

No julgamento de Agravo de Instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juízo “ad quem” prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, **mesmo que não apreciados pelo TRT.**

OJ-SDI1-283. Agravo de instrumento. Peças essenciais. Traslado realizado pelo agravado. Validade.

É **válido** o traslado de peças essenciais efetuado pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante.

OJ-SDI1-286. Agravo de instrumento. Traslado. Mandato tácito. Ata de audiência. Configuração.

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, **desde que não estivesse atuando com mandato expresso**, torna **dispensável a procuração deste**, porque demonstrada a existência de **mandato tácito**.

II - Configurada a existência de **mandato tácito** **fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.**

OJ-SDI1-334. Remessa “ex officio”. Recurso de revista. Inexistência de recurso ordinário voluntário de ente público. Incabível.

Incabível recurso de revista de **ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância**, **ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta.**

OJ-SDI1-335. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Conhecimento do recurso por violação do art. 37, II e § 2º da CR/88.

A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI1-336. Embargos interpostos anteriormente à vigência da Lei nº. 11.496/2007. Recurso não conhecido com base em orientação jurisprudencial. Desnecessário o exame das violações de lei e da Constituição alegadas na Revista.

Estando a decisão recorrida **em conformidade com orientação jurisprudencial**, desnecessário o exame das divergências e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência da Lei nº 11.496/2007, **salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional.**

OJ-SDI1-409. Multa por litigância de má-fé. Recolhimento. Pressuposto recursal. Inexigibilidade.

O recolhimento do valor da multa imposta como sanção por litigância de má-fé (art. 81 do CPC de 2015 – art. 18 do CPC de 1973) **não é pressuposto objetivo para interposição dos recursos de natureza trabalhista.**

AGRAVO

TST. Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida **em agravo**, salvo:

- a) da decisão que **não conhece** de agravo de instrumento ou de agravo pela **ausência de pressupostos extrínsecos**;
- b) da decisão que **nega provimento** a agravo **contra decisão monocrática** do Relator, em que se proclamou a **ausência de pressupostos extrínsecos** de agravo de instrumento;
- c) para **revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista**, cuja ausência haja sido declarada **originariamente pela Turma** no julgamento do agravo;
- d) para **impugnar o conhecimento de agravo de instrumento**;
- e) para **impugnar a imposição de multas** previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou no art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) **contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista**, nos termos do art. 894, II, da CLT.

TST. Súmula 412. Ação rescisória. Regência pelo CPC de 1973. Sentença de Mérito. Questão processual

Sob a regência do CPC de 1973, pode uma questão processual ser objeto de rescisão **desde que** consista em **pressuposto de validade de uma sentença de mérito.**

TST. Súmula 421. Embargos de declaração. Cabimento. Decisão monocrática do relator calcada no art. 932 do CPC de 2015. Art. 557 do CPC de 1973. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I – **Cabem** embargos da declaração de **decisão monocrática do relator** prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente **juízo integrativo retificador da decisão** e, **não, modificação do julgado.**

II – Se a parte postular a **revisão no mérito da decisão monocrática**, cumpre ao relator **converter os embargos de declaração em agravo**, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, **no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais**, de modo a ajustá-la às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

neiaps97@gmail.com

AGRAVO DE INSTRUMENTO

TST. Súmula 192. Ação rescisória. Competência. (atualizada em decorrência do CPC de 2015)

I - Se **não houver o conhecimento** de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do **Tribunal Regional do Trabalho**, **ressalvado o disposto no item II.**

II - Acórdão rescindendo do **Tribunal Superior do Trabalho** que não conhece de recurso de embargos ou de revista, **analisando** arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº 333), **examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho.**

III - Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é **juridicamente impossível** o pedido explícito de desconstituição de sentença quando **substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio.**

IV - Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a **impossibilidade jurídica** do pedido de rescisão de **julgado proferido em agravo de instrumento** que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, **não substitui o acórdão regional**, na forma do art. 512 do CPC.

V - A decisão proferida pela SBDI, em sede de agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.

TST. Súmula 218. Recurso de Revista. Acórdão proferido em agravo de instrumento.

É **incabível** recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em **agravo de instrumento.**

TST. Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida **em agravo**, salvo:

- a) da decisão que **não conhece** de agravo de instrumento ou de agravo pela **ausência de pressupostos extrínsecos**;
- b) da decisão que **nega provimento** a agravo **contra decisão monocrática** do Relator, em que se proclamou a **ausência de pressupostos extrínsecos** de agravo de instrumento;
- c) para **revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista**, cuja ausência haja sido declarada **originariamente pela Turma** no julgamento do agravo;
- d) para **impugnar o conhecimento de agravo de instrumento**;

- e) para **impugnar a imposição de multas** previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou no art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) contra **decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista**, nos termos do art. 894, II, da CLT.

OJ-SDI1-217. Agravo de instrumento. Traslado. Lei nº 9.756/1998. Guias de custas e de depósito recursal.

Para a formação do agravo de instrumento, **não é necessária** a juntada de **comprovantes de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário**, desde que não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos.

OJ-SDI1-260. Agravo de instrumento. Recurso de revista. Procedimento sumaríssimo. Lei nº 9.957/00.

Processos em curso.

- I - É **inaplicável** o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei nº 9.957/00.
- II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, **o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.**

OJ-SDI1-282. Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade “ad quem”

No julgamento de Agravo de Instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juízo “ad quem” prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, **mesmo que não apreciados pelo TRT.**

OJ-SDI1-283. Agravo de instrumento. Peças essenciais. Traslado realizado pelo agravado. Validade.

É **válido** o **traslado de peças essenciais efetuado pelo agravado**, pois a regular formação do agravo **incumbe às partes** e não somente ao agravante.

OJ-SDI1-286. Agravo de instrumento. Traslado. Mandato tácito. Ata de audiência. Configuração.

- I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, **desde que não estivesse atuando com mandato expresso**, torna **dispensável a procuração deste**, porque demonstrada a existência de **mandato tácito**.
- II - Configurada a existência de **mandato tácito** **fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.**

OJ-SDI1-374. Agravo de instrumento. Representação processual. Regularidade. Procuração ou substabelecimento com cláusula limitativa de poderes ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho.

É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que **detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho**, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, **a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho**, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

OJ-SDI2-56. Mandado de segurança. Execução. Pendência de recurso extraordinário.

Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo.

OJ-SDI2-91. Mandado de segurança. Autenticação de cópias pelas secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho. Requerimento Indeferido. Art. 789, § 9º, da CLT.

Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, inexistente direito líquido e certo à autenticação, pelas Secretarias dos Tribunais, de peças extraídas do processo principal, para formação do agravo de instrumento.

AGRAVO DE PETIÇÃO

TST. Súmula 266. Recurso de Revista. Admissibilidade. Execução de sentença.

A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, **inclusive** os embargos de terceiro, **depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal**.

TST. Súmula 283. Recurso adesivo. Pertinência no processo do trabalho. Correlação de matérias.

O recurso adesivo é **compatível** com o processo do trabalho e cabe, **no prazo de 8 (oito) dias**, nas hipóteses de interposição de **recurso ordinário**, de **agravo de petição**, de **revista** e de **embargos**, sendo **desnecessário** que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

TST. Súmula 416. Mandado de segurança. Execução. Lei nº 8.432/1992. Art. 897, § 1º, da CLT. Cabimento.

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a **matéria** e os **valores objeto de discordância**, **não fere direito líquido e certo** o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e **valores não especificados no agravo**.

AGRAVO REGIMENTAL

TST. Súmula 192. Ação rescisória. Competência. (atualizada em decorrência do CPC de 2015)

I - Se **não houver o conhecimento** de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do **Tribunal Regional do Trabalho**, **ressalvado o disposto no item II**.

II - Acórdão rescindendo do **Tribunal Superior do Trabalho** que não conhece de recurso de embargos ou de revista, **analisando** arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº 333), **examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho**.

III - Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é **juridicamente impossível** o pedido explícito de desconstituição de sentença quando **substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio**.

IV - Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a **impossibilidade jurídica** do pedido de rescisão de **julgado proferido em agravo de instrumento** que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, **não substitui o acórdão regional**, na forma do art. 512 do CPC.

V - A decisão proferida pela SBDI, em sede de agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.

TST. Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida **em agravo**, salvo:

- a) da decisão que **não conhece** de agravo de instrumento ou de agravo pela **ausência de pressupostos extrínsecos**;
- b) da decisão que **nega provimento** a agravo **contra decisão monocrática** do Relator, em que se proclamou a **ausência de pressupostos extrínsecos** de agravo de instrumento;
- c) para **revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista**, cuja ausência haja sido declarada **originariamente pela Turma** no julgamento do agravo;
- d) para **impugnar o conhecimento de agravo de instrumento**;
- e) para **impugnar a imposição de multas** previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou no art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) contra **decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista**, nos termos do art. 894, II, da CLT.

TST. Súmula 411. Ação rescisória. Sentença de mérito. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho em Agravo Regimental confirmando decisão monocrática do relator que, aplicando a súmula nº 83 do TST, indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Cabimento.

Se a decisão recorrida, em agravo regimental, aprecia a matéria na fundamentação, sob o enfoque das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF, **constitui sentença de mérito, ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo sem julgamento do mérito.** Sujeita-se, assim, à reforma pelo TST, a decisão do Tribunal que, **invocando controvérsia na interpretação da lei**, indefere a petição inicial de ação rescisória.

OJ-SDI1-132. Agravo Regimental. Peças essenciais nos autos principais.

Inexistindo lei que exija a tramitação do agravo regimental em autos apartados, tampouco previsão no Regimento Interno do Regional, **não pode o agravante ver-se apenado** por não haver colacionado cópia de peças dos autos principais, quando o agravo regimental deveria fazer parte dele.

OJ-SDI1-412. Agravo interno ou agravo regimental. Interposição em face de decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

É **incabível** agravo interno (art. 1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de 1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) **contra decisão proferida por Órgão colegiado.** Tais recursos **destinam-se, exclusivamente, a impugnar decisão monocrática** nas hipóteses previstas. **Inaplicável**, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de **erro grosseiro.**

OJ-SDI2-69. Fungibilidade recursal. Indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança. Recurso para o TST. Recebimento como agravo regimental e devolução dos autos ao TRT.

Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, **pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental.** Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ-SDI2-100. Recurso ordinário para o TST. Decisão de TRT proferida em agravo regimental contra liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança. Incabível.

Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental interposto contra **despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança**, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal “a quo”.

TST. Súmula 71. Alçada.

A alçada é fixada pelo valor dado à causa na **data de seu ajuizamento**, desde que não impugnado, sendo **inalterável** no curso do processo.

TST. Súmula 356. Alçada recursal. Vinculação ao salário mínimo.

O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, **foi recepcionado** pela CF/1988, sendo **lícita** a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo.

TST. Súmula 365. Alçada. Ação rescisória e mandado de segurança.

Não se aplica a alçada em **ação rescisória** e em **mandado de segurança**.

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO**TST. Súmula 09. Ausência do reclamante.**

A **ausência do reclamante**, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, **não importa arquivamento do processo**.

~~TST. Súmula 268. Prescrição. Interrupção. Ação trabalhista arquivada.~~ CANCELADA 30.06.2025

~~A ação trabalhista, ainda que arquivada, **interrompe** a prescrição somente em relação aos **pedidos idênticos**.~~

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA**TST. Súmula 457. Honorários periciais. Benefício da Justiça Gratuita. Responsabilidade da União pelo pagamento. Resolução nº 66/2010 do CSJT. Observância.**

A **União** é responsável pelo pagamento dos honorários de perito **quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita**, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

OJ-SDI1-269. Justiça gratuita. Requerimento de isenção de despesas processuais. Momento oportuno. (ACRESCIDO ITEM II, em decorrência do novo CPC em 26.6.2017)

I - O benefício da justiça gratuita **pode** ser requerido **em qualquer tempo ou grau de jurisdição**, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no **prazo alusivo ao recurso**.

II – **Indeferido** o requerimento de justiça gratuita formulado na fase **recursal**, cumpre ao relator **fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo** (art. 99, § 7º, do CPC de 2015).

OJ-SDI2-91. Mandado de segurança. Autenticação de cópias pelas secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho. Requerimento Indeferido. Art. 789, § 9º, da CLT.

Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, inexistente direito líquido e certo à autenticação, pelas Secretarias dos Tribunais, de peças extraídas do processo principal, para formação do agravo de instrumento.

COMPETÊNCIA

TST. Súmula 19. Quadro de carreira.

A Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto **direito fundado em quadro de carreira**.

TST. Súmula 189. Greve. Competência da Justiça do Trabalho. Abusividade.

A Justiça do Trabalho é competente para declarar a **abusividade, ou não, da greve**.

TST. Súmula 192. Ação rescisória. Competência. (atualizada em decorrência do CPC de 2015)

I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do **Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item II**.

II - Acórdão rescindendo do **Tribunal Superior do Trabalho** que não conhece de recurso de embargos ou de revista, **analisando** arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da Seção de Dissídios Individuais (Súmula nº 333), **examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho**.

III - Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973, é **juridicamente impossível** o pedido explícito de desconstituição de sentença quando **substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio**.

IV - Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a **impossibilidade jurídica** do pedido de rescisão de **julgado proferido em agravo de instrumento** que, limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, **não substitui o acórdão regional**, na forma do art. 512 do CPC.

V - A decisão proferida pela SBDI, em sede de agravo regimental, calcada na Súmula nº 333, substitui acórdão de Turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório.

TST. Súmula 300. Competência da Justiça do Trabalho. Cadastramento no PIS.

Compete à **Justiça do Trabalho** processar e julgar ações ajuizadas por **empregados em face de empregadores** relativas ao **cadastramento no Programa de Integração Social (PIS)**.

TST. Súmula 368. Descontos previdenciários e fiscais. Responsabilidade pelo pagamento. Forma de cálculo. (AGLUTINADA a parte final da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do ITEM II e INCLUÍDOS os ITENS IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2017)

I. A Justiça do Trabalho **é competente** para determinar o recolhimento das contribuições **fiscais**. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à **execução** das contribuições **previdenciárias**, limita-se às **sentenças condenatórias em pecúnia** que proferir e **aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição**.

II. É do **empregador** a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, **resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial**. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, **não exime** a responsabilidade do **empregado** pelos pagamentos do **imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte**.

III. Os descontos **previdenciários** relativos à contribuição do **empregado**, no caso de ações trabalhistas devem ser calculados **mês a mês**, de conformidade com o art. 276, §4º, do Decreto nº 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, **observado o limite máximo do salário de contribuição**.

IV - Considera-se **fato gerador** das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os **serviços prestados até 4.3.2009**, inclusive, o **efetivo pagamento das verbas**, configurando-se a **mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação** (art. 276, “caput”, do Decreto nº 3.048/1999). Eficácia **não retroativa** da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V - Para o labor realizado **a partir de 5.3.2009**, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da **efetiva prestação dos serviços**. Sobre as contribuições previdenciárias **não recolhidas** a partir da prestação dos serviços **incidem juros de mora** e, uma vez apurados os créditos previdenciários, **aplica-se multa a partir do esaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação**, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.460/96).

VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido **acumuladamente** deve ser calculado sobre o **montante dos rendimentos pagos**, mediante a utilização de tabela **progressiva** resultante da **multiplicação da quantidade de meses** a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao **mês do recebimento ou crédito**, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

TST. Súmula 389. Seguro-desemprego. Competência da Justiça do Trabalho. Direito à indenização por não liberação de guias.

I - Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador tendo por **objeto indenização pelo não-fornecimento das guias do seguro-desemprego.**

II - O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego **dá origem ao direito à indenização.**

TST. Súmula 411. Ação rescisória. Sentença de mérito. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho em Agravo Regimental confirmando decisão monocrática do relator que, aplicando a súmula nº 83 do TST, indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Cabimento.

Se a decisão recorrida, em agravo regimental, aprecia a matéria na fundamentação, sob o enfoque das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF, **constitui sentença de mérito, ainda que haja resultado no indeferimento da petição inicial e na extinção do processo sem julgamento do mérito.** Sujeita-se, assim, à reforma pelo TST, a decisão do Tribunal que, **invocando controvérsia na interpretação da lei,** indefere a petição inicial de ação rescisória.

TST. Súmula 419. Competência. Execução por carta. Embargos de terceiro. Juízo deprecante.

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no **juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta** (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

TST. Súmula 420. Competência funcional. Conflito negativo. TRT e Vara do Trabalho de idêntica região. Não configuração.

Não se configura conflito de competência entre **Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada.**

TST. Súmula 454. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Contribuição social referente ao seguro de acidente de trabalho (SAT). Arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da Constituição da República.

Compete à Justiça do Trabalho a execução, **de ofício,** da contribuição referente ao **Seguro de Acidente de Trabalho (SAT),** que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

OJ-SDI1-26. Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de pensão requerida por viúva de ex-empregado.

A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de **complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado**, por se tratar de **pedido que deriva do contrato de trabalho**.

OJ-SDI1-62. Prequestionamento. Pressuposto de admissibilidade em apelo de natureza extraordinária. Necessidade, ainda que se trate de incompetência absoluta.

É **necessário o prequestionamento** como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, **ainda que se trate de incompetência absoluta**.

OJ-SDI1-138. Competência residual. Regime jurídico único. Limitação da execução.

Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de **direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei**. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, **mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista**.

OJ-SDI2-7. Ação rescisória. Competência. Criação de Tribunal Regional do Trabalho. Na omissão da lei, é fixada pelo art. 678, I, "c", item 2, da CLT.

A Lei nº 7.872/89 que criou o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região não fixou a sua competência para apreciar as ações rescisórias de decisões oriundas da 1ª Região, o que decorreu do art. 678, I, "c", item 2, da CLT.

OJ-SDI2-68. Antecipação de tutela. Competência.

Nos Tribunais, **compete ao relator decidir sobre o pedido de antecipação de tutela**, submetendo sua decisão ao Colegiado respectivo, **independentemente de pauta**, na sessão **imediatamente subsequente**.

OJ-SDI2-124. Ação rescisória. Art. 966, inciso II, do CPC de 2015. Art. 485, II, do CPC de 1973. Arguição de incompetência absoluta. Prequestionamento inexigível.

Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso II do art. 966 do CPC de 2015 (inciso II do art. 485 do CPC de 1973), a arguição de incompetência absoluta **prescinde** de prequestionamento.

OJ-SDI2-129. Ação anulatória. Competência originária.

Em se tratando de **ação anulatória**, a competência originária se dá no **mesmo juízo em que praticado o ato supostamente eivado de vício**.

OJ-SDI2-130. Ação Civil Pública. Competência. Local do dano. Lei nº 7.347/1985. Art. 2º. Código de Defesa do Consumidor, art. 93.

I – A competência para a Ação Civil Pública **fixa-se pela extensão do dano.**

II – Em caso de dano de **abrangência regional**, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a **competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos.**

III – Em caso de dano de abrangência **supra regional** ou **nacional**, há **competência concorrente** para a Ação Civil Pública **das Varas do Trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho.**

IV – Estará **prevento** o juízo a que a **primeira ação** houver sido distribuída.

OJ-SDI2-149. Conflito de competência. Incompetência territorial. Hipótese do art. 651, § 3º, da CLT. Impossibilidade de declaração de ofício de incompetência relativa.

Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso, pelo trabalhador, da faculdade prevista no **art. 651, § 3º, da CLT.** Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta.

CONFISSÃO

TST. Súmula 69. Rescisão do contrato.

A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo **revel** e **confesso** quanto à matéria de fato, **deve** ser o empregador condenado ao **pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência**, com acréscimo de **50% (cinquenta por cento).**

TST. Súmula 74. Confissão. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I - Aplica-se a **confissão** à parte que, **expressamente intimada** com aquela cominação, **não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor.**

II - A prova pré-constituída nos autos **pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta** (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 – art. 400, I, do CPC de 1973), **não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores.**

III - A **vedação** à **produção de prova posterior** pela parte confessa **somente a ela se aplica**, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.

TST. Súmula 398. Ação rescisória. Ausência de defesa. Inaplicáveis os efeitos da revelia. (ALTERADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC de 2015)

Na ação rescisória, o que se ataca é a **decisão**, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, **a revelia não produz confissão na ação rescisória.**

TST. Súmula 404. Ação rescisória. Fundamento para invalidar confissão ficta. Inadequação do enquadramento no art. 485, VIII, do CPC de 1973.

O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, refere-se à confissão **real**, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de revelia.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

TST. Súmula 420. Competência funcional. Conflito negativo. TRT e Vara do Trabalho de idêntica região. Não configuração.

Não se configura conflito de competência entre **Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada.**

OJ-SDI2-149. Conflito de competência. Incompetência territorial. Hipótese do art. 651, § 3º, da CLT. Impossibilidade de declaração de ofício de incompetência relativa.

Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso do uso, pelo trabalhador, da faculdade prevista no art. 651, § 3º, da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta.

CONTESTAÇÃO

TST. Súmula 48. Compensação.

A **compensação** só poderá ser arguida com a **contestação.**

OJ-SDI2-146. Ação rescisória. Início do prazo para apresentação da contestação. Art. 774 da CLT.

A contestação apresentada em sede de ação rescisória **obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do art. 774 da CLT**, **sendo inaplicável o art. 231 do CPC de 2015** (art. 241 do CPC de 1973).

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

TST. Súmula 368. Descontos previdenciários e fiscais. Responsabilidade pelo pagamento. Forma de cálculo. (AGLUTINADA a parte final da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do ITEM II e INCLUÍDOS os ITENS IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2017)

I. A Justiça do Trabalho **é competente** para determinar o recolhimento das contribuições **fiscais**. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à **execução** das contribuições **previdenciárias**, limita-se às **sentenças condenatórias em pecúnia** que proferir e **aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição**.

II. É do **empregador** a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, **resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial**. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, **não exime** a responsabilidade do **empregado** pelos pagamentos do **imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte**.

III. Os descontos **previdenciários** relativos à contribuição do **empregado**, no caso de ações trabalhistas devem ser calculados **mês a mês**, de conformidade com o art. 276, §4º, do Decreto nº 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991 aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, **observado o limite máximo do salário de contribuição**.

IV - Considera-se **fato gerador** das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os **serviços prestados até 4.3.2009**, inclusive, o **efetivo pagamento das verbas**, configurando-se a **mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação** (art. 276, “caput”, do Decreto nº 3.048/1999). Eficácia **não retroativa** da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V - Para o labor realizado **a partir de 5.3.2009**, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da **efetiva prestação dos serviços**. Sobre as contribuições previdenciárias **não recolhidas** a partir da prestação dos serviços **incidem juros de mora** e, uma vez apurados os créditos previdenciários, **aplica-se multa a partir do esaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação**, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.460/96).

VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido **acumuladamente** deve ser calculado sobre o **montante dos rendimentos pagos**, mediante a utilização de tabela **progressiva** resultante da **multiplicação da quantidade de meses** a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao **mês do recebimento ou crédito**, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

TST. Súmula 401. Ação rescisória. Descontos legais. Fase de execução. Sentença exequenda omissa. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo **juízo executório**, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, **expressamente**, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

TST. Súmula 454. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Contribuição social referente ao seguro de acidente de trabalho (SAT). Arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da Constituição da República.

Compete à Justiça do Trabalho a execução, **de ofício**, da contribuição referente ao **Seguro de Acidente de Trabalho (SAT)**, que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

OJ-SDI1-368. Descontos previdenciários. Acordo homologado em juízo. Inexistência de vínculo empregatício. Parcelas indenizatórias. Ausência de discriminação. Incidência sobre o valor total.

É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social **sobre o valor total** do acordo homologado em juízo, **independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego**, **desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária**, conforme parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195, I, “a”, da CF/1988.

OJ-SDI1-376. Contribuição previdenciária. Acordo homologado em juízo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Incidência sobre o valor homologado.

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, **respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória** deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

OJ-SDI1-398. Contribuição previdenciária. Acordo homologado em juízo sem reconhecimento de vínculo de emprego. Contribuinte individual. Recolhimento da alíquota de 20% (vinte por cento) a cargo do tomador de 11% (onze por cento) a cargo do prestador de serviços.

Nos acordos homologados em juízo **em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício**, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária, **mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços**, na qualidade de contribuinte individual, sobre o **valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição**. Inteligência do § 4º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei nº 8.212, de 24.07.1991.

CORREÇÃO MONETÁRIA

TST. Súmula 187. Correção monetária. Incidência.

A correção monetária **não incide** sobre o débito do trabalhador reclamante.

TST. Súmula 304. Correção monetária. Empresas em liquidação. Art. 46 do ADCT/CR-88.

Os débitos **trabalhistas** das **entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial** estão sujeitos a **correção monetária desde o respectivo vencimento até seu efetivo pagamento**, sem interrupção ou suspensão, **não incidindo, entretanto, sobre tais débitos, juros de mora.**

~~**TST. Súmula 311. Benefício previdenciário a dependente de ex-empregado. Correção monetária. Legislação aplicável. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~O cálculo da correção monetária incidente sobre débitos relativos a **benefícios previdenciários** devidos a **dependentes de ex-empregado** pelo empregador, ou por entidade de previdência privada a ele vinculada, será o previsto na Lei nº 6.899, de 08.04.1981.~~

TST. Súmula 381. Correção monetária. Salário. Art. 459 da CLT.

O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido **não está sujeito à correção monetária**. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

~~**TST. Súmula 439. Danos morais. Juros de mora e atualização monetária. Termo inicial. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Nas condenações por dano moral, a **atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.**~~

OJ-SDI1-28. Correção monetária sobre as diferenças salariais. Universidades Federais. Devida. Lei nº 7.596/1987.

Incide correção monetária sobre as **diferenças salariais dos servidores das universidades federais**, decorrentes da aplicação retroativa dos efeitos financeiros assegurados pela Lei nº 7.596/87, pois a correção monetária tem como escopo único minimizar a desvalorização da moeda em decorrência da corrosão inflacionária.

OJ-SDI1-42. FGTS. Multa de 40%.

I - É **devida a multa do FGTS** sobre os saques corrigidos monetariamente ocorridos na vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § 1º, da Lei nº 8.036/90 e art. 9º, § 1º, do Decreto nº 99.684/90.

neiaps97@gmail.com

II - O cálculo da multa de 40% do FGTS deverá ser feito com base no saldo da conta vinculada na data do efetivo pagamento das verbas rescisórias, **desconsiderada a projeção do aviso prévio indenizado**, por ausência de previsão legal.

OJ-SDI1-198. Honorários periciais. Atualização monetária.

Diferentemente da correção aplicada aos débitos trabalhistas, que têm caráter alimentar, a **atualização monetária dos honorários periciais** é fixada pelo art. 1º da Lei nº 6.899/1981, aplicável a débitos resultantes de decisões judiciais.

OJ-SDI1-300. Execução trabalhista. Correção monetária. Juros. Lei nº 8.177/91, art. 39, e Lei nº 10.192/01, art. 15.

Não viola norma constitucional (art. 5º, II e XXXVI) a determinação de aplicação da **TRD**, como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, **cumulada** com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01.

OJ-SDI1-302. FGTS. Índice de correção. Débitos trabalhistas.

Os créditos referentes ao FGTS, decorrentes de condenação judicial, serão corrigidos pelos **mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas**.

OJ-SDI2-11. Ação rescisória. Correção monetária. Lei nº 7.596/87. Universidades Federais. Implantação tardia do plano de classificação de cargos. Violação de lei. Súmula nº 83 do TST. Aplicável.

Não se rescinde julgado que acolhe pedido de correção monetária decorrente da implantação tardia do **Plano de Classificação de Cargos de Universidade Federal** previsto na Lei nº 7.596/87, à época em que era controvertida tal matéria na jurisprudência. Incidência da Súmula nº 83 do TST.

CUSTAS PROCESSUAIS

TST. Súmula 25. Custas. Inversão do ônus da sucumbência

I - A parte vencedora na primeira instância, **se vencida na segunda**, está **obrigada**, **independentemente de intimação**, **a pagar as custas fixadas na sentença originária**, das quais ficara isenta a parte então vencida;

II - No caso de **inversão do ônus da sucumbência em segundo grau**, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, **descabe um novo pagamento pela parte vencida**, ao recorrer. **Deverá** ao final, se sucumbente, **reembolsar a quantia**;

III - **Não caracteriza deserção** a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, **não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso**, devendo ser as custas pagas **ao final**;

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário **mesmo na hipótese em que a parte vencedora for pessoa isenta** do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

TST. Súmula 36. Custas.

Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo **valor global**.

TST. Súmula 53. Custas.

O prazo para **pagamento das custas**, no caso de recurso, é contado da **intimação do cálculo**.

TST. Súmula 86. Deserção. Massa falida. Empresa em liquidação extrajudicial.

Não ocorre **deserção** de recurso da massa falida por falta de pagamento de **custas** ou de **depósito do valor da condenação**. Esse privilégio, todavia, **não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial**.

TST. Súmula 170. Sociedade de economia mista. Custas.

Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho **não abrangem as sociedades de economia mista**, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969.

OJ-SDI1-13. APPA. Decreto-Lei nº 779/69. Depósito recursal e custas. Não isenção.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, vinculada à Administração Pública indireta, **não é isenta** do recolhimento do depósito recursal e do pagamento das custas processuais por **não ser beneficiária dos privilégios previstos no Decreto-Lei n.º 779, de 21.08.1969**, ante o fato de **explorar atividade econômica com fins lucrativos**, o que descaracteriza sua natureza jurídica, **igualando-a às empresas privadas**.

OJ-SDI1-33. Deserção. Custas. Carimbo do banco. Validade.

O carimbo do banco recebedor na guia de comprovação do recolhimento das custas **supre a ausência de autenticação mecânica**.

OJ-SDI1-140. Depósito recursal e custas. Diferença ínfima. Deserção. Ocorrência.

Em caso de **recolhimento insuficiente das custas processuais** ou do **depósito recursal**, somente haverá **deserção** do recurso se, **concedido o prazo de 5 (cinco) dias** previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, **o recorrente não complementar e comprovar o valor devido**.

OJ-SDI1-158. Custas. Comprovação de recolhimento. DARF eletrônico. Validade.

O denominado “**DARF eletrônico**” é **válido** para comprovar o recolhimento de custas por entidades da administração pública federal, emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.88.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-217. Agravo de instrumento. Traslado. Lei nº 9.756/1998. Guias de custas e de depósito recursal.

Para a formação do agravo de instrumento, **não é necessária** a juntada de **comprovantes de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário**, desde que não seja objeto de **controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos**.

OJ-SDI2-88. Mandado de segurança. Valor da causa. Custas processuais. Cabimento.

Incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que, **de ofício**, arbitrou novo valor à **causa**, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia à **parte**, após recolher as custas, calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor **recurso ordinário** e, posteriormente, **agravo de instrumento no caso de o recurso ser considerado deserto**.

DECADÊNCIA

TST. Súmula 62. Abandono de emprego.

O prazo de **decadência** do direito do empregador de **ajuizar inquérito** em face do empregado que incorre em **abandono de emprego** é contado **a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço**.

TST. Súmula 100. Ação rescisória. Decadência.

I - O prazo de **decadência**, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da **última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não**.

II - Havendo **recurso parcial** no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em **momentos e em tribunais diferentes**, contando-se o prazo **decadencial** para a ação rescisória do **trânsito em julgado de cada decisão**, **salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida**, hipótese em que flui a decadência **a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial**.

III - **Salvo se houver dúvida razoável**, a interposição de recurso **intempestivo** ou a interposição de recurso **incabível** **não protraí o termo inicial do prazo decadencial**.

IV - O juízo rescindente **não está adstrito** à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, **podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos** quanto à antecipação ou postergação do “dies a quo” do prazo decadencial.

V - O **acordo homologado judicialmente** tem força de **decisão irrecorrível**, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório **transita em julgado na data da sua homologação judicial**.

VI - Na hipótese de **colusão das partes**, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o **Ministério Público, que não interveio no processo principal**, a partir do momento em que tem **ciência da fraude**.

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, **após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide**, se a causa versar questão **exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento**.

VIII - A exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, **não tem** o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.

IX - **Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente**, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em **férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense**. Aplicação do art. 775 da CLT.

X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, **apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias**.

OJ-SDI2-12. Ação rescisória. Decadência. Consumação antes ou depois da edição da Medida Provisória nº 1.577/97. Ampliação do prazo.

I - A vigência da **Medida Provisória nº 1.577/97** e de suas reedições implicou o **elastecimento do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória** a favor dos entes de **direito público, autarquias e fundações públicas**. Se o **biênio decadencial** do art. 495 do CPC de 1973 findou após a entrada em vigor da referida medida provisória e até sua suspensão pelo STF em sede liminar de ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 1753-2), **tem-se como aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória**.

II - A regra ampliativa do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória em favor de pessoa jurídica de direito público **não se aplica** se, ao tempo em que sobreveio a Medida Provisória nº 1.577/97, **já se exaurira o biênio do art. 495 do CPC de 1973**. **Preservação do direito adquirido da parte à decadência já consumada sob a égide da lei velha**.

OJ-SDI2-18. Ação rescisória. Decadência. União. Lei Complementar nº 73/1993, art. 67. Lei nº 8.682/1993, art. 6º.

O art. 67 da Lei Complementar nº 73/1993 **interrompeu todos os prazos, inclusive o de decadência**, em favor da **União no período compreendido entre 14.02.1993 e 14.08.1993**.

OJ-SDI2-80. Ação rescisória. Decadência. "Dies a quo". Recurso deserto. Súmula nº 100 do TST.

O **não conhecimento** do recurso por **deserção não antecipa** o "dies a quo" do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, atraindo, na contagem do prazo, a aplicação da Súmula nº 100 do TST.

OJ-SDI2-127. Mandado de segurança. Decadência. Contagem. Efetivo ato coator.

Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator **é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou**.

neiaps97@gmail.com

DEDUÇÃO

TST. Súmula 87. Previdência privada.

Se o empregado, ou seu beneficiário, já recebeu da instituição previdenciária privada, criada pela empresa, vantagem equivalente, **é cabível a dedução** de seu valor do benefício a que faz jus por norma regulamentar anterior.

TST. Súmula 401. Ação rescisória. Descontos legais. Fase de execução. Sentença exequenda omissa. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo **juízo executório**, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, **expressamente**, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

OJ-SDI1-348. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor líquido. Lei nº 1.060, de 05.02.1950.

Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, devem incidir sobre o valor líquido da condenação, apurado na fase de liquidação de sentença, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários.

OJ-SDI1-415. Horas extras. Reconhecimento em juízo. Critério de dedução/abatimento dos valores comprovadamente pagos no curso do contrato de trabalho.

A dedução das horas extras comprovadamente pagas daquelas reconhecidas em juízo **não pode ser limitada ao mês de apuração**, devendo ser integral e aferida pelo total das horas extraordinárias quitadas durante o período imprescrito do contrato de trabalho.

DEPÓSITO PRÉVIO

OJ-SDI2-98. Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de depósito prévio de honorários periciais. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

DEPÓSITO RECURSAL

TST. Súmula 128. Depósito recursal.

I - É ônus da **parte recorrente** efetuar o depósito legal, integralmente, **em relação a cada novo recurso interposto**, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, **nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso**.

II - **Garantido o juízo, na fase executória**, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão **viola os incisos II e LV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo**.

III - Havendo condenação **solidária** de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas **aproveita as demais**, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide.

TST. Súmula 161. Depósito. Condenação a pagamento em pecúnia.

Se **não há condenação a pagamento em pecúnia**, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT.

TST. Súmula 217. Depósito recursal. Credenciamento bancário. Prova dispensável.

O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento do depósito recursal **é fato notório, independentemente da prova**.

TST. Súmula 245. Depósito recursal. Prazo.

O depósito recursal **deve** ser feito e comprovado no **prazo alusivo ao recurso**. A interposição antecipada deste **não prejudica a dilação legal**.

~~**TST. Súmula 426. Depósito recursal. Utilização da guia GFIP. Obrigatoriedade. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Nos dissídios individuais o depósito recursal será efetivado mediante a utilização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, admitido o depósito judicial, realizado na sede do juízo e à disposição deste, na hipótese de relação de trabalho **não submetida** ao regime do FGTS.~~

OJ-SDI1-13. APPA. Decreto-Lei nº 779/69. Depósito recursal e custas. Não isenção.

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, vinculada à Administração Pública indireta, **não é isenta** do recolhimento do depósito recursal e do pagamento das custas processuais por **não ser beneficiária dos privilégios previstos no Decreto-Lei n.º 779, de 21.08.1969**, ante o fato de **explorar atividade econômica com fins lucrativos**, o que descaracteriza sua natureza jurídica, **igualando-a às empresas privadas**.

OJ-SDI1-217. Agravo de instrumento. Traslado. Lei nº 9.756/1998. Guias de custas e de depósito recursal.

Para a formação do agravo de instrumento, **não é necessária** a juntada de **comprovantes de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário**, desde que não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos.

OJ-SDI1-264. Depósito recursal. PIS/PASEP. Ausência de indicação na guia de depósito recursal. Validade.

Não é essencial para a validade da comprovação do depósito recursal a **indicação do número do PIS/PASEP na guia respectiva**.

DISSÍDIO COLETIVO

TST. Súmula 397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC. Ação de cumprimento.

Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade.

Cabimento de mandado de segurança.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque **em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal**. Assim, os meios processuais aptos a **atacarem a execução da cláusula reformada** são a **exceção de pré-executividade** e o **mandado de segurança**, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

TST. Súmula 402. Ação rescisória. Prova nova. Dissídio coletivo. Sentença normativa.

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se **prova nova** a **cronologicamente velha**, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas **ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo**.

II - **Não é prova nova** apta a viabilizar a desconstituição de julgado:

- a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;
- b) sentença normativa **preexistente à sentença rescindenda**, mas **não exibida no processo principal**, em virtude de **negligência da parte**, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

TST. Súmula 23. Recurso.

Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a **jurisprudência transcrita não abranger a todos**.

TST. Súmula 296. Recurso. Divergência jurisprudencial. Especificidade.

I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser **específica**, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.

II - **Não ofende** o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, **conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso**.

TST. Súmula 333. Recurso de revista. Conhecimento.

Não ensejam recurso de revista decisões superadas por **iterativa**, **notória** e **atual** jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

TST. Súmula 337. Comprovação de divergência jurisprudencial. Recurso de revista e de embargos.

I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente.

a) Junte **certidão ou cópia autenticada** do acórdão paradigma **ou cite a fonte oficial ou o repositório** autorizado em que foi publicado; e

b) **Transcreva**, nas razões recursais, **as ementas e/ou trechos** dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, **demonstrando o conflito de teses** que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso.

II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna **válidas** todas as suas edições anteriores.

III – A **mera indicação da data** de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é **inválida** para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que **só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos**.

IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de **repositório oficial na internet, desde que o recorrente:**

a) **transcreva o trecho divergente;**

b) **aponte o sítio de onde foi extraído;** e

c) **decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.**

V – A existência do código de autenticidade na cópia, em formato pdf, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a **equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação**.

TST. Súmula 433. Embargos. Admissibilidade. Processo em fase de execução. Acórdão de turma publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007. Divergência de interpretação de dispositivo constitucional.

A admissibilidade do recurso de **embargos** contra **acórdão de Turma em Recurso de Revista** em fase de execução, publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à demonstração de **divergência jurisprudencial** entre **Turmas** ou **destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais** do Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de dispositivo constitucional.

OJ-SDI1-95. Embargos para SDI. Divergência oriunda da mesma turma do TST. Inservível.

Em 19.05.1997, a SDI-Plena, por maioria, decidiu que acórdãos oriundos da mesma Turma, embora divergentes, não fundamentam divergência jurisprudencial de que trata a alínea "b", do artigo 894 da Consolidação das Leis do Trabalho para embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais, Subseção I.

OJ-SDI1-111. Recurso de Revista. Divergência jurisprudencial. Aresto oriundo do mesmo tribunal regional. Lei nº. 9.756/1998. Inservível ao conhecimento.

Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de **mesmo** Tribunal Regional do Trabalho, **salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei nº 9.756/1998.**

OJ-SDI1-147. Lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar. Conhecimento indevido do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial.

I - É **inadmissível** o recurso de revista **fundado tão-somente em divergência jurisprudencial**, se a parte não comprovar que a **lei estadual**, a **norma coletiva** ou o regulamento da empresa **extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida.** (ex-OJ nº 309 da SBDI-1 - inserida em 11.08.2003)

II - É **imprescindível** a arguição de afronta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de embargos interpostos em face de **acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista**, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por **lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão.**

OJ-SDI1-260. Agravo de instrumento. Recurso de revista. Procedimento sumaríssimo. Lei nº 9.957/00. Processos em curso.

I - É **inaplicável** o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei nº 9.957/00.

II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, **o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.**

TST. Súmula 08. Juntada de documento.

A juntada de documentos na **fase recursal** só se justifica **quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação** ou **se referir a fato posterior à sentença**.

TST. Súmula 402. Ação rescisória. Prova nova. Dissídio coletivo. Sentença normativa.

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se **prova nova** a **cronologicamente velha**, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.

II - Não é **prova nova** apta a viabilizar a desconstituição de julgado:

- a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;
- b) sentença normativa **preexistente à sentença rescindenda**, mas **não exibida no processo principal**, em virtude de negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

EFEITOS RECURSAIS

TST. Súmula 279. Recurso contra sentença normativa. Efeito suspensivo. Cassação.

A **cassação de efeito suspensivo** concedido a recurso interposto de **sentença normativa** retroage à data do despacho que o deferiu.

TST. Súmula 278. Embargos de declaração. Omissão no julgado.

A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios **pode ocasionar efeito modificativo no julgado**.

TST. Súmula 393. Recurso ordinário. Efeito devolutivo em profundidade. Art. 515, § 1º, do CPC. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I – O **efeito devolutivo em profundidade** do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, § 1º, do CPC de 1973), **transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença**, ainda que não renovados em contrarrazões, **desde que relativos ao capítulo impugnado**.

II – Se o **processo estiver em condições**, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, **deverá decidir desde logo o mérito da causa**, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. – **TEORIA DA CAUSA MADURA**

TST. Súmula 414. Mandado de segurança. Antecipação de tutela (ou liminar) concedida antes ou na sentença.

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

TST. Súmula 421. Embargos de declaração. Cabimento. Decisão monocrática do relator calcada no art. 932 do CPC de 2015. Art. 557 do CPC de 1973. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I – Cabem embargos da declaração de decisão monocrática do relator prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação do julgado.

II – Se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-la às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

OJ-SDI1-142. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Vista à parte contrária.

É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TST. Súmula 184. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão.

Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos.

TST. Súmula 278. Embargos de declaração. Omissão no julgado.

A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado.

TST. Súmula 297. Prequestionamento. Oportunidade. Configuração.

- I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão **quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.**
- II. Incumbe à parte interessada, **desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal**, opor **embargos declaratórios** objetivando o **pronunciamento sobre o tema**, sob pena de preclusão.
- III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual **se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.**

TST. Súmula 421. Embargos de declaração. Cabimento. Decisão monocrática do relator calcada no art. 932 do CPC de 2015. Art. 557 do CPC de 1973. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

- I – **Cabem** embargos da declaração de **decisão monocrática do relator** prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente **juízo integrativo retificador da decisão** e, não, **modificação do julgado.**
- II – Se a parte postular a **revisão no mérito da decisão monocrática**, cumpre ao relator **converter os embargos de declaração em agravo**, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, **no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais**, de modo a ajustá-la às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

OJ-SDI1-142. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Vista à parte contrária.

É passível de **nulidade** decisão que **acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária.**

OJ-SDI1-192. Embargos declaratórios. Prazo em dobro. Pessoa jurídica de direito público. Decreto-Lei nº 779/69.

É em **dobro** o prazo para a interposição de embargos declaratórios por **pessoa jurídica de direito público.**

EMBARGOS DE TERCEIRO

TST. Súmula 419. Competência. Execução por carta. Embargos de terceiro. Juízo deprecante.

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no **juízo deprecado**, **salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta** (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

OJ-SDI2-54. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Cumulação. Penhora. Incabível.

Ajuizados **embargos de terceiro** (art. 674 do CPC de 2015 – art. 1046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é **incabível** a interposição de **mandado de segurança** com a mesma finalidade.

neiaps97@gmail.com

EXECUÇÃO TRABALHISTA

TST. Súmula 266. Recurso de Revista. Admissibilidade. Execução de sentença.

A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, **inclusive** os embargos de terceiro, **depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal**.

TST. Súmula 401. Ação rescisória. Descontos legais. Fase de execução. Sentença exequenda omissa. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo **juízo executório**, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, **expressamente**, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

TST. Súmula 405. Ação rescisória. Tutela provisória. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, **é cabível o pedido de tutela provisória** formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a **suspender a execução da decisão rescindenda**.

TST. Súmula 416. Mandado de segurança. Execução. Lei nº 8.432/1992. Art. 897, § 1º, da CLT. Cabimento.

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a **matéria** e os **valores objeto de discordância**, **não fere direito líquido e certo** o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e **valores não especificados no agravo**.

TST. Súmula 417. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. (Alterado o item I, atualizado o item II e cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18/3/2016, data de vigência do CPC de 2015).

I - **Não fere direito líquido e certo** do impetrante o ato judicial que determina **penhora em dinheiro do executado** para garantir crédito exequendo, pois é **prioritária** e **obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015** (art. 655 do CPC de 1973).

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, **não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco**, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973).

TST. Súmula 419. Competência. Execução por carta. Embargos de terceiro. Juízo deprecante.

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no **juízo deprecado**, salvo se **indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta** (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

TST. Súmula 433. Embargos. Admissibilidade. Processo em fase de execução. Acórdão de turma publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007. Divergência de interpretação de dispositivo constitucional.

A admissibilidade do recurso de **embargos** contra **acórdão de Turma em Recurso de Revista** em fase de execução, publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à demonstração de **divergência jurisprudencial** entre **Turmas** ou **destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais** do Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de dispositivo constitucional.

TST. Súmula 454. Competência da Justiça do Trabalho. Execução de ofício. Contribuição social referente ao seguro de acidente de trabalho (SAT). Arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da Constituição da República.

Compete à Justiça do Trabalho a execução, **de ofício**, da contribuição referente ao **Seguro de Acidente de Trabalho (SAT)**, que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

OJ-SDI1-87. Entidade pública. Exploração de atividade econômica. Execução. Art. 883 da CLT.

É **direta** a execução contra a APPA e MINASCAIXA (§ 1º do art. 173, da CF/1988).

OJ-SDI1-138. Competência residual. Regime jurídico único. Limitação da execução.

Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de **direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90**, **mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei**. A superveniência de regime estatutário em substituição ao celetista, **mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista**.

OJ-SDI1-143. Empresa em liquidação extrajudicial. Execução. Créditos trabalhistas. Lei nº 6.024/74.

A execução trabalhista deve **prosseguir diretamente na Justiça do Trabalho mesmo após a decretação da liquidação extrajudicial**. Lei nº 6.830/80, arts. 5º e 29, aplicados supletivamente (CLT, art. 889 e CF/1988, art. 114).

OJ-SDI1-226. Crédito trabalhista. Cédula de crédito rural. Cédula de crédito industrial. Penhorabilidade.

Diferentemente da **cédula de crédito industrial** garantida por alienação fiduciária, na **cédula rural pignoratícia** ou **hipotecária** o bem permanece sob o domínio do devedor (executado), **não constituindo óbice à penhora na esfera trabalhista**. (Decreto-Lei nº 167/67, art. 69; CLT, arts. 10 e 30 e Lei nº 6.830/80).

OJ-SDI1-262. Coisa julgada. Planos econômicos. Limitação à data-base na fase de execução.

Não ofende a coisa julgada a **limitação à data-base da categoria**, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, **quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação**, uma vez que **a limitação decorre de norma cogente**. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.

OJ-SDI1-277. Ação de cumprimento fundada em decisão normativa que sofreu posterior reforma, quando já transitada em julgado a sentença condenatória. Coisa julgada. Não-configuração.

A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de **condição resolutiva**, ou seja, da **não-modificação da decisão normativa** por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, **deve-se extinguir a execução em andamento**, uma vez que **a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico**.

OJ-SDI1-300. Execução trabalhista. Correção monetária. Juros. Lei nº 8.177/91, art. 39, e Lei nº 10.192/01, art. 15.

Não viola norma constitucional (art. 5º, II e XXXVI) a determinação de aplicação da **TRD**, como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, **cumulada** com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01.

OJ-SDI1-343. Penhora. Sucessão. Art. 100 da CR/88. Execução.

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de **direito privado**, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado-membro, **não podendo a execução prosseguir mediante precatório**. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF/1988.

OJ-SDI2-30. Ação rescisória. Multa. Art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil de 2002)

Não se acolhe, por violação do art. 920 do Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil de 2002), pedido de rescisão de julgado que:

- a) em processo de conhecimento, impôs condenação ao pagamento de multa, quando a decisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial nº 54 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST (30.05.94), incidindo o óbice da Súmula nº 83 do TST;
- b) em execução, rejeita-se limitação da condenação ao pagamento de multa, por inexistência de violação literal.

OJ-SDI2-35. Ação rescisória. Planos econômicos. Coisa julgada. Limitação à data-base na fase de execução.

Não ofende a coisa julgada a limitação à data-base da categoria, na fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação, uma vez que a limitação decorre de norma cogente. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastado a limitação à data-base é que poderá ocorrer ofensa à coisa julgada.

OJ-SDI2-53. Mandado de segurança. Cooperativa em liquidação extrajudicial. Lei nº 5.764/71, art. 76. Inaplicável. Não suspende a execução.

A liquidação extrajudicial de sociedade cooperativa não suspende a execução dos créditos trabalhistas existentes contra ela.

OJ-SDI2-54. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Cumulação. Penhora. Incabível.

Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 – art. 1046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível a interposição de mandado de segurança com a mesma finalidade.

OJ-SDI2-56. Mandado de segurança. Execução. Pendência de recurso extraordinário.

Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário, ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo.

OJ-SDI2-76. Ação rescisória. Ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973. Suspensão da execução. Juntada de documento indispensável. Possibilidade de êxito na rescisão do julgado.

É indispensável a instrução da ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973 com as provas documentais necessárias à aferição da plausibilidade de êxito na rescisão do julgado. Assim sendo, devem vir junto com a inicial da cautelar as cópias da petição inicial da ação rescisória principal, da decisão rescindenda, da certidão do trânsito em julgado da decisão rescindenda e informação do andamento atualizado da execução.

OJ-SDI2-93. Penhora sobre parte da renda de estabelecimento comercial. Possibilidade.

Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a percentual, que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

OJ-SDI2-107. Ação rescisória. Decisão rescindenda de mérito. Sentença declaratória de extinção de execução.

Satisfação da obrigação.

Embora não haja atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução, nos termos do art. 924, incisos I a IV c/c art. 925 do CPC de 2015 (art. 794 c/c 795 do CPC de 1973), extingue a relação processual e a obrigacional, sendo passível de corte rescisório.

OJ-SDI2-123. Ação rescisória. Interpretação do sentido e alcance do título executivo. Inexistência de ofensa à coisa julgada.

O acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada.

OJ-SDI2-131. Ação rescisória. Ação cautelar para suspender execução da decisão rescindenda. Pendência de trânsito em julgado da ação rescisória principal. Efeitos.

A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, **devendo o pedido cautelar ser julgado procedente**, mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de procedência do pedido rescisório ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória principal tiver sido julgado improcedente.

OJ-SDI2-153. Mandado de Segurança. Execução. Ordem de penhora sobre valores existentes em conta salário.

Art. 649, IV, do CPC de 1973. Ilegalidade.

Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, **ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança**, visto que o art. 649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, **sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia**, não englobando o crédito trabalhista.

OJ-SDI2-59. Mandado de segurança. Penhora. Carta de fiança bancária. Seguro garantia judicial.

A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, **desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento**, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

TST. Súmula 298. Ação rescisória. Violação a disposição da lei. Pronunciamento explícito.

I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei **pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.**

II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. **Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto.**

III - Para efeito de ação rescisória, **considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma.**

IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, **não se mostra rescindível**, por ausência de pronunciamento explícito.

V - **Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória**, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, **prescindível** o pronunciamento explícito **quando o vício nasce no próprio julgamento**, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

TST. Súmula 396. Estabilidade provisória. Pedido de reintegração. Concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Inexistência de julgamento "extra petita".

I - Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os **salários** do período compreendido **entre a data da despedida e o final do período de estabilidade**, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego.

II - **Não há nulidade** por julgamento "extra petita" da **decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração**, dados os termos do art. 496 da CLT.

OJ-SDI2-41. Ação rescisória. Sentença "citra petita". Cabimento.

Revelando-se a sentença "**citra petita**", o vício processual vulnera os arts. 141 e 492 do CPC de 2015 (arts. 128 e 460 do CPC de 1973), **tornando-a passível de desconstituição, ainda que não interpostos embargos de declaração.**

FUNGIBILIDADE RECURSAL

TST. Súmula 421. Embargos de declaração. Cabimento. Decisão monocrática do relator calcada no art. 932 do CPC de 2015. Art. 557 do CPC de 1973. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I – **Cabem** embargos da declaração de **decisão monocrática do relator** prevista no art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973), se a parte pretende tão somente **juízo integrativo retificador da decisão** e, **não, modificação do julgado.**

II – Se a parte postular a **revisão no mérito da decisão monocrática**, cumpre ao relator **converter os embargos de declaração em agravo**, em face dos princípios da fungibilidade e celeridade processual, submetendo-o ao pronunciamento do Colegiado, após a intimação do recorrente para, **no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais**, de modo a ajustá-la às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC de 2015.

OJ-SDI1-412. Agravo interno ou agravo regimental. Interposição em face de decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

É **incabível** agravo interno (art. 1.021 do CPC de 2015, art. 557, §1º, do CPC de 1973) ou agravo regimental (art. 235 do RITST) **contra decisão proferida por Órgão colegiado**. Tais recursos **destinam-se, exclusivamente, a impugnar decisão monocrática** nas hipóteses previstas. **Inaplicável**, no caso, o princípio da fungibilidade ante a configuração de **erro grosseiro**.

OJ-SDI2-69. Fungibilidade recursal. Indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança. Recurso para o TST. Recebimento como agravo regimental e devolução dos autos ao TRT.

Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, **pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental**. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ-SDI2-152. Ação rescisória e mandado de segurança. Recurso de revista de acórdão regional que julga ação rescisória ou mandado de segurança. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro grosseiro na interposição do recurso.

A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, **configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário**, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.

OJ-SDI2-156. “Habeas Corpus” originário no TST. Substitutivo de Recurso Ordinário em “habeas corpus”. Cabimento contra decisão definitiva proferida por Tribunal Regional do Trabalho.

É cabível ajuizamento de “habeas corpus” originário no Tribunal Superior do Trabalho, em substituição de recurso ordinário em “habeas corpus”, de **decisão definitiva proferida por Tribunal Regional do Trabalho**, uma vez que o **órgão colegiado** passa a ser a autoridade coatora no momento em que examina o mérito do “habeas corpus” impetrado no âmbito da Corte local.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

TST. Súmula 190. Poder normativo do TST. Condições de trabalho. Inconstitucionalidade. Decisões contrárias ao STF.

Ao julgar ou homologar ação coletiva ou acordo nela havido, o Tribunal Superior do Trabalho exerce o poder normativo constitucional, **não podendo** criar ou homologar condições de trabalho que o Supremo Tribunal Federal julgue iterativamente inconstitucionais.

TST. Súmula 418. Mandado de segurança visando à homologação de acordo. (Nova redação)

A homologação de acordo **constitui faculdade do juiz**, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

~~**TST. Súmula 219.** Honorários advocatícios. Cabimento. (alterada a redação do item I e acrescidos os itens IV a VI na sessão do Tribunal Pleno realizada em 15.3.2016)~~ **CANCELADA 30.06.2025**

~~I — Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios **não decorre pura e simplesmente da sucumbência**, devendo aparte, concomitantemente:~~

~~a) estar assistida por sindicato da categoria profissional;~~

~~b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família (art. 14, § 1º, da Lei nº 5.584/1970).~~

~~II — É **cabível** a condenação ao **pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória** no processo trabalhista.~~

~~III — São **devidos** os honorários advocatícios nas causas em que o **ente sindical** figure como **substituto processual** e nas lides que **não derivem da relação de emprego**.~~

~~IV — Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência~~ **submete-se à disciplina do Código de Processo Civil** (arts. 85, 86, 87 e 90).

~~V — Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o~~ **mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido** ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o **valor atualizado da causa** (CPC de 2015, art. 85, § 2º).

~~VI — Nas causas em que a~~ **Fazenda Pública for parte**, aplicar-se-ão os percentuais específicos de honorários advocatícios contemplados no **Código de Processo Civil**.

TST. Súmula 329. Honorários advocatícios. Art. 133 da CR/88. CANCELADA 30.06.2025

Mesmo após a promulgação da CF/1988, permanece **válido** o entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do Tribunal Superior do Trabalho.

OJ-SDI1-348. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor líquido. Lei nº 1.060, de 05.02.1950.

Os honorários advocatícios, arbitrados nos termos do art. 11, § 1º, da Lei nº 1.060, de 05.02.1950, devem incidir sobre o **valor líquido da condenação**, apurado na fase de liquidação de sentença, **sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários**.

OJ-SDI1-421. Honorários advocatícios. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho ou de doença profissional. Ajuizamento perante a Justiça Comum antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004. Posterior remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Art. 85 do CPC de 2015. Art. 20 do CPC de 1973. Incidência.

A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de **indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença profissional**, remetida à Justiça do Trabalho **após ajuizamento na Justiça comum**, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, **decorre da mera sucumbência**, nos termos do art. 85 do CPC de 2015 (art. 20 do CPC de 1973), não se sujeitando aos requisitos da Lei nº 5.584/1970.

HONORÁRIOS PERICIAIS

TST. Súmula 341. Honorários do assistente técnico.

A indicação do perito assistente é **faculdade da parte**, a qual deve responder pelos respectivos honorários, **ainda que vencedora no objeto da perícia**.

TST. Súmula 457. Honorários periciais. Benefício da Justiça Gratuita. Responsabilidade da União pelo pagamento. Resolução nº 66/2010 do CSJT. Observância.

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito **quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita**, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

OJ-SDI1-198. Honorários periciais. Atualização monetária.

Diferentemente da correção aplicada aos débitos trabalhistas, que têm caráter alimentar, a **atualização monetária dos honorários periciais** é fixada pelo art. 1º da Lei nº 6.899/1981, aplicável a débitos resultantes de decisões judiciais.

OJ-SDI2-98. Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de depósito prévio de honorários periciais.

É ilegal a **exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais**, dada a incompatibilidade com o **processo do trabalho**, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

INTIMAÇÃO

TST. Súmula 01. Prazo judicial.

Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, **o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive**, **salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir.**

TST. Súmula 25. Custas. Inversão do ônus da sucumbência

I - A parte vencedora na primeira instância, **se vencida na segunda**, está **obrigada**, **independentemente de intimação**, **a pagar as custas fixadas na sentença originária**, das quais ficara isenta a parte então vencida;

II - No caso de **inversão do ônus da sucumbência em segundo grau**, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, **descabe um novo pagamento pela parte vencida**, ao recorrer. **Deverá** ao final, se sucumbente, **reembolsar a quantia**;

III - **Não caracteriza deserção** a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, **não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso**, devendo ser as custas pagas **ao final**;

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário **mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta** do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

TST. Súmula 30. Intimação da sentença.

Quando não juntada a ata ao processo em **48 horas**, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a parte **receber a intimação da sentença**.

TST. Súmula 197. Prazo.

O prazo para recurso da parte que, *intimada*, **não comparecer à audiência** em prosseguimento para a prolação da sentença **conta-se de sua publicação**.

TST. Súmula 262. Prazo judicial. Notificação ou intimação em sábado. Recesso forense.

I - Intimada ou notificada a parte **no sábado**, o início do prazo se dará no **primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente**.

II - O recesso forense e as férias coletivas dos **Ministros do Tribunal Superior do Trabalho** **suspendem** os prazos recursais.

TST. Súmula 427. Intimação. Pluralidade de advogados. Publicação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado. Nulidade.

Havendo **pedido expresso** de que as intimações e publicações sejam realizadas **exclusivamente** em nome de determinado advogado, a **comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo**.

IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO**TST. Súmula 416. Mandado de segurança. Execução. Lei nº 8.432/1992. Art. 897, § 1º, da CLT. Cabimento.**

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a **matéria** e os **valores objeto de discordância**, **não fere direito líquido e certo** o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e **valores não especificados no agravo**.

JUS POSTULANDI**TST. Súmula 425. Jus Postulandi na Justiça do Trabalho. Alcance.**

O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, **limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho**, não alcançando a **ação rescisória**, a **ação cautelar**, o **mandado de segurança** e os **recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho**.

JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE PEÇAS ESSENCIAIS AO PROCESSO

TST. Súmula 08. Juntada de documento.

A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.

TST. Súmula 30. Intimação da sentença.

Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença.

TST. Súmula 299. Ação rescisória. Decisão rescindenda. Trânsito em julgado. Comprovação. Efeitos. (nova redação do item II em decorrência do CPC de 2015)

I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento.

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é pressuposto processual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação rescisória não reabilita a ação proposta, na medida em que o ordenamento jurídico não contempla a ação rescisória preventiva.

IV - O pretense vício de intimação, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, não permite a formação da coisa julgada material. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida.

TST. Súmula 383. Recurso. Mandato. Irregularidade de representação. CPC de 2015, arts. 104 e 76, §2º (nova redação em decorrência do CPC de 2015).

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

TST. Súmula 395. Mandato e substabelecimento. Condições de validade.

- I - **Válido** é o instrumento de mandato com **prazo determinado** que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda.
- II - Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato **só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo.**
- III - **São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer** (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).
- IV - **Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecente.**
- V – Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, **deve** o juiz **suspender o processo** e designar prazo **razoável** para que seja sanado o vício, **ainda que em instância recursal**

OJ-SDI2-76. Ação rescisória. Ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973. Suspensão da execução. Juntada de documento indispensável. Possibilidade de êxito na rescisão do julgado.

É indispensável a instrução da ação cautelar proposta sob a vigência do CPC de 1973 **com as provas documentais necessárias à aferição da plausibilidade de êxito na rescisão do julgado.** Assim sendo, devem vir junto com a inicial da cautelar as **cópias da petição inicial da ação rescisória principal, da decisão rescindenda, da certidão do trânsito em julgado da decisão rescindenda e informação do andamento atualizado da execução.**

OJ-SDI2-84. Ação Rescisória. Ausência da decisão rescindenda e/ou da certidão de seu trânsito em julgado devidamente autenticadas. Concessão de prazo para complementação da documentação.

São peças essenciais para o julgamento da ação rescisória a decisão rescindenda e/ou a certidão do seu trânsito em julgado, **devidamente autenticadas, à exceção de cópias reprográficas apresentadas por pessoa jurídica de direito público, a teor do art. 24 da Lei nº 10.522/2002, ou declaradas autênticas pelo advogado na forma do artigo 830 da CLT com a redação dada pela Lei nº 11.925/2009.** **Em fase recursal,** verificada a ausência de qualquer delas, cumpre ao Relator do recurso ordinário conceder o **prazo de 5 (cinco) dias** ao recorrente para que seja **complementada a documentação exigível**, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015.

OJ-SDI1-132. Agravo Regimental. Peças essenciais nos autos principais.

Inexistindo lei que exija a tramitação do agravo regimental em autos apartados, tampouco previsão no Regimento Interno do Regional, **não pode o agravante ver-se apenado** por não haver colacionado cópia de peças dos autos principais, quando o agravo regimental deveria fazer parte dele.

OJ-SDI1-283. Agravo de instrumento. Peças essenciais. Traslado realizado pelo agravado. Validade.

É **válido** o traslado de peças essenciais efetuado pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante.

OJ-SDI1-286. Agravo de instrumento. Traslado. Mandato tácito. Ata de audiência. Configuração.

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, **desde que não estivesse atuando com mandato expresso**, torna **dispensável a procuração deste**, porque demonstrada a existência de **mandato tácito**.

II - Configurada a existência de **mandato tácito** **fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso**.

JUROS DE MORA

TST. Súmula 200. Juros de mora. Incidência.

Os juros de mora **incidem** sobre a importância da condenação **já corrigida monetariamente**.

TST. Súmula 211. Juros de mora e correção monetária. Independência do pedido inicial e do título executivo judicial.

Os juros de mora e a correção monetária **incluem-se na liquidação, ainda que omissos o pedido inicial ou a condenação**.

TST. Súmula 304. Correção monetária. Empresas em liquidação. Art. 46 do ADCT/CR-88.

Os débitos **trabalhistas** das entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial estão sujeitos a **correção monetária desde o respectivo vencimento até seu efetivo pagamento**, sem interrupção ou suspensão, **não incidindo, entretanto, sobre tais débitos, juros de mora**.

~~**TST. Súmula 307. Juros. Irretroatividade do Decreto-Lei nº 2.322, de 26.02.1987. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~A fórmula de cálculo de juros prevista no Decreto-Lei nº 2.322, de 26.02.1987 somente é aplicável a partir de 27.02.1987. Quanto ao período anterior, deve-se observar a legislação então vigente.~~

~~**TST. Súmula 439. Danos morais. Juros de mora e atualização monetária. Termo inicial. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da **data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor**. Os juros incidem desde o **ajuizamento da ação**, nos termos do art. 883 da CLT.~~

OJ-SDI1-300. Execução trabalhista. Correção monetária. Juros. Lei nº 8.177/91, art. 39, e Lei nº 10.192/01, art. 15.

Não viola norma constitucional (art. 5º, II e XXXVI) a determinação de aplicação da **TRD**, como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, **cumulada** com juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01.

OJ-SDI1-382. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 10.09.1997. Inaplicabilidade à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente.

A **Fazenda Pública**, quando condenada **subsidiariamente** pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, **não se beneficia da limitação dos juros**, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.

OJ-SDI1-400. Imposto de renda. Base de cálculo. Juros de mora. Não integração. Art. 404 do Código Civil Brasileiro.

Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda, **independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida**, ante o **cunho indenizatório** conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora.

OJ-SDI1-408. Juros de mora. Empresa em liquidação extrajudicial. Sucessão trabalhista.

É devida a incidência de **juros de mora** em relação aos débitos trabalhistas de **empresa em liquidação extrajudicial** sucedida nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT. **O sucessor responde pela obrigação do sucedido, não se beneficiando de qualquer privilégio a este destinado.**

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS/CONDIÇÕES DA AÇÃO

TST. Súmula 82. Assistência.

A intervenção assistencial, **simples** ou **adesiva**, só é admissível se **demonstrado o interesse jurídico** e não o meramente econômico.

TST. Súmula 286. Sindicato. Substituição processual. Convenção e acordo coletivos.

A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento **estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos.**

TST. Súmula 406. Ação rescisória. Litisconsórcio. Necessário no polo passivo e facultativo no ativo. Inexistente quanto aos substituídos pelo sindicato.

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é **necessário em relação ao polo passivo** da demanda, porque supõe uma comunidade de **direitos** ou de **obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes**, em face da **indivisibilidade do objeto**. Já em relação ao **polo ativo, o litisconsórcio é facultativo**, uma vez que a **aglutinação de autores se faz por conveniência** e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O **Sindicato**, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, **possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória**, sendo **descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário**.

TST. Súmula 407. Ação rescisória. Ministério Público. Legitimidade “ad causam” prevista no art. 967, III, “a”, “b” e “c” do CPC de 2015. Art. 487, III, “a” e “b”, do CPC de 1973. Hipóteses meramente exemplificativas. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

A legitimidade “ad causam” do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, “a” e “b”, do CPC de 1973), uma vez que traduzem **hipóteses meramente exemplificativas** (ex-OJ nº 83 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002).

OJ-SDI1-121. Substituição processual. Diferença do adicional de insalubridade. Legitimidade.

O sindicato tem legitimidade para atuar na **qualidade de substituto processual** para pleitear **diferença de adicional de insalubridade**.

OJ-SDI1-130. Prescrição. Ministério Público. Arguição. Custos legis. Ilegitimidade.

Ao exarar o **parecer na remessa de ofício**, na qualidade de “custos legis”, o Ministério Público **não tem** legitimidade para **arguir a prescrição** em favor de **entidade de direito público, em matéria de direito patrimonial**.

OJ-SDI1-188. Decisão normativa que defere direitos. Falta de interesse de agir para ação individual.

Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o **direito já foi reconhecido** através de decisão normativa, **cabendo, no caso, ação de cumprimento**.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista. Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública**, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

OJ-SDI1-391. Portuários. Submissão prévia de demanda a comissão paritária. Lei nº 8.630/93. Inexigibilidade.

A **submissão prévia de demanda a comissão paritária**, constituída nos termos do art. 23 da Lei nº 8.630, de 25.02.1993 (Lei dos Portos), **não é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo**, ante a ausência de previsão em lei.

LITISCONSÓRCIO

TST. Súmula 406. Ação rescisória. Litisconsórcio. Necessário no polo passivo e facultativo no ativo. Inexistente quanto aos substituídos pelo sindicato.

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é **necessário em relação ao polo passivo** da demanda, porque supõe uma comunidade de **direitos** ou de **obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes**, em face da **indivisibilidade do objeto**. Já em relação ao **polo ativo, o litisconsórcio é facultativo**, uma vez que a **aglutinação de autores se faz por conveniência** e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O **Sindicato**, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, **possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória**, sendo **descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos**, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

TST. Súmula 407. Ação rescisória. Ministério Público. Legitimidade “ad causam” prevista no art. 967, III, “a”, “b” e “c” do CPC de 2015. Art. 487, III, “a” e “b”, do CPC de 1973. Hipóteses meramente exemplificativas. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

A legitimidade “ad causam” do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do art. 967 do CPC de 2015 (art. 487, III, “a” e “b”, do CPC de 1973), uma vez que traduzem **hipóteses meramente exemplificativas** (ex-OJ nº 83 da SBDI-2 - inserida em 13.03.2002).

OJ-SDI1-130. Prescrição. Ministério Público. Arguição. Custos legis. Ilegitimidade.

Ao exarar o **parecer na remessa de ofício**, na qualidade de “custos legis”, o Ministério Público **não tem** legitimidade para **arguir a prescrição** em favor de **entidade de direito público, em matéria de direito patrimonial**.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista. Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública**, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

OJ-SDI1-350. Ministério Público do Trabalho. Nulidade do contrato de trabalho não suscitada pelo ente público no momento da defesa. Arguição em parecer. Possibilidade.

O Ministério Público do Trabalho pode arguir, **em parecer**, na primeira vez que tenha de se manifestar no processo, **a nulidade do contrato de trabalho em favor de ente público**, **ainda que a parte não a tenha suscitado**, a qual será apreciada, **sendo vedada**, no entanto, **qualquer dilação probatória**.

MANDADO DE SEGURANÇA

TST. Súmula 33. Mandado de segurança. Decisão judicial transitada em julgado.

Não cabe mandado de segurança de **decisão judicial transitada em julgado**.

TST. Súmula 201. Recurso ordinário em Mandado de Segurança.

Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe **recurso ordinário**, no prazo de **8 (oito) dias**, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

TST. Súmula 365. Alçada. Ação rescisória e mandado de segurança.

Não se aplica a alçada em ação rescisória e em mandado de segurança.

TST. Súmula 383. Recurso. Mandato. Irregularidade de representação. CPC de 2015, arts. 104 e 76, §2º (nova redação em decorrência do CPC de 2015).

I – **É inadmissível** recurso firmado por advogado **sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição**, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte **em fase recursal**, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso **designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício**. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o **desentranhamento das contrarrazões**, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

TST. Súmula 395. Mandato e substabelecimento. Condições de validade.

I - **Válido** é o instrumento de mandato com **prazo determinado** que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda.

II - Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato **só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo**.

III - **São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer** (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).

IV - **Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido**.

V – Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, **deve o juiz suspender o processo** e designar prazo **razoável** para que seja sanado o vício, **ainda que em instância recursal**

TST. Súmula 397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC. Ação de cumprimento. Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade. Cabimento de mandado de segurança.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque **em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal**. Assim, os meios processuais
neiaps97@gmail.com

aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

TST. Súmula 414. Mandado de segurança. Antecipação de tutela (ou liminar) concedida antes ou na sentença.

I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio.

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

TST. Súmula 415. Mandado de segurança. Petição inicial. Art. 321 do CPC de 2015. Art. 284 do CPC de 1973.

Inaplicabilidade.

Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável se torna o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do “mandamus”, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação.

TST. Súmula 416. Mandado de segurança. Execução. Lei nº 8.432/1992. Art. 897, § 1º, da CLT. Cabimento.

Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo.

TST. Súmula 417. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. (Alterado o item I, atualizado o item II e cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18/3/2016, data de vigência do CPC de 2015).

I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973).

TST. Súmula 418. Mandado de segurança visando à homologação de acordo. (Nova redação)

A homologação de acordo **constitui faculdade do juiz**, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

TST. Súmula 456. Representação. Pessoa jurídica. Procuração. Invalidade. Identificação do outorgante e de seu representante.

I - É **inválido** o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do **outorgante** e do **signatário** da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte na **instância originária**, o **juiz designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício**. Descumprida a determinação, **extinguirá o processo, sem resolução de mérito**, se a providência couber ao **reclamante**, ou **considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber** (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).

III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em **fase recursal**, o **relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício**. Descumprida a determinação, o relator **não conhecerá do recurso**, se a providência couber ao **recorrente**, ou **determinará o desentranhamento das contrarrazões**, se a providência couber ao **recorrido** (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

OJ-SDI1-75. Substabelecimento sem o reconhecimento de firma do substabelecente. Inválido (anterior à Lei nº 8.952/94)

Não produz efeitos jurídicos recurso subscrito por advogado com poderes conferidos em substabelecimento em que **não consta o reconhecimento de firma do outorgante**. Entendimento aplicável antes do advento da Lei nº 8.952/94.

OJ-SDI1-200. Mandato tácito. Substabelecimento inválido.

É **inválido** o substabelecimento de advogado investido de **mandato tácito**.

OJ-SDI1-255. Mandato. Contrato social. Desnecessária a juntada.

O art. 75, inciso VIII, do CPC de 2015 (art. 12, VI, do CPC de 1973) **não determina** a exibição dos estatutos da empresa em juízo **como condição de validade do instrumento de mandato outorgado ao seu procurador, salvo se houver impugnação da parte contrária**.

OJ-SDI1-286. Agravo de instrumento. Traslado. Mandato tácito. Ata de audiência. Configuração.

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, **desde que não estivesse atuando com mandato expresso**, torna **dispensável a procuração deste**, porque demonstrada a existência de **mandato tácito**.

II - Configurada a existência de **mandato tácito** **fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.**

OJ-SDI1-349. Mandato. Juntada de nova procuração. Ausência de ressalva. Efeitos.

A juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior.

OJ-SDI1-371. Irregularidade de representação. Substabelecimento não datado. Inaplicabilidade do art. 654, § 1º, do Código Civil.

Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, **não é condição de validade do negócio jurídico**. Assim, a data a ser considerada é **aquela em que o instrumento for juntado aos autos**, conforme preceitua o art 409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC de 1973). Inaplicável o art. 654, § 1º, do Código Civil.

OJ-SDI1-374. Agravo de instrumento. Representação processual. Regularidade. Procuração ou substabelecimento com cláusula limitativa de poderes ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho.

É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que **detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho**, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, **a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho**, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

OJ-SDI2-53. Mandado de segurança. Cooperativa em liquidação extrajudicial. Lei nº 5.764/71, art. 76. Inaplicável. Não suspende a execução.

A **liquidação extrajudicial** de sociedade cooperativa **não suspende** a execução dos créditos trabalhistas existentes contra ela.

OJ-SDI2-54. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Cumulação. Penhora. Incabível.

Ajuizados **embargos de terceiro** (art. 674 do CPC de 2015 – art. 1046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é **incabível** a interposição de **mandado de segurança** com a mesma finalidade.

OJ-SDI2-56. Mandado de segurança. Execução. Pendência de recurso extraordinário.

Não há direito líquido e certo à execução definitiva na **pendência de recurso extraordinário**, ou de agravo de instrumento visando a destrancá-lo.

OJ-SDI2-57. Mandado de segurança. INSS. Tempo de serviço. Averbação e/ou reconhecimento.

Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que **determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço.**

OJ-SDI2-59. Mandado de segurança. Penhora. Carta de fiança bancária. Seguro garantia judicial.

A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, **desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento,** equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

OJ-SDI2-63. Mandado de Segurança. Reintegração. Ação cautelar.

Comporta a impetração de mandado de segurança o **deferimento de reintegração no emprego em ação cautelar.**

OJ-SDI2-64. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida.

Não fere direito líquido e certo a concessão de **tutela antecipada** para **reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva.**

OJ-SDI2-65. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida. Dirigente sindical.

Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT, **não fere direito líquido e certo** a determinação liminar de **reintegração no emprego de dirigente sindical,** em face da previsão do inciso X do art. 659 da CLT.

OJ-SDI2-66. Mandado de segurança. Sentença homologatória de adjudicação. Incabível. (Atualizado o item I e incluído o item II em decorrência do CPC de 2015)

I – Sob a égide do CPC de 1973 é **incabível o mandado de segurança contra sentença homologatória de adjudicação,** uma vez que existe meio próprio para impugnar o ato judicial, consistente nos embargos à adjudicação (CPC de 1973, art. 746).

II – Na vigência do CPC de 2015 **também não cabe mandado de segurança, pois o ato judicial pode ser impugnado por simples petição,** na forma do artigo 877, caput, do CPC de 2015.

OJ-SDI2-67. Mandado de segurança. Transferência. Art. 659, IX, da CLT.

Não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência de empregado, em face da previsão do inciso IX do art. 659 da CLT.

OJ-SDI2-69. Fungibilidade recursal. Indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança.

Recurso para o TST. Recebimento como agravo regimental e devolução dos autos ao TRT.

Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, **pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental.** Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ-SDI2-88. Mandado de segurança. Valor da causa. Custas processuais. Cabimento.

Incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que, **de ofício, arbitrou novo valor à causa**, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia **à parte**, após recolher as custas, calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor **recurso ordinário** e, posteriormente, **agravo de instrumento no caso de o recurso ser considerado deserto.**

OJ-SDI2-91. Mandado de segurança. Autenticação de cópias pelas secretarias dos Tribunais Regionais do Trabalho. Requerimento Indeferido. Art. 789, § 9º, da CLT.

Não sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, inexistente direito líquido e certo à autenticação, pelas Secretarias dos Tribunais, de peças extraídas do processo principal, para formação do agravo de instrumento.

OJ-SDI2-92. Mandado de segurança. Existência de recurso próprio.

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido.

OJ-SDI2-93. Penhora sobre parte da renda de estabelecimento comercial. Possibilidade.

Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a percentual, que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

OJ-SDI2-98. Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de depósito prévio de honorários periciais.

É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

OJ-SDI2-99. Mandado de segurança. Esgotamento de todas as vias processuais disponíveis. Trânsito em julgado formal. Descabimento.

Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança.

OJ-SDI2-100. Recurso ordinário para o TST. Decisão de TRT proferida em agravo regimental contra liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança. Incabível.

Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental interposto contra despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal “a quo”.

OJ-SDI2-127. Mandado de segurança. Decadência. Contagem. Efetivo ato coator.

Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou.

OJ-SDI2-137. Mandado de segurança. Dirigente sindical. Art. 494 da CLT. Aplicável.

Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do art. 494, “caput” e parágrafo único, da CLT.

OJ-SDI2-140. Mandado de segurança contra liminar, concedida ou denegada em outra sentença. Incabível (art. 8º da Lei nº 1.533/51).

Não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança.

OJ-SDI2-142. Mandado de segurança. Reintegração liminarmente concedida.

Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de Juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos de anistiado pela Lei nº 8.878/94, aposentado, integrante de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador de vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva.

OJ-SDI2-144. Mandado de segurança. Proibição de atos futuros. Sentença genérica. Evento futuro. Incabível.

O mandado de segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica, aplicável a eventos futuros, cuja ocorrência é incerta.

OJ-SDI2-151. Ação rescisória e mandado de segurança. Procuração. Poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista. Irregularidade de representação processual. Fase recursal. Vício processual sanável. (nova redação em decorrência do cpc de 2015) - res. 211/2016, dejt divulgado em 24, 25 e 26.08.2016

A procuração outorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação trabalhista **não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança**. Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder **prazo de 5 (cinco) dias para a regularização**, nos termos da Súmula nº 383, item II, do TST.

OJ-SDI2-152. Ação rescisória e mandado de segurança. Recurso de revista de acórdão regional que julga ação rescisória ou mandado de segurança. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro grosseiro na interposição do recurso.

A interposição de recurso de revista de decisão definitiva de Tribunal Regional do Trabalho em ação rescisória ou em mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao art. 896 da CLT, **configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário**, em face do disposto no art. 895, “b”, da CLT.

OJ-SDI2-153. Mandado de Segurança. Execução. Ordem de penhora sobre valores existentes em conta salário. Art. 649, IV, do CPC de 1973. Ilegalidade.

Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, **ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança**, visto que o art. 649, IV, do CPC de 1973 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, **sendo a exceção prevista no art. 649, § 2º, do CPC de 1973 espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando o crédito trabalhista**.

MASSA FALIDA

TST. Súmula 86. Deserção. Massa falida. Empresa em liquidação extrajudicial.

Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de **custas** ou de **depósito do valor da condenação**. Esse privilégio, todavia, **não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial**.

TST. Súmula 388. Massa falida. Arts. 467 e 477 da CLT.

A Massa Falida **não se sujeita** à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos da CLT.

NOTIFICAÇÃO

TST. Súmula 16. Notificação.

Presume-se recebida a notificação **48 (quarenta e oito) horas** depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui **ônus de prova do destinatário**.

TST. Súmula 262. Prazo judicial. Notificação ou intimação em sábado. Recesso forense.

I - Intimada ou notificada a parte **no sábado**, o início do prazo se dará no **primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente**.

II - O recesso forense e as férias coletivas dos **Ministros do Tribunal Superior do Trabalho** **suspendem** os prazos recursais.

TST. Súmula 299. Ação rescisória. Decisão rescindenda. Trânsito em julgado. Comprovação. Efeitos. (nova redação do item II em decorrência do CPC de 2015)

I - É **indispensável** ao processamento da ação rescisória a **prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda**.

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, **abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento**.

III - A **comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda** é **pressuposto processual indispensável** ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual **trânsito em julgado posterior** ao ajuizamento da ação rescisória **não reabilita a ação proposta**, na medida em que o ordenamento jurídico **não contempla a ação rescisória preventiva**.

IV - O pretense **vício de intimação**, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, **não permite a formação da coisa julgada material**. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, **por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida**.

TST. Súmula 387. Recurso. Fac-símile. Lei nº 9.800/1999. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência.

II - A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile **começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal**, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, e **não do dia seguinte à interposição do recurso**, se esta se deu antes do termo final do prazo.

III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a quo", **podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado**.

IV - A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido **diretamente ao órgão jurisdicional**, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

NULIDADES

TST. Súmula 396. Estabilidade provisória. Pedido de reintegração. Concessão do salário relativo ao período de estabilidade já exaurido. Inexistência de julgamento “extra petita”.

I - Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os **salários** do período compreendido **entre a data da despedida e o final do período de estabilidade**, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego.

II - **Não há nulidade** por julgamento “extra petita” da **decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração**, dados os termos do art. 496 da CLT.

TST. Súmula 427. Intimação. Pluralidade de advogados. Publicação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado. Nulidade.

Havendo **pedido expresso** de que as intimações e publicações sejam realizadas **exclusivamente** em nome de determinado advogado, a **comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo.**

TST. Súmula 459. Recurso de Revista. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. (ATUALIZADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC/2015)

O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, **supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 CPC/73) ou do art. 93, IX, da CF/1988.**

OJ-SDI1-7. Advogado. Atuação fora da seção da OAB onde está inscrito. Ausência de comunicação. (Lei nº 4.215/1963, § 2º, art. 56). Infração disciplinar. Não importa nulidade.

A despeito da norma então prevista no artigo 56, § 2º, da Lei nº 4.215/63, **a falta de comunicação** do advogado à OAB para o exercício profissional em seção diversa daquela na qual tem inscrição **não importa nulidade dos atos praticados**, constituindo apenas **infração disciplinar**, que cabe àquela instituição analisar.

OJ-SDI1-158. Custas. Comprovação de recolhimento. DARF eletrônico. Validade.

O denominado “**DARF eletrônico**” é **válido** para comprovar o recolhimento de custas por entidades da administração pública federal, emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.88.

ÔNUS DA PROVA

TST. Súmula 06. Equiparação salarial. Art. 461 da CLT.

I - Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é **válido** o quadro de pessoal organizado em carreira quando ~~homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se~~, apenas, dessa exigência o quadro de ~~carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente.~~ **CANCELADO 30.06.2025**

II - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço **na função e não no emprego.** **CANCELADO 30.06.2025**

III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma **exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas**, não importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação.

IV - É **desnecessário** que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, **desde que o pedido se relacione com situação pretérita.**

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, **se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante.**

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, **é irrelevante** a circunstância de que o desnível salarial tenha **origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, exceto:**

a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior;
b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova de alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a dois anos entre o reclamante e todos os demais empregados-paradigmas componentes da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato. (item alterado em 09.06.2015)

CANCELADO 30.06.2025

VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, **é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos.**

VIII - É do **empregador** o ônus da prova do **fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial.**

IX - Na ação de equiparação salarial, **a prescrição é parcial** e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de **5 (cinco) anos** que precedeu o ajuizamento.

X - O conceito de **"mesma localidade"** de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, **ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.**

CANCELADO 30.06.2025

TST. Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova.

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, **quando negados a prestação de serviço e o despedimento**, é do **empregador**, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

TST. Súmula 338. Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova.

I - É ônus do **empregador** que conta com mais de **10 (dez) empregados** o registro da jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação **injustificada** dos controles de frequência gera **presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho**, a qual **pode ser elidida por prova em contrário**.

II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, **ainda que prevista em instrumento normativo**, **pode ser elidida por prova em contrário**.

III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes **são inválidos como meio de prova**, **invertendo-se o ônus da prova**, relativo às horas extras, **que passa a ser do empregador**, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

TST. Súmula 385. Feriado local ou forense. Ausência de expediente forense. Prazo recursal. Prorrogação. Comprovação. Necessidade.

I – **Incumbe à parte** o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de **feriado local** que autorize a prorrogação do prazo recursal. No caso de o recorrente alegar a existência de **feriado local** e não o comprovar no momento da interposição do recurso, cumpre ao relator conceder o prazo de **5 (cinco) dias para que seja sanado o vício** (art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015), **sob pena de não conhecimento se da comprovação depender a tempestividade recursal**;

II – Na hipótese de **feriado forense**, **incumbirá à autoridade** que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos.

III – **Admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso**, mediante **prova documental superveniente**, em agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, ou embargos de declaração, **desde que, em momento anterior, não tenha havido a concessão de prazo para a comprovação da ausência de expediente forense**.

TST. Súmula 460. Vale-transporte. Ônus da prova.

É do **empregador** o ônus de comprovar que o empregado **não satisfaz os requisitos indispensáveis** para a concessão do vale-transporte ou **não pretenda fazer uso do benefício**.

TST. Súmula 461. FGTS. Diferenças. Recolhimento. Ônus da prova.

É do **empregador** o ônus da prova em relação à **regularidade dos depósitos do FGTS**, pois o pagamento é **fato extintivo** do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).

PENHORA

TST. Súmula 417. Mandado de segurança. Penhora em dinheiro. (Alterado o item I, atualizado o item II e cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18/3/2016, data de vigência do CPC de 2015).

I - **Não fere direito líquido e certo** do impetrante o ato judicial que determina **penhora em dinheiro do executado** para garantir crédito exequendo, pois é **prioritária** e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, **não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco**, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973).

TST. Súmula 419. Competência. Execução por carta. Embargos de terceiro. Juízo deprecante.

Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos **no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta** (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

OJ-SDI1-226. Crédito trabalhista. Cédula de crédito rural. Cédula de crédito industrial. Penhorabilidade.

Diferentemente da **cédula de crédito industrial** garantida por alienação fiduciária, na **cédula rural pignoratícia** ou **hipotecária** o bem permanece sob o domínio do devedor (executado), **não constituindo óbice à penhora na esfera trabalhista**. (Decreto-Lei nº 167/67, art. 69; CLT, arts. 10 e 30 e Lei nº 6.830/80).

OJ-SDI1-343. Penhora. Sucessão. Art. 100 da CR/88. Execução.

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de **direito privado**, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado-membro, **não podendo a execução prosseguir mediante precatório**. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF/1988.

OJ-SDI2-54. Mandado de segurança. Embargos de terceiro. Cumulação. Penhora. Incabível.

Ajuizados **embargos de terceiro** (art. 674 do CPC de 2015 – art. 1046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é **incabível** a interposição de **mandado de segurança** com a mesma finalidade.

OJ-SDI2-59. Mandado de segurança. Penhora. Carta de fiança bancária. Seguro garantia judicial.

A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, **desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento**, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

OJ-SDI2-89. “Habeas Corpus”. Depositário. Termo de depósito não assinado pelo paciente. Necessidade de aceitação do encargo. Impossibilidade de prisão civil.

A investidura no encargo de depositário **depende da aceitação do nomeado que deve assinar termo de compromisso no auto de penhora**, sem o que, é inadmissível a restrição de seu direito de liberdade.

OJ-SDI2-93. Penhora sobre parte da renda de estabelecimento comercial. Possibilidade.

Nos termos do art. 866 do CPC de 2015, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, **limitada a percentual**, que **não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades**, desde que não haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado.

OJ-SDI2-143. “Habeas corpus”. Penhora sobre coisa futura e incerta. Prisão. Depositário infiel.

Não se caracteriza a condição de depositário infiel **quando a penhora recair sobre coisa futura e incerta**, circunstância que, por si só, inviabiliza a materialização do depósito no momento da constituição do paciente em depositário, autorizando-se a concessão de “habeas corpus” diante da prisão ou ameaça de prisão que sofra.

PERÍCIA

TST. Súmula 293. Adicional de insalubridade. Causa de pedir. Agente nocivo diverso do apontado na inicial.

A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, **não prejudica o pedido de adicional de insalubridade.**

TST. Súmula 448. Atividade insalubre. Caracterização. Previsão na norma regulamentadora nº 15 da Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78. Instalações sanitárias.

I – **Não basta** a constatação da insalubridade por meio de **laudo pericial** para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, **sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.**

II – A higienização de instalações sanitárias de **uso público** ou **coletivo de grande circulação**, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade **em grau máximo**, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

TST. Súmula 453. Adicional de periculosidade. Pagamento espontâneo. Caracterização de fato incontroverso. Desnecessária a perícia de que trata o art. 195 da CLT.

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por **mera liberalidade da empresa**, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto, **dispensa a realização da prova técnica** exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna **incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas**.

TST. Súmula 457. Honorários periciais. Benefício da Justiça Gratuita. Responsabilidade da União pelo pagamento. Resolução nº 66/2010 do CSJT. Observância.

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito **quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita**, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

OJ-SDI1-165. Perícia. Engenheiro ou médico. Adicional de insalubridade e periculosidade. Válido. Art. 195 da CLT.

O art. 195 da CLT **não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade**, bastando para a elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

OJ-SDI1-278. Adicional de insalubridade. Perícia. Local de trabalho desativado.

A realização de perícia é **obrigatória** para a verificação de insalubridade. Quando **não for possível sua realização**, como em caso de **fechamento da empresa**, **poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova**.

PODER PÚBLICO EM JUÍZO

TST. Súmula 263. Petição inicial. Indeferimento. Instrução obrigatória deficiente. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o **indeferimento da petição inicial**, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, **após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze) dias**, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).

TST. Súmula 303. Fazenda Pública. Duplo grau de jurisdição.

I - Em dissídio **individual**, está sujeita ao **reexame necessário**, mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, **salvo quando a condenação não ultrapassar o valor correspondente a:**

- a) **1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;**
- b) **500 (quinhentos) salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;**
- c) **100 (cem) salários mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.**

II – Também **não se sujeita ao duplo grau de jurisdição** a decisão fundada em:

- a) **súmula** ou **orientação jurisprudencial** do Tribunal Superior do Trabalho;
- b) **acórdão** proferido pelo **Supremo Tribunal Federal** ou pelo **Tribunal Superior do Trabalho** em julgamento de **recursos repetitivos;**
- c) entendimento firmado em **incidente de resolução de demandas repetitivas** ou de **assunção de competência;**
- d) entendimento coincidente com **orientação vinculante** firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

III - Em **ação rescisória**, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório **quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses dos incisos anteriores.**

IV - Em **mandado de segurança**, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, figurar **pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem**. Tal situação **não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa.**

OJ-SDI1-87. Entidade pública. Exploração de atividade econômica. Execução. Art. 883 da CLT.

É **direta** a execução contra a APPA e MINASCAIXA (§ 1º do art. 173, da CF/1988).

OJ-SDI1-130. Prescrição. Ministério Público. Arguição. Custos legis. Ilegitimidade.

Ao exarar o **parecer na remessa de ofício**, na qualidade de “custos legis”, o Ministério Público **não tem** legitimidade para **arguir a prescrição** em favor de **entidade de direito público, em matéria de direito patrimonial.**

OJ-SDI1-134. Autenticação. Pessoa jurídica de direito público. Dispensada. Medida Provisória nº 1.360, de 12.03.96.

São válidos os documentos apresentados, por **pessoa jurídica de direito público**, em **fotocópia não autenticada**, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.360/96 e suas reedições.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-152. Revelia. Pessoa jurídica de direito público. Aplicável. (art. 844 DA CLT)

Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT.

OJ-SDI1-158. Custas. Comprovação de recolhimento. DARF eletrônico. Validade.

O denominado “**DARF eletrônico**” é **válido** para comprovar o recolhimento de custas por entidades da administração pública federal, emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.88.

OJ-SDI1-192. Embargos declaratórios. Prazo em dobro. Pessoa jurídica de direito público. Decreto-Lei nº 779/69.

É em **dobro** o prazo para a interposição de embargos declaratórios por **pessoa jurídica de direito público**.

OJ-SDI1-237. Ministério Público do Trabalho. Legitimidade para recorrer. Sociedade de economia mista. Empresa pública.

I – O Ministério Público **não tem legitimidade para recorrer** na defesa de **interesse patrimonial privado**, ainda que de empresas públicas e sociedades de economia mista.

II – **Há legitimidade** do Ministério Público do Trabalho para recorrer de **decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública**, após a Constituição Federal de 1988, **sem a prévia aprovação em concurso público**, pois é matéria de **ordem pública**.

OJ-SDI1-318. Autarquia. Fundação pública. Legitimidade para recorrer. Representação processual. (incluído o item II e alterada em decorrência do cpc de 2015) - res. 220/2017, dejt divulgado em 21, 22 e 25.09.2017

I - Os **Estados** e os **Municípios** não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II – Os procuradores estaduais e municipais **podem** representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

OJ-SDI1-334. Remessa “ex officio”. Recurso de revista. Inexistência de recurso ordinário voluntário de ente público. Incabível.

Incabível recurso de revista de **ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância**, **ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta.**

OJ-SDI1-335. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Conhecimento do recurso por violação do art. 37, II e § 2º da CR/88.

A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI1-343. Penhora. Sucessão. Art. 100 da CR/88. Execução.

É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de **direito privado**, realizada anteriormente à sucessão pela União ou por Estado-membro, **não podendo a execução prosseguir mediante precatório**. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF/1988.

OJ-SDI1-382. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 10.09.1997. Inaplicabilidade à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente.

A **Fazenda Pública**, quando condenada **subsidiariamente** pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, **não se beneficia da limitação dos juros**, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.

OJ-SDI1-389. Multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC de 2015. Art. 557, §2º, do CPC de 1973. Recolhimento. Pressuposto recursal. Beneficiário da justiça gratuita e fazenda pública. Pagamento ao final.

Constitui ônus da **parte recorrente**, sob pena de deserção, **depositar previamente a multa aplicada com fundamento nos §§ 4º e 5º, do art. 1.021, do CPC de 2015** (§ 2º do art. 557 do CPC de 1973), **à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.**

OJ-SDI2-12. Ação rescisória. Decadência. Consumação antes ou depois da edição da Medida Provisória nº 1.577/97. Ampliação do prazo.

I - A vigência da **Medida Provisória nº 1.577/97** e de suas reedições implicou o **elastecimento do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória** a favor dos entes de **direito público, autarquias e fundações públicas**. Se o **biênio decadencial** do art. 495 do CPC de 1973 findou após a entrada em vigor da referida medida provisória e até sua suspensão pelo STF em sede liminar de ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 1753-2), **tem-se como aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória**.

II - A regra ampliativa do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória em favor de pessoa jurídica de direito público **não se aplica** se, ao tempo em que sobreveio a Medida Provisória nº 1.577/97, **já se exaurira o biênio do art. 495 do CPC de 1973**. **Preservação do direito adquirido da parte à decadência já consumada sob a égide da lei velha.**

TST. Súmula 262. Prazo judicial. Notificação ou intimação em sábado. Recurso forense.

I - Intimada ou notificada a parte **no sábado**, o início do prazo se dará no **primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente**.

II - O recesso forense e as férias coletivas dos **Ministros do Tribunal Superior do Trabalho** **suspendem** os prazos recursais.

~~**TST. Súmula 268. Prescrição. Interrupção. Ação trabalhista arquivada. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~A ação trabalhista, ainda que arquivada, **interrompe** a prescrição somente em relação aos **pedidos idênticos**.~~

TST. Súmula 275. Prescrição. Desvio de função e reenquadramento.

I - Na ação que objetive corrigir **desvio funcional**, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de **5 (cinco) anos** que precedeu o ajuizamento.

II - Em se tratando de pedido de **reenquadramento**, a **prescrição é total**, contada da **data do enquadramento** do empregado. → **“ReenquadramenTO = Total”**.

TST. Súmula 308. Prescrição quinquenal.

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões **imediatamente anteriores a cinco anos**, contados da **data do ajuizamento da reclamação** e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para **5 (cinco) anos** é de **aplicação imediata** e **não atinge** pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988.

TST. Súmula 380. Aviso prévio. Início da contagem. Art. 132 do Código Civil de 2002.

Aplica-se a regra prevista no "caput" do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, **excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento**.

OJ-SDI1-310. Litisconsortes. Procuradores distintos. Prazo em dobro. Art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015. 191 do CPC de 1973. Inaplicável ao processo do trabalho.

Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (191 do CPC de 1973), **em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente**.

OJ-SDI2-18. Ação rescisória. Decadência. União. Lei Complementar nº 73/1993, art. 67. Lei nº 8.682/1993, art. 6º.

O art. 67 da Lei Complementar nº 73/1993 **interrompeu todos os prazos, inclusive o de decadência**, em favor da União no período compreendido entre 14.02.1993 e 14.08.1993.

OJ-SDI2-80. Ação rescisória. Decadência. "Dies a quo". Recurso deserto. Súmula nº 100 do TST.

O não conhecimento do recurso por deserção **não antecipa** o "dies a quo" do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, atraindo, na contagem do prazo, a aplicação da Súmula nº 100 do TST.

OJ-SDI2-146. Ação rescisória. Início do prazo para apresentação da contestação. Art. 774 da CLT.

A contestação apresentada em sede de ação rescisória **obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do art. 774 da CLT, sendo inaplicável o art. 231 do CPC de 2015** (art. 241 do CPC de 1973).

OJ-SDI2-148. Custas. Mandado de segurança. Recurso ordinário. Exigência do pagamento.

É responsabilidade da parte, para interpor **recurso ordinário em mandado de segurança**, a **comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção**.

PRECATÓRIO

OJ-SDI1-87. Entidade pública. Exploração de atividade econômica. Execução. Art. 883 da CLT.

É **direta** a execução contra a APPA e MINASCAIXA (§ 1º do art. 173, da CF/1988).

PRECLUSÃO

TST. Súmula 184. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão.

Ocorre preclusão se não forem opostos **embargos declaratórios** para suprir **omissão apontada em recurso de revista ou de embargos**.

OJ-SDI2-134. Ação rescisória. Decisão que declara preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação. Produção de coisa julgada formal. Irrescindibilidade.

A decisão proferida em embargos à execução ou em agravo de petição que **apenas declara preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação** **não é rescindível**, em virtude de produzir tão-somente coisa julgada formal.

PREPOSTO

TST. Súmula 377. Preposto. Exigência da condição de empregado. CANCELADA 30.06.2025

~~Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do art. 843, § 1º, da CLT e do art. 54 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.~~

PREQUESTIONAMENTO

TST. Súmula 297. Prequestionamento. Oportunidade. Configuração.

- I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão **quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.**
- II. Incumbe à parte interessada, **desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios** objetivando o **pronunciamento sobre o tema**, sob pena de preclusão.
- III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual **se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.**

TST. Súmula 298. Ação rescisória. Violação a disposição da lei. Pronunciamento explícito.

- I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei **pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.**
- II - O pronunciamento explícito exigido em ação rescisória diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese debatida na ação, e não, necessariamente, ao dispositivo legal tido por violado. **Basta que o conteúdo da norma reputada violada haja sido abordado na decisão rescindenda para que se considere preenchido o pressuposto.**
- III - Para efeito de ação rescisória, **considera-se pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando, examinando remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a confirma.**
- IV - A sentença **meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento do juiz, não se mostra rescindível**, por ausência de pronunciamento explícito.
- V - **Não é absoluta a exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória**, ainda que esta tenha por fundamento violação de dispositivo de lei. Assim, **prescindível o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento**, como se dá com a sentença "extra, citra e ultra petita".

OJ-SDI1-62. Prequestionamento. Pressuposto de admissibilidade em apelo de natureza extraordinária. Necessidade, ainda que se trate de incompetência absoluta.

É **necessário o prequestionamento** como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, **ainda que se trate de incompetência absoluta.**

OJ-SDI1-118. Prequestionamento. Tese explícita. Inteligência da Súmula nº 297.

Havendo **tese explícita** sobre a matéria, na decisão recorrida, **desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo legal** para ter-se como prequestionado este.

OJ-SDI1-119. Presquestionamento inexigível. Violação nascida na própria decisão recorrida. Súmula nº 297.

Inaplicável.

É **inexigível** o prequestionamento quando a **violação indicada houver nascido na própria decisão recorrida.**

Inaplicável a Súmula nº 297 do TST.

OJ-SDI1-151. Prequestionamento. Decisão regional que adota a sentença. Ausência de prequestionamento.

Decisão regional que simplesmente **adota os fundamentos da decisão de primeiro grau não preenche a exigência do prequestionamento**, tal como previsto na Súmula nº 297.

OJ-SDI1-256. Prequestionamento. Configuração. Tese explícita. Súmula nº 297.

Para **fins do requisito do prequestionamento** de que trata a Súmula nº 297, há necessidade de que haja, no acórdão, de maneira clara, **elementos que levem à conclusão de que o Regional adotou uma tese contrária à lei ou à súmula.**

OJ-SDI2-124. Ação rescisória. Art. 966, inciso II, do CPC de 2015. Art. 485, II, do CPC de 1973. Arguição de incompetência absoluta. Prequestionamento inexigível.

Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade o inciso II do art. 966 do CPC de 2015 (inciso II do art. 485 do CPC de 1973), a arguição de incompetência absoluta **prescinde** de prequestionamento.

OJ-SDI2-135. Ação rescisória. Violação do art. 37, caput, da CR/88. Necessidade de prequestionamento.

A ação rescisória calcada em violação do artigo 37, "caput", da Constituição Federal, por desrespeito ao princípio da legalidade administrativa **exige que ao menos o princípio constitucional tenha sido prequestionado na decisão.**

PRESCRIÇÃO

~~TST. Súmula 114. Prescrição intercorrente. CANCELADA 30.06.2025~~

~~É **inaplicável** na Justiça do Trabalho a **prescrição intercorrente.**~~

TST. Súmula 153. Prescrição.

Não se conhece de prescrição não arguida na **instância ordinária.**

TST. Súmula 156. Prescrição. Prazo.

Da extinção do **último contrato** começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação em que se objetiva **a soma de períodos descontínuos de trabalho**.

TST. Súmula 199. Bancário. Pré-contratação de horas extras.

I - A contratação do serviço suplementar, **quando da admissão do trabalhador bancário**, é **nula**. Os valores assim ajustados **apenas remuneram a jornada normal**, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

II - Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a **prescrição total** se a ação não for ajuizada no prazo de **cinco anos**, **a partir da data em que foram suprimidas**.

TST. Súmula 206. FGTS. Incidência sobre parcelas prescritas.

A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias **alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS**.

~~TST. Súmula 268. Prescrição. Interrupção. Ação trabalhista arquivada. CANCELADA 30.06.2025~~

~~A ação trabalhista, ainda que arquivada, **interrompe** a prescrição somente em relação aos **pedidos idênticos**.~~

TST. Súmula 275. Prescrição. Desvio de função e reequadramento.

I - Na ação que objetive corrigir **desvio funcional**, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de **5 (cinco) anos** que precedeu o ajuizamento.

II - Em se tratando de pedido de **reequadramento**, a **prescrição é total**, contada da **data do enquadramento** do empregado. → **Reequadramento = Total**.

~~TST. Súmula 294. Prescrição. Alteração contratual. Trabalhador urbano. CANCELADA 30.06.2025~~

~~Tratando-se de ação que envolva pedido de **prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado**, a **prescrição é total**, **exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei**.~~

TST. Súmula 308. Prescrição quinquenal.

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne às pretensões **imediatamente anteriores a cinco anos**, contados da **data do ajuizamento da reclamação** e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato.

II. A norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para **5 (cinco) anos** é de **aplicação imediata** e **não atinge** pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da CF/1988.

TST. Súmula 326. Complementação de aposentadoria. Prescrição total.

A pretensão à complementação de aposentadoria **jamais recebida** prescreve em **2 (dois) anos** contados da **cessação do contrato de trabalho**.

TST. Súmula 327. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial.

A pretensão a **diferenças de complementação de aposentadoria** sujeita-se à **prescrição parcial e quinquenal**, **salvo se o pretense direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação**.

TST. Súmula 350. Prescrição. Termo inicial. Ação de cumprimento. Sentença normativa.

O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da **data de seu trânsito em julgado**.

TST. Súmula 362. FGTS. Prescrição.

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu **a partir de 13.11.2014**, é **quinquenal a prescrição** do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, **observado o prazo de dois anos após o término do contrato**;

II – Para os casos em que o prazo prescricional **já estava em curso em 13.11.2014**, aplica-se o **prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos**, contados do termo inicial, ou **cinco anos**, a partir de **13.11.2014** (STF-ARE-709212/DF).

TST. Súmula 373. Gratificação semestral. Congelamento. Prescrição parcial.

Tratando-se de pedido de **diferença de gratificação semestral** que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a **parcial**.

TST. Súmula 382. Mudança de regime celetista para estatutário. Extinção do contrato. Prescrição bienal.

A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica **extinção do contrato de trabalho**, fluindo o prazo da **prescrição bienal** a partir da mudança de regime.

TST. Súmula 409. Ação rescisória. Prazo prescricional. Total ou parcial. Violação do art. 7º, XXIX, da CR/88.

Matéria infraconstitucional.

Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7º, XXIX, da CF/1988 quando a questão envolve discussão sobre a **espécie de prazo prescricional aplicável** aos créditos trabalhistas, **se total ou parcial**, porque a matéria tem índole infraconstitucional, construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial.

~~**TST. Súmula 452. Diferenças salariais. Plano de cargos e salários. Descumprimento. Critérios de promoção não observados. Prescrição parcial. CANCELADA 30.06.2025**~~

~~Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, **a prescrição aplicável é a parcial**, pois a lesão é **sucessiva** e se **renova mês a mês**.~~

OJ-SDI1-38. Empregado que exerce atividade rural. Empresa de reflorestamento. Prescrição própria do rurícola (Lei nº 5.889/73, art. 10 e Decreto nº 73.626/74, art. 2º, § 4º)

O empregado que trabalha em **empresa de reflorestamento**, cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria-prima, **é rurícola e não industriário**, nos termos do Decreto n.º 73.626, de 12.02.1974, art. 2º, § 4º, **pouco importando que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria**. Assim, aplica-se a **prescrição própria dos rurícolas** aos direitos desses empregados.

OJ-SDI1-76. Substituição dos avanços trienais por quinquênios. Alteração do contrato de trabalho. Prescrição total. CEEE.

A alteração contratual consubstanciada na substituição dos avanços trienais por quinquênios decorre de **ato único do empregador**, momento em que começa a fluir o prazo fatal de prescrição.

OJ-SDI1-83. Aviso prévio. Indenizado. Prescrição.

A prescrição começa a fluir no **final da data do término do aviso prévio**. Art. 487, § 1º, CLT.

OJ-SDI1-129. Prescrição. Complementação da pensão e auxílio funeral.

A prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da **complementação de pensão** e do **auxílio-funeral** é de **2 anos**, contados a partir do **óbito do empregado**.

OJ-SDI1-130. Prescrição. Ministério Público. Arguição. Custos legis. Ilegitimidade.

Ao exarar o **parecer na remessa de ofício**, na qualidade de “custos legis”, o Ministério Público **não tem** legitimidade para **arguir a prescrição** em favor de **entidade de direito público**, em matéria de direito patrimonial.

OJ-SDI1-175. Comissões. Alteração ou supressão. Prescrição Total.

A **supressão** das comissões, ou a **alteração** quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo do empregado, é suscetível de operar a **prescrição total** da ação, nos termos da Súmula nº 294 do TST, em virtude de cuidar-se de **parcela não assegurada por preceito de lei**.

OJ-SDI1-242. Prescrição total. Horas extras. Adicional. Incorporação.

Embora haja previsão legal para o direito à hora extra, **inexiste previsão para a incorporação ao salário do respectivo adicional**, razão pela qual deve incidir a **prescrição total**.

OJ-SDI1-243. Prescrição total. Planos econômicos.

Aplicável a **prescrição total** sobre o direito de reclamar diferenças salariais resultantes de planos econômicos.

OJ-SDI1-271. Rurícola. Prescrição. Contrato de emprego extinto. Emenda Constitucional nº 28/2000. Inaplicabilidade.

O prazo **prescricional da pretensão do rurícola**, cujo contrato de emprego já se extinguiu ao sobrevir a Emenda Constitucional nº 28, de 26/05/2000, tenha **sido ou não ajuizada** a ação trabalhista, **prossegue regido pela lei vigente ao tempo da extinção do contrato de emprego**.

OJ-SDI1-344. FGTS. Multa de 40%. Diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários. Prescrição. Termo inicial.

O **termo inicial do prazo prescricional** para o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, decorrentes dos expurgos inflacionários, **deu-se com a vigência da Lei Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na Justiça Federal**, que reconheça o direito à atualização do saldo da conta vinculada.

OJ-SDI1-359. Substituição processual. Sindicato. Legitimidade. Prescrição. Interrupção.

A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, **interrompe** a prescrição, **ainda que tenha sido considerado parte ilegítima “ad causam”**.

OJ-SDI1-370. FGTS. Multa de 40%. Diferenças dos expurgos inflacionários. Prescrição. Interrupção decorrente de protestos judiciais.

O ajuizamento de protesto judicial dentro do biênio posterior à Lei Complementar nº 110, de 29.06.2001, **interrompe a prescrição**, sendo irrelevante o transcurso de mais de dois anos da propositura de outra medida acautelatória, com o mesmo objetivo, ocorrida antes da vigência da referida lei, **pois ainda não iniciado o prazo prescricional**, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1.

neiaps97@gmail.com

OJ-SDI1-375. Auxílio-doença. Aposentadoria por invalidez. Suspensão do contrato de trabalho. Prescrição. Contagem.

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

OJ-SDI1-392. Prescrição. Interrupção. Ajuizamento de protesto judicial. Marco inicial.

O protesto judicial é medida **aplicável no processo do trabalho**, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. **O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional**, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2º, do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT.

OJ-SDI1-401. Prescrição. Marco inicial. Ação condenatória. Trânsito em julgado da ação declaratória com mesma causa de pedir remota ajuizada antes da extinção do contrato de trabalho.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional para o **ajuizamento de ação condenatória**, quando advém a **dispensa do empregado no curso de ação declaratória que possua a mesma causa de pedir remota**, é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação declaratória e não a data da extinção do contrato de trabalho.

OJ-SDI1-417. Prescrição. Rurícola. Emenda Constitucional nº 28 de 26.05.2000. Contrato de trabalho em curso.

Não há **prescrição total ou parcial** da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 28, de 26.05.2000, desde que ajuizada a demanda no prazo de cinco anos de sua publicação, observada a prescrição bienal.

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

TST. Súmula 442. Procedimento sumaríssimo. Recurso de Revista fundamentado em contrariedade a orientação jurisprudencial. Inadmissibilidade. Art. 896, § 6º, da CLT, acrescentado pela Lei nº 9.957, de 12.01.2000.

Nas causas sujeitas ao **procedimento sumaríssimo**, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de **violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho**, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

TST. Súmula 458. Embargos. Procedimento sumaríssimo. Conhecimento. Recurso interposto após a vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 894, da CLT.

Em causas sujeitas ao **procedimento sumaríssimo**, em que pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição de recurso de revista, **aditem-se os embargos** interpostos na vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou de matéria sumulada.

OJ-SDI1-260. Agravo de instrumento. Recurso de revista. Procedimento sumaríssimo. Lei nº 9.957/00. Processos em curso.

I - É **inaplicável** o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei nº 9.957/00.

II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, **o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos.**

PROTESTO JUDICIAL

OJ-SDI1-370. FGTS. Multa de 40%. Diferenças dos expurgos inflacionários. Prescrição. Interrupção decorrente de protestos judiciais.

O ajuizamento de protesto judicial dentro do biênio posterior à Lei Complementar nº 110, de 29.06.2001, **interrompe a prescrição**, sendo irrelevante o transcurso de mais de dois anos da propositura de outra medida acautelatória, com o mesmo objetivo, ocorrida antes da vigência da referida lei, **pois ainda não iniciado o prazo prescricional**, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial nº 344 da SBDI-1.

OJ-SDI1-392. Prescrição. Interrupção. Ajuizamento de protesto judicial. Marco inicial.

O protesto judicial é medida **aplicável no processo do trabalho**, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015. **O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo prescricional**, em razão da inaplicabilidade do § 2º do art. 240 do CPC do CPC de 2015 (§ 2º, do art. 219 do CPC de 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT.

PROVAS

TST. Súmula 299. Ação rescisória. Decisão rescindenda. Trânsito em julgado. Comprovação. Efeitos. (nova redação do item II em decorrência do CPC de 2015)

I - É **indispensável** ao processamento da ação rescisória a **prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda**.

II - Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, **abrirá prazo de 15 (quinze) dias para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob pena de indeferimento**.

III - A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda é **pressuposto processual indispensável** ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual **trânsito em julgado posterior** ao ajuizamento da ação rescisória **não reabilita a ação proposta**, na medida em que o ordenamento jurídico **não contempla a ação rescisória preventiva**.

IV - O pretense **vício de intimação**, posterior à decisão que se pretende rescindir, se efetivamente ocorrido, **não permite a formação da coisa julgada material**. Assim, a ação rescisória deve ser julgada extinta, sem julgamento do mérito, por carência de ação, **por inexistir decisão transitada em julgado a ser rescindida**.

TST. Súmula 357. Testemunha. Ação contra a mesma reclamada. Suspeição.

Não torna suspeita a testemunha o **simples fato de estar litigando** ou de **ter litigado contra o mesmo empregador**.

TST. Súmula 403. Ação rescisória. Dolo da parte vencedora em detrimento da vencida.

I - Não caracteriza **dolo processual**, previsto no art. 485, III, do CPC, **o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela**, porque o procedimento, por si só, **não constitui ardil** do qual resulte cerceamento de defesa e, em consequência, desvie o juiz de uma sentença não condizente com a verdade.

II - Se a decisão rescindenda é **homologatória de acordo**, **não há parte vencedora ou vencida**, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485 do CPC (dolo da parte vencedora em detrimento da vencida), pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide.

TST. Súmula 415. Mandado de segurança. Petição inicial. Art. 321 do CPC de 2015. Art. 284 do CPC de 1973. Inaplicabilidade.

Exigindo o mandado de segurança **prova documental pré-constituída**, **inaplicável** se torna o art. 321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) quando verificada, na petição inicial do “mandamus”, a **ausência de documento indispensável ou de sua autenticação**.

OJ-SDI1-36. Instrumento normativo. Cópia não autenticada. Documento comum às partes. Validade.

O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, **desde que não haja impugnação ao seu conteúdo**, eis que se trata de documento comum às partes.

OJ-SDI1-233. Horas extras. Comprovação de parte do período alegado.

A decisão que defere horas extras com base em prova oral ou documental **não ficará limitada ao tempo por ela abrangido**, desde que o julgador fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período.

OJ-SDI1-278. Adicional de insalubridade. Perícia. Local de trabalho desativado.

A realização de perícia é **obrigatória** para a verificação de insalubridade. Quando **não for possível sua realização**, como em caso de **fechamento da empresa**, **poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova**.

QUITAÇÃO

TST. Súmula 330. Quitação. Validade.

A quitação passada pelo empregado, **com assistência de entidade sindical de sua categoria**, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, **tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo**, **salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas**.

I - A quitação **não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação** e, conseqüentemente, seus reflexos em outras parcelas, **ainda que estas constem desse recibo**.

II - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida **em relação ao período expressamente consignado** no recibo de quitação.

OJ-SDI2-132. Ação Rescisória. Acordo Homologado. Alcance. Ofensa à coisa julgada.

Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, **alcança não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho**, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista.

RECURSO ADESIVO

TST. Súmula 283. Recurso adesivo. Pertinência no processo do trabalho. Correlação de matérias.

O recurso adesivo é **compatível** com o processo do trabalho e cabe, no prazo de **8 (oito) dias**, nas hipóteses de interposição de **recurso ordinário**, de **agravo de petição**, de **revista** e de **embargos**, sendo **desnecessário** que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária.

RECURSO ADMINISTRATIVO

TST. Súmula 424. Recurso administrativo. Pressuposto de admissibilidade. Depósito prévio da multa administrativa. Não recepção pela Constituição Federal do § 1º do art. 636 da CLT.

O §1º do art. 636 da CLT, que estabelece a **exigência de prova do depósito prévio** do valor da multa cominada em razão de autuação administrativa como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, **não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988**, ante a sua incompatibilidade com o inciso LV do art. 5º.

RECURSO DE EMBARGOS

TST. Súmula 23. Recurso.

Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a **jurisprudência transcrita não abranger a todos**.

TST. Súmula 126. Recurso. Cabimento.

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para **reexame de fatos e provas**.

TST. Súmula 184. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão.

Ocorre preclusão se não forem opostos **embargos declaratórios** para suprir **omissão apontada em recurso de revista ou de embargos**.

TST. Súmula 296. Recurso. Divergência jurisprudencial. Especificidade.

I - A divergência jurisprudencial ensejadora **da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento** do recurso há de ser **específica**, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.

II - **Não ofende** o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, **conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso**.

TST. Súmula 337. Comprovação de divergência jurisprudencial. Recurso de revista e de embargos.

I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente.

a) Junte **certidão ou cópia autenticada** do acórdão paradigma **ou cite a fonte oficial ou o repositório** autorizado em que foi publicado; e

b) **Transcreva**, nas razões recursais, **as ementas e/ou trechos** dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, **demonstrando o conflito de teses** que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso.

II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna **válidas** todas as suas edições anteriores.

III – A **mera indicação da data** de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é **inválida** para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que **só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos**.

IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de **repositório oficial na internet, desde que o recorrente:**

a) **transcreva o trecho divergente;**

b) **aponte o sítio de onde foi extraído; e**

c) **decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.**

V – A existência do código de autenticidade na cópia, em formato **pdf**, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a **equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação.**

TST. Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida **em agravo**, salvo:

a) da decisão que **não conhece** de agravo de instrumento ou de agravo pela **ausência de pressupostos extrínsecos;**

b) da decisão que **nega provimento** a agravo **contra decisão monocrática** do Relator, em que se proclamou a **ausência de pressupostos extrínsecos** de agravo de instrumento;

c) para **revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista**, cuja ausência haja sido declarada **originariamente pela Turma** no julgamento do agravo;

d) para **impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;**

e) para **impugnar a imposição de multas** previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou no art. 557, § 2º, do CPC de 1973).

f) contra **decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista**, nos termos do art. 894, II, da CLT.

TST. Súmula 433. Embargos. Admissibilidade. Processo em fase de execução. Acórdão de turma publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007. Divergência de interpretação de dispositivo constitucional.

A admissibilidade do recurso de **embargos** contra **acórdão de Turma em Recurso de Revista** em fase de execução, publicado na vigência da Lei nº 11.496, de 26.06.2007, condiciona-se à demonstração de **divergência jurisprudencial** entre **Turmas** ou **destas e a Seção Especializada em Dissídios Individuais** do Tribunal Superior do Trabalho em relação à interpretação de dispositivo constitucional.

TST. Súmula 458. Embargos. Procedimento sumaríssimo. Conhecimento. Recurso interposto após a vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 894, da CLT.

Em causas sujeitas ao **procedimento sumaríssimo**, em que pese a limitação imposta no art. 896, § 6º, da CLT à interposição de recurso de revista, **aditem-se os embargos** interpostos na vigência da Lei nº 11.496, de 22.06.2007, que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em interpretações diversas acerca da aplicação de mesmo dispositivo constitucional ou de matéria sumulada.

OJ-SDI1-95. Embargos para SDI. Divergência oriunda da mesma turma do TST. Inservível.

Em 19.05.1997, a SDI-Plena, por maioria, decidiu que acórdãos oriundos da mesma Turma, embora divergentes, não fundamentam divergência jurisprudencial de que trata a alínea "b", do artigo 894 da Consolidação das Leis do Trabalho para embargos à Seção Especializada em Dissídios Individuais, Subseção I.

OJ-SDI1-147. Lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar. Conhecimento indevido do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial.

I - É **inadmissível** o recurso de revista **fundado tão-somente em divergência jurisprudencial**, se a parte não comprovar que a **lei estadual**, a **norma coletiva** ou o regulamento da empresa **extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida**. (ex-OJ nº 309 da SBDI-1 - inserida em 11.08.2003)

II - É **imprescindível** a **arguição de afronta ao art. 896 da CLT** para o conhecimento de embargos interpostos **em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista**, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por **lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão**.

OJ-SDI1-219. Recurso de Revista ou de embargos fundamentado em orientação jurisprudencial do TST.

É válida, para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que, das razões recursais, conste o seu **número ou conteúdo**.

OJ-SDI1-336. Embargos interpostos anteriormente à vigência da Lei nº. 11.496/2007. Recurso não conhecido com base em orientação jurisprudencial. Desnecessário o exame das violações de lei e da Constituição alegadas na Revista.

Estando a decisão recorrida **em conformidade com orientação jurisprudencial**, desnecessário o exame das divergências e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência da Lei n.º 11.496/2007, **salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional**.

OJ-SDI1-378. Embargos. Interposição contra decisão monocrática. Não cabimento.

Não encontra amparo no art. 894 da CLT, quer na redação anterior quer na redação posterior à Lei nº 11.496, de 22.06.2007, **recurso de embargos interposto à decisão monocrática exarada nos moldes do art. 932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973)**, pois o comando legal restringe seu cabimento à pretensão de reforma de **decisão colegiada** proferida por Turma do Tribunal Superior do Trabalho.

RECURSO ORDINÁRIO

TST. Súmula 158. Ação rescisória.

Da decisão de **Tribunal Regional do Trabalho**, em ação rescisória, **é cabível recurso ordinário** para o **Tribunal Superior do Trabalho**, em face da organização judiciária trabalhista.

TST. Súmula 201. Recurso ordinário em Mandado de Segurança.

Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe **recurso ordinário**, no prazo de **8 (oito) dias**, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade.

TST. Súmula 393. Recurso ordinário. Efeito devolutivo em profundidade. Art. 515, § 1º, do CPC. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

I – O **efeito devolutivo em profundidade** do recurso ordinário, que se extrai do § 1º do art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, § 1º, do CPC de 1973), **transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença**, ainda que não renovados em contrarrazões, **desde que relativos ao capítulo impugnado**.

II – Se o **processo estiver em condições**, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, **deverá decidir desde logo o mérito da causa**, nos termos do § 3º do art. 1.013 do CPC de 2015, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. – **TEORIA DA CAUSA MADURA**

TST. Súmula 405. Ação rescisória. Tutela provisória. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, **é cabível o pedido de tutela provisória** formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a **suspender a execução da decisão rescindenda**.

OJ-SDI1-334. Remessa “ex officio”. Recurso de revista. Inexistência de recurso ordinário voluntário de ente público. Incabível.

Incabível recurso de revista de **ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância**, **ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta**.

OJ-SDI2-69. Fungibilidade recursal. Indeferimento liminar de ação rescisória ou mandado de segurança. Recurso para o TST. Recebimento como agravo regimental e devolução dos autos ao TRT.

Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial de ação rescisória ou de mandado de segurança pode, **pelo princípio de fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental**. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como agravo regimental.

OJ-SDI2-100. Recurso ordinário para o TST. Decisão de TRT proferida em agravo regimental contra liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança. Incabível.

Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho em agravo regimental interposto contra **despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança**, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do Tribunal “a quo”.

OJ-SDI2-148. Custas. Mandado de segurança. Recurso ordinário. Exigência do pagamento.

É responsabilidade da parte, para interpor **recurso ordinário em mandado de segurança**, a **comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção**.

OJ-SDI2-156. “Habeas Corpus” originário no TST. Substitutivo de Recurso Ordinário em “habeas corpus”.

Cabimento contra decisão definitiva proferida por Tribunal Regional do Trabalho.

É cabível ajuizamento de “habeas corpus” originário no Tribunal Superior do Trabalho, em substituição de recurso ordinário em “habeas corpus”, de **decisão definitiva proferida por Tribunal Regional do Trabalho**, uma vez que o **órgão colegiado passa a ser a autoridade coatora no momento em que examina o mérito do “habeas corpus” impetrado no âmbito da Corte local.**

RECURSO DE REVISTA

TST. Súmula 23. Recurso.

Não se conhece de recurso de revista ou de embargos, se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a **jurisprudência transcrita não abranger a todos.**

TST. Súmula 100. Ação rescisória. Decadência.

I - O prazo de **decadência**, na ação rescisória, conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da **última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não.**

II - Havendo **recurso parcial** no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em **momentos e em tribunais diferentes**, contando-se o prazo **decadencial** para a ação rescisória do **trânsito em julgado de cada decisão, salvo se o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, hipótese em que flui a decadência a partir do trânsito em julgado da decisão que julgar o recurso parcial.**

III - **Salvo se houver dúvida razoável**, a interposição de recurso **intempestivo** ou a interposição de recurso **incabível não protraí o termo inicial do prazo decadencial.**

IV - O juízo rescindente **não está adstrito** à certidão de trânsito em julgado juntada com a ação rescisória, **podendo formar sua convicção através de outros elementos dos autos** quanto à antecipação ou postergação do “dies a quo” do prazo decadencial.

V - O **acordo homologado judicialmente** tem força de **decisão irrecorrível**, na forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório **transita em julgado na data da sua homologação judicial.**

VI - Na hipótese de **colusão das partes**, o prazo decadencial da ação rescisória somente começa a fluir para o **Ministério Público, que não interveio no processo principal**, a partir do momento em que tem **ciência da fraude.**

VII - Não ofende o princípio do duplo grau de jurisdição a decisão do TST que, **após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide**, se a causa versar questão **exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.**

VIII - A exceção de incompetência, ainda que **oposta no prazo recursal, sem ter sido aviado o recurso próprio, não tem** o condão de afastar a consumação da coisa julgada e, assim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória.

IX - Prorroga-se até o primeiro dia útil, imediatamente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense. Aplicação do art. 775 da CLT.

X - Conta-se o prazo decadencial da ação rescisória, após o decurso do prazo legal previsto para a interposição do recurso extraordinário, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias.

TST. Súmula 126. Recurso. Cabimento.

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para **reexame de fatos e provas**.

TST. Súmula 184. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão.

Ocorre preclusão se não forem opostos **embargos declaratórios** para suprir **omissão apontada em recurso de revista ou de embargos**.

TST. Súmula 218. Recurso de Revista. Acórdão proferido em agravo de instrumento.

É **incabível** recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em **agravo de instrumento**.

TST. Súmula 221. Recurso de Revista. Violação de lei. Indicação de preceito.

A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a **indicação expressa** do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado.

TST. Súmula 266. Recurso de Revista. Admissibilidade. Execução de sentença.

A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, **inclusive** os embargos de terceiro, **depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal**.

TST. Súmula 296. Recurso. Divergência jurisprudencial. Especificidade.

I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser **específica**, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram.

II - Não ofende o art. 896 da CLT decisão de Turma que, examinando premissas concretas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, **conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso**.

TST. Súmula 297. Prequestionamento. Oportunidade. Configuração.

I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

II. Incumbe à parte interessada, **desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal**, opor **embargos declaratórios** objetivando o **pronunciamento sobre o tema**, sob pena de preclusão.

III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual **se omite o Tribunal de pronunciar tese**, não obstante opostos embargos de declaração.

TST. Súmula 312. Constitucionalidade. Alínea “b” do art. 896 da CLT.

É constitucional a alínea “b” do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 7.701, de 21.12.1988.

TST. Súmula 333. Recurso de revista. Conhecimento.

Não ensejam recurso de revista decisões superadas por **iterativa**, **notória** e **atual** jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

TST. Súmula 337. Comprovação de divergência jurisprudencial. Recurso de revista e de embargos.

I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente.

a) Junte **certidão ou cópia autenticada** do acórdão paradigma **ou cite a fonte oficial ou o repositório** autorizado em que foi publicado; e

b) **Transcreva**, nas razões recursais, **as ementas e/ou trechos** dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, **demonstrando o conflito de teses** que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso.

II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna **válidas** todas as suas edições anteriores.

III – A **mera indicação da data** de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é **inválida** para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, “a”, desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que **só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos**.

IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de **repositório oficial na internet**, **desde que o recorrente:**

a) **transcreva o trecho divergente;**

b) **aponte o sítio de onde foi extraído;** e

c) **decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.**

V – A **existência do código de autenticidade na cópia**, em formato **pdf**, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a **equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação.**

Súmula 353. Embargos. Agravo. Cabimento. (mera atualização de artigos pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida **em agravo**, salvo:

- a) da decisão que **não conhece** de agravo de instrumento ou de agravo pela **ausência de pressupostos extrínsecos**;
- b) da decisão que **nega provimento** a agravo **contra decisão monocrática** do Relator, em que se proclamou a **ausência de pressupostos extrínsecos** de agravo de instrumento;
- c) para **revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista**, cuja ausência haja sido declarada **originariamente pela Turma** no julgamento do agravo;
- d) para **impugnar o conhecimento de agravo de instrumento**;
- e) para **impugnar a imposição de multas** previstas nos arts. 1.021, § 4º, do CPC de 2015 ou 1.026, § 2º, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou no art. 557, § 2º, do CPC de 1973).
- f) contra **decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista**, nos termos do art. 894, II, da CLT.

TST. Súmula 442. Procedimento sumaríssimo. Recurso de Revista fundamentado em contrariedade a orientação jurisprudencial. Inadmissibilidade. Art. 896, § 6º, da CLT, acrescentado pela Lei nº 9.957, de 12.01.2000.

Nas causas sujeitas ao **procedimento sumaríssimo**, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de **violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho**, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II, Capítulo III, do RITST), ante a ausência de previsão no art. 896, § 6º, da CLT.

TST. Súmula 459. Recurso de Revista. Nulidade por negativa de prestação jurisdicional. (ATUALIZADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC/2015)

O conhecimento do recurso de revista, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, **supõe indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art. 458 CPC/73) ou do art. 93, IX, da CF/1988.**

OJ-SDI1-111. Recurso de Revista. Divergência jurisprudencial. Aresto oriundo do mesmo tribunal regional. Lei nº. 9.756/1998. Inservível ao conhecimento.

Não é servível ao conhecimento de recurso de revista aresto oriundo de **mesmo** Tribunal Regional do Trabalho, **salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei nº 9.756/1998.**

OJ-SDI1-147. Lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar. Conhecimento indevido do Recurso de Revista por divergência jurisprudencial.

I - É inadmissível o recurso de revista **fundado tão-somente em divergência jurisprudencial**, se a parte não comprovar que a **lei estadual**, a **norma coletiva** ou o regulamento da empresa **extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida**. (ex-OJ nº 309 da SBDI-1 - inserida em 11.08.2003)

II - É **imprescindível a arguição de afronta ao art. 896 da CLT** para o conhecimento de embargos interpostos **em face de acórdão de Turma que conhece indevidamente de recurso de revista**, por divergência jurisprudencial, quanto a tema regulado por **lei estadual, norma coletiva ou norma regulamentar de âmbito restrito ao Regional prolator da decisão**.

OJ-SDI1-219. Recurso de Revista ou de embargos fundamentado em orientação jurisprudencial do TST.

É válida, para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, desde que, das razões recursais, conste o seu **número ou conteúdo**.

OJ-SDI1-257. Recurso de revista. Fundamentação. Violação de lei. Vocábulo violação. Desnecessidade.

A invocação expressa no recurso de revista dos preceitos legais ou constitucionais tidos como violados **não significa exigir da parte a utilização das expressões** "contrariar", "ferir", "violar", etc.

OJ-SDI1-260. Agravo de instrumento. Recurso de revista. Procedimento sumaríssimo. Lei nº 9.957/00. Processos em curso.

I - É **inaplicável** o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei nº 9.957/00.

II - No caso de o despacho denegatório de recurso de revista invocar, em processo iniciado antes da Lei nº 9.957/00, o § 6º do art. 896 da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trânsito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo infraconstitucional, **o Tribunal superará o obstáculo, apreciando o recurso sob esses fundamentos**.

OJ-SDI1-282. Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade "ad quem"

No julgamento de Agravo de Instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juízo "ad quem" prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, **mesmo que não apreciados pelo TRT**.

OJ-SDI1-334. Remessa “ex officio”. Recurso de revista. Inexistência de recurso ordinário voluntário de ente público. Incabível.

Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, **ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta.**

OJ-SDI1-335. Contrato nulo. Administração Pública. Efeitos. Conhecimento do recurso por violação do art. 37, II e § 2º da CR/88.

A nulidade da contratação sem concurso público, após a CF/1988, bem como a limitação de seus efeitos, somente poderá ser declarada por ofensa ao art. 37, II, se invocado concomitantemente o seu § 2º, todos da CF/1988.

OJ-SDI1-336. Embargos interpostos anteriormente à vigência da Lei nº. 11.496/2007. Recurso não conhecido com base em orientação jurisprudencial. Desnecessário o exame das violações de lei e da Constituição alegadas na Revista.

Estando a decisão recorrida em conformidade com orientação jurisprudencial, desnecessário o exame das divergências e das violações de lei e da Constituição alegadas em embargos interpostos antes da vigência da Lei nº. 11.496/2007, **salvo nas hipóteses em que a orientação jurisprudencial não fizer qualquer citação do dispositivo constitucional.**

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

TST. Súmula 436. Representação processual. Procurador da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Juntada de instrumento de mandato.

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, **ativa e passivamente**, por seus procuradores, estão **dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.**

II - Para os efeitos do item anterior, é **essencial** que o signatário **ao menos declare-se exercente do cargo de procurador**, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

TST. Súmula 456. Representação. Pessoa jurídica. Procuração. Invalidade. Identificação do outorgante e de seu representante.

I - É **inválido** o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do **outorgante** e do **signatário** da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte na **instância originária**, o juiz designará prazo de **5 (cinco) dias para que seja sanado o vício**. Descumprida a determinação, **extinguirá o processo, sem resolução de mérito**, se a providência couber ao **reclamante**, ou **considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber** (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).

III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em **fase recursal**, o relator designará **prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício**. Descumprida a determinação, o relator **não conhecerá do recurso**, se a providência couber ao **recorrente**, ou **determinará o desentranhamento das contrarrazões**, se a providência couber ao **recorrido** (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

OJ-SDI1-7. Advogado. Atuação fora da seção da OAB onde está inscrito. Ausência de comunicação. (Lei nº 4.215/1963, § 2º, art. 56). Infração disciplinar. Não importa nulidade.

A despeito da norma então prevista no artigo 56, § 2º, da Lei nº 4.215/63, **a falta de comunicação** do advogado à OAB para o exercício profissional em seção diversa daquela na qual tem inscrição **não importa nulidade dos atos praticados**, constituindo apenas **infração disciplinar**, que cabe àquela instituição analisar.

OJ-SDI1-318. Autarquia. Fundação pública. Legitimidade para recorrer. Representação processual. (incluído o item II e alterada em decorrência do cpc de 2015) - res. 220/2017, dejt divulgado em 21, 22 e 25.09.2017

I – Os **Estados** e os **Municípios** não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II – Os procuradores estaduais e municipais **podem** representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

OJ-SDI1-319. Representação regular. Estagiário. Habilitação posterior.

Válidos são os atos praticados por estagiário se, **entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação**, do então estagiário, para atuar como advogado.

OJ-SDI1-371. Irregularidade de representação. Substabelecimento não datado. Inaplicabilidade do art. 654, § 1º, do Código Civil.

Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, **não é condição de validade do negócio jurídico**. Assim, a **data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos**, conforme preceitua o art 409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC de 1973). Inaplicável o art. 654, § 1º, do Código Civil.

OJ-SDI1-374. Agravo de instrumento. Representação processual. Regularidade. Procuração ou substabelecimento com cláusula limitativa de poderes ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho.

É regular a representação processual do subscritor do agravo de instrumento ou do recurso de revista que **detém mandato com poderes de representação limitados ao âmbito do Tribunal Regional do Trabalho**, pois, embora a apreciação desse recurso seja realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, **a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal Regional do Trabalho**, circunstância que legitima a atuação do advogado no feito.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA

OJ-SDI1-92. Desmembramento de municípios. Responsabilidade trabalhista.

Em caso de **criação de novo município**, por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado **no período em que figurarem como real empregador**.

OJ-SDI1-382. Juros de mora. Art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 10.09.1997. Inaplicabilidade à Fazenda Pública quando condenada subsidiariamente.

A **Fazenda Pública**, quando condenada **subsidiariamente** pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, **não se beneficia da limitação dos juros**, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997.

OJ-SDI1-411. Sucessão trabalhista. Aquisição de empresa pertencente a grupo econômico. Responsabilidade **solidária** do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. Inexistência.

O sucessor **não responde** solidariamente por débitos trabalhistas de empresa **não adquirida**, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, **ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão**.

REVELIA

TST. Súmula 69. Rescisão do contrato.

A partir da Lei nº 10.272, de 05.09.2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo **revel** e **confesso** quanto à matéria de fato, **deve** ser o empregador condenado ao **pagamento das verbas rescisórias**, não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de **50% (cinquenta por cento)**.

TST. Súmula 122. Revelia. Atestado médico.

A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é **revel**, ainda que presente seu advogado munido de procuração, **podendo** ser ilidida a revelia mediante a **apresentação de atestado médico**, que **deverá** declarar, **expressamente**, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência.

TST. Súmula 398. Ação rescisória. Ausência de defesa. Inaplicáveis os efeitos da revelia. (ALTERADA em 26.6.2017, em decorrência do CPC de 2015)

Na ação rescisória, o que se ataca é a **decisão**, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, **a revelia não produz confissão na ação rescisória**.

TST. Súmula 404. Ação rescisória. Fundamento para invalidar confissão ficta. Inadequação do enquadramento no art. 485, VIII, do CPC de 1973.

O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, refere-se à confissão **real**, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante de revelia.

OJ-SDI1-152. Revelia. Pessoa jurídica de direito público. Aplicável. (art. 844 DA CLT)

Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no artigo 844 da CLT.

OJ-SDI1-245. Revelia. Atraso. Audiência.

Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.

SENTENÇA NORMATIVA

TST. Súmula 397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC. Ação de cumprimento. Ofensa à coisa julgada emanada de sentença normativa modificada em grau de recurso. Inviabilidade. Cabimento de mandado de segurança.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque **em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal**. Assim, os meios processuais aptos a **atacarem a execução da cláusula reformada** são a **exceção de pré-executividade** e o **mandado de segurança**, no caso de descumprimento do art. 514 do CPC de 2015 (art. 572 do CPC de 1973).

TST. Súmula 402. Ação rescisória. Prova nova. Dissídio coletivo. Sentença normativa.

I - Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se **prova nova** a **cronologicamente velha**, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo.

II - Não é prova nova apta a viabilizar a desconstituição de julgado:

- a) sentença normativa proferida ou transitada em julgado posteriormente à sentença rescindenda;
- b) sentença normativa **preexistente à sentença rescindenda**, mas **não exibida no processo principal**, em virtude de negligência da parte, quando podia e deveria louvar-se de documento já existente e não ignorado quando emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ nº 20 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)

OJ-SDI1-188. Decisão normativa que defere direitos. Falta de interesse de agir para ação individual.

Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o **direito já foi reconhecido** através de decisão normativa, **cabendo, no caso, ação de cumprimento**.

OJ-SDI1-277. Ação de cumprimento fundada em decisão normativa que sofreu posterior reforma, quando já transitada em julgado a sentença condenatória. Coisa julgada. Não-configuração.

A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de **condição resolutiva**, ou seja, da **não-modificação da decisão normativa** por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, **deve-se extinguir a execução em andamento**, uma vez que **a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico**.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL

TST. Súmula 286. Sindicato. Substituição processual. Convenção e acordo coletivos.

A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento **estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos**.

TST. Súmula 406. Ação rescisória. Litisconsórcio. Necessário no polo passivo e facultativo no ativo. Inexistente quanto aos substituídos pelo sindicato.

I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é **necessário em relação ao polo passivo** da demanda, porque supõe uma comunidade de **direitos** ou de **obrigações que não admite solução díspar para os litisconsortes**, em face da **indivisibilidade do objeto**. Já em relação ao **polo ativo, o litisconsórcio é facultativo**, uma vez que a **aglutinação de autores se faz por conveniência** e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lide.

II - O **Sindicato**, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, **possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória**, sendo **descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário**.

OJ-SDI1-121. Substituição processual. Diferença do adicional de insalubridade. Legitimidade.

O sindicato tem legitimidade para atuar na **qualidade de substituto processual** para pleitear **diferença de adicional de insalubridade**.

OJ-SDI1-359. Substituição processual. Sindicato. Legitimidade. Prescrição. Interrupção.

A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, **interrompe** a prescrição, **ainda que tenha sido considerado parte ilegítima “ad causam”**.

TUTELA PROVISÓRIA

TST. Súmula 405. Ação rescisória. Tutela provisória. (nova redação dada pela Resolução nº 208 de 19 de abril de 2016).

Em face do que dispõe a MP 1.984-22/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, **é cabível o pedido de tutela provisória** formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a **suspender a execução da decisão rescindenda**.

Súmula 414. Mandado de segurança. Antecipação de tutela (ou liminar) concedida antes ou na sentença.

I – A tutela provisória **concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário**. É admissível a obtenção de **efeito suspensivo** ao recurso ordinário mediante **requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido**, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.

II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida **antes da sentença, cabe mandado de segurança**, em face da **inexistência de recurso próprio**.

III - A **superveniência da sentença**, nos autos originários, **faz perder o objeto do mandado de segurança** que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória.

TST. Súmula 418. Mandado de segurança visando à homologação de acordo. (Nova redação)

A homologação de acordo **constitui faculdade do juiz**, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.

OJ-SDI2-140. Mandado de segurança contra liminar, concedida ou denegada em outra sentença. Incabível (art. 8º da Lei nº 1.533/51).

Não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que **acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança**.

OUTROS

TST. Súmula 394. Fato superveniente. Art. 493 do CPC de 2015. Art. 462 do CPC de 1973.

O art. 493 do CPC de 2015 (art. 462 do CPC de 1973), que admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, **superveniente à propositura da ação**, é aplicável **de ofício** aos processos em curso **em qualquer instância** trabalhista. Cumpre ao juiz ou tribunal ouvir as partes sobre o fato novo antes de decidir.

TST. Súmula 435. Decisão monocrática. Relator. Art. 932 do CPC de 2015. Art. 557 do CPC de 1973. Aplicação subsidiária ao processo do trabalho.

Aplica-se **subsidiariamente** ao processo do trabalho o **art. 932 do CPC de 2015** (art. 557 do CPC de 1973).